



Верховний
Суд

ОГЛЯД
судової практики
розгляду цивільних справ
про встановлення фактів,
що мають юридичне значення,
під час дії воєнного стану
(коментований)

ЗМІСТ

1. Статистичні дані за період 2022 – перше півріччя 2024 років щодо кількості розглянутих справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення	5
2. Особливості провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану.....	8
2.1. Підсудність: судовий та позасудовий порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.....	10
2.2. Юрисдикційність справ.....	13
2.3. Вид судового провадження: окреме та позовне провадження.....	16
2.4. Суб'єктний склад: заявники та заінтересовані особи.....	18
2.5. Докази і тягар доказування	21
2.6. Негайне виконання судових рішень у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.....	25
3. Розгляд справ про встановлення факту народження особи на території, на якій ведуться активні бойові дії, або на ТОТ	26
3.1. Особи, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	27
3.2. Заінтересовані особи у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	32
3.3. Мета встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	32
3.4. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують факт народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	33
3.5. Особливості доказування у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	36
3.5.1. Належність та допустимість доказів щодо встановлення факту народження особи	36
3.5.2. Документи, видані на ТОТ, як докази встановлення факту народження особи та їх правова оцінка	37
4. Розгляд справ про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або ТОТ	40

4.1. Підсудність справ про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.....	41
4.2. Особи, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.....	43
4.3. Заінтересовані особи у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.....	47
4.4. Мета встановлення юридичного факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ	48
4.5. Особливості доказування у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.....	50
4.6. Особливості розмежування справ про встановлення факту смерті особи та оголошення фізичної особи померлою	56
4.7. Встановлення факту, що особа померла (загинула) саме внаслідок збройної агресії рф.....	60
5. Розгляд справ про встановлення інших фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану.....	64
5.1. Встановлення факту, що заявник є членом сім'ї/утриманцем загиблого військовослужбовця, з метою отримання одноразової грошової допомоги.....	64
5.2. Встановлення факту, що заявник перебував на утриманні загиблого військовослужбовця, з метою отримання інших виплат та допомог, оформлення спадщини	73
5.3. Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця.....	76
5.3.1. Встановлення факту проживання однією сім'єю як чоловіка і жінки без шлюбу з метою отримання соціальних виплат та допомог.....	84
5.4. Встановлення факту родинних відносин із загиблим військовослужбовцем з метою захисту цивільних прав та отримання соціальних виплат та допомог.....	89
5.5. Встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця відносно дитини	98

5.6. Встановлення фактів, які пов'язані із реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації/пов'язані з реалізацією права на звільнення з військової служби.....	106
5.6.1. Встановлення факту перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років та встановлення факту родинних відносин як підстава для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або звільнення з військової служби	106
5.6.2. Встановлення факту самостійного виховання дитини військовозобов'язаним/військовослужбовцем.....	114
5.6.3. Встановлення факту, що фізична особа зайнята постійним доглядом за особою з інвалідністю як підстава звільнення з військової служби/отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.....	119
5.7. Встановлення інших фактів, пов'язаних з військовою агресією РФ проти України	121
5.7.1. Встановлення факту, що вимушене переселення осіб відбулось саме внаслідок збройної агресії РФ проти України.....	121

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА ПЕРІОД 2022 – ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКІВ ЩОДО КІЛЬКОСТІ РОЗГЛЯНУТИХ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Статистичні дані щодо розгляду справ про встановлення певних юридичних фактів такі:

– факт народження особи на території, на якій ведуться активні бойові дії, або на ТОТ:

Вінницька область – 53; Волинська область – 297; Дніпропетровська область – 1263; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 50; Закарпатська область – 59; Запорізька область – 1268; Івано-Франківська область – 57; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 222; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 653; Миколаївська область – 33; Одеська область – 238; Полтавська область – 434; Рівненська область – 161; Сумська область – 190; Тернопільська область – 19; Харківська область – 216; Херсонська область – 143; Хмельницька область – 126; Черкаська область – 82; Чернівецька область – 114; Чернігівська область – 16;

– факт смерті особи/військовослужбовця на території, на якій ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованій території (ТОТ):

Вінницька область – 432; Волинська область – 215; Дніпропетровська область – 2046; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 166; Закарпатська область – 284; Запорізька область – 2378; Івано-Франківська область – 328; місто Київ та Київська область – 2155; Кіровоградська область – 284; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 507; Миколаївська область – 339; Одеська область – 578; Полтавська область – 455; Рівненська область – 135; Сумська область – 132; Тернопільська область – 199; Харківська область – 1658; Херсонська область – 257; Хмельницька область – 340; Черкаська область – 372; Чернівецька область – 163; Чернігівська область – 124;

– факт, що заявник є членом сім'ї загиблого військовослужбовця, який встановлюється з метою отримання грошової компенсації:

Вінницька область – 25; Волинська область – 10; Дніпропетровська область – 15; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 12; Закарпатська область – 5; Запорізька область – 12; Івано-Франківська область – 8; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 0; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 10; Миколаївська область – 18; Одеська область – 28; Полтавська область – 21; Рівненська область – 9; Сумська область – 1; Тернопільська область – 3; Харківська область – 8; Херсонська

область – інформації немає; Хмельницька область – 13; Черкаська область – 0; Чернівецька область – 7; Чернігівська область – 12;

– факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу, який встановлюється з метою отримання грошової компенсації у зв'язку зі смертю військовослужбовця:

Вінницька область – 60; Волинська область – 16; Дніпропетровська область – 84; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 38; Закарпатська область – 7; Запорізька область – 33; Івано-Франківська область – 26; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 38; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 32; Миколаївська область – 46; Одеська область – 21; Полтавська область – 46; Рівненська область – 49; Сумська область – 25; Тернопільська область – 7; Харківська область – 38; Херсонська область – інформації немає; Хмельницька область – 13; Черкаська область – 50; Чернівецька область – 33; Чернігівська область – 29;

– факт родинних відносин з померлим військовослужбовцем, який встановлюється з метою захисту цивільних прав та отримання соціальних виплат та допомог:

Вінницька область – 45; Волинська область – 19; Дніпропетровська область – 66; Донецька область – 1; Житомирська область – 23; Закарпатська область – 18; Запорізька область – 27; Івано-Франківська область – 10; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 42; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 17; Миколаївська область – 14; Одеська область – 18; Полтавська область – 27; Рівненська область – 22; Сумська область – 22; Тернопільська область – 28; Харківська область – 41; Херсонська область – 2; Хмельницька область – 23; Черкаська область – 20; Чернівецька область – 36; Чернігівська область – 21;

– факт батьківства померлого військовослужбовця щодо дитини:

Вінницька область – 40; Волинська область – 18; Дніпропетровська область – 57; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 27; Закарпатська область – 4; Запорізька область – 20; Івано-Франківська область – 15; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 31; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 34; Миколаївська область – 34; Одеська область – 23; Полтавська область – 32; Рівненська область – 22; Сумська область – 29; Тернопільська область – 9; Харківська область – 27; Херсонська область – 1; Хмельницька область – 15; Черкаська область – 24; Чернівецька область – 11; Чернігівська область – 27;

– факти, що пов'язані із реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (самостійне виховання дитини, постійний догляд за інвалідом тощо як підстави звільнення з військової служби):

Вінницька область – 60; Волинська область – 62; Дніпропетровська область – 86; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 7; Закарпатська область – 1256; Запорізька область – 30; Івано-Франківська область – 24; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 41; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 606; Миколаївська область – 36; Одеська область – 89; Полтавська область – 71; Рівненська область – 218; Сумська область – 54; Тернопільська область – 12; Харківська область – 192; Херсонська область – інформації немає; Хмельницька область – 8; Черкаська область – 38; Чернівецька область – 263; Чернігівська область – 11;

– факт загибелі особи внаслідок збройної агресії рф:

Вінницька область – 23; Волинська область – 0; Дніпропетровська область – 25; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 3; Закарпатська область – 1; Запорізька область – 7; Івано-Франківська область – 6; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 0; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 0; Миколаївська область – 4; Одеська область – 27; Полтавська область – 20; Рівненська область – 7; Сумська область – 18; Тернопільська область – 8; Харківська область – 39; Херсонська область – інформації немає; Хмельницька область – 7; Черкаська область – 12; Чернівецька область – 2; Чернігівська область – 3;

– факт вимушеного переселення осіб із місцевостей, де ведуться активні бойові дії, або ТОТ, внаслідок збройної агресії рф:

Вінницька область – 0; Волинська область – 0; Дніпропетровська область – 4; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 0; Закарпатська область – 0; Запорізька область – 0; Івано-Франківська область – 0; місто Київ та Київська область – інформації немає; Кіровоградська область – 1; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 7; Миколаївська область – 1; Одеська область – 0; Полтавська область – 9; Рівненська область – 0; Сумська область – 0; Тернопільська область – 0; Харківська область – 0; Херсонська область – інформації немає; Хмельницька область – 2; Черкаська область – 3; Чернівецька область – 3; Чернігівська область – 0.

Таким чином, за період 2022 – перше півріччя 2024 років місцевими судами розглянуто справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану:

Вінницька область – 738; Волинська область – 639; Дніпропетровська область – 4271; Донецька область – не розглядались; Житомирська область – 398; Закарпатська область – 1629; Запорізька область – 3785; Івано-Франківська область – 674; місто Київ та Київська область – 2046 (встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій ведуться активні бойові дії, або на ТОТ); Кіровоградська область – 659; Луганська область – інформації немає; Львівська область – 1866; Миколаївська область – 525; Одеська область – 1022; Полтавська область – 1115; Рівненська область – 623; Сумська область – 653; Тернопільська область – 285; Харківська область – 2218; Херсонська область – 403; Хмельницька область – 547; Черкаська область – 622; Чернівецька область – 636; Чернігівська область – 243.

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 24 лютого 2022 року, який діє і на сьогодні (далі – Указ № 64/2022).

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (стаття 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану можуть тимчасово обмежуватись конституційні права і свободи людини і громадянина, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб, в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Зазначені обмеження не стосуються обмежень чи заборон на звернення до суду будь-якої особи для захисту свого порушеного права відповідно до Конституції України та законів України.

У статті 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» закріплено, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути замінені територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження цих судів. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

У період дії воєнного стану суди переважно розглядають справи про встановлення, зокрема, таких юридичних фактів: 1) родинних відносин між фізичними особами; 2) перебування фізичної особи на утриманні; 5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу; 6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; 7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; 8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті; 9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення (пункти 1, 2, 5, 6-9 частини першої, частина друга статті 315 ЦПК України).

Із заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в період дії воєнного стану до суду звертаються особи переважно з метою реєстрації народження дітей; реєстрації смерті як загиблих військовослужбовців, так і цивільних осіб внаслідок збройної агресії РФ проти України; отримання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, виплата якої передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» (далі – Постанова № 168); отримання інших соціальних виплат і допомог; оформлення спадщини; реалізації права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації; звільнення з військової служби; визначення статусу особи, яка

перебуває під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року; стягнення компенсації шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ проти України, тощо.

2.1. Підсудність: судовий та позасудовий порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються судами в порядку окремого провадження за місцем проживання заявника.

Разом з тим, підсудність справ про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на ТОТ, має свої особливості, визначені у статті 317 ЦПК України.

Частиною першою статті 317 ЦПК України передбачено, що заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім'ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника. Заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім'ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов'язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Вирішуючи питання про прийняття заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, суддя, окрім перевірки відповідності поданої заяви вимогам закону щодо форми та змісту, зобов'язаний з'ясувати питання про підсудність.

Існує два порядки (способи) встановлення фактів, що мають юридичне значення: позасудовий і судовий, які за своїм змістом є взаємовиключними (постанова Верховного Суду від 26 червня 2025 року у справі № 760/14564/24).

Юридичні факти, що можуть бути встановлені судом, перераховані в частині першій статті 315 ЦПК України, але їх перелік не є вичерпним.

Так, в судовому порядку також можуть бути встановлені, зокрема:

- факт, що заявник перебував на утриманні загиблого військовослужбовця (постанови Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 145/330/23 (провадження № 61-1754св24), від 20 листопада 2024 року у справі № 179/986/23 (провадження № 61-10086св24));

- факт, що особа загинула саме внаслідок збройної агресії рф, оскільки не існує позасудового порядку встановлення причинно-наслідкового зв'язку між смертю чоловіка заявниці та збройною агресією рф з метою подальшої отримання допомоги від гуманітарних організацій (постанова Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 05 грудня 2022 року у справі 490/6057/19-ц (провадження № 61-18514сво21);

- факт, що вимушене переселення осіб відбулось саме внаслідок збройної агресії рф (постанова Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі 207/1523/22 (провадження № 61-1705св23).

Юридичні факти, які належить встановлювати в судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України (постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21).

Юридичні факти, щодо яких існує позасудовий порядок їх встановлення, не підлягають встановленню судами.

Не можуть розглядатися судами заяви про встановлення фактів належності до осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до ветеранів чи інвалідів війни, проходження військової служби, перебування на фронті, у партизанських загонах, одержання поранень і контузій при виконанні обов'язків військової служби, про встановлення причин і ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та часу її настання, про закінчення учбового закладу і одержання відповідної освіти, одержання урядових нагород. Відмова відповідного органу в установленні такого факту може бути оскаржена заінтересованою особою до суду в порядку, передбаченому законом (постанови Великої Палати Верховного Суду від 08 листопада 2019 року у справі № 161/853/19, від 18 грудня 2019 року у справі № 370/2598/16-ц).

У контексті військової агресії рф проти України не підлягають встановленню судами:

- факт, що особа є такою, що виключена з військового обліку; факт, що особа є такою, що є непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку; факт перебування у полоні заручником (постанови Верховного Суду від 02 вересня 2020 року у справі № 552/2742/19, від 31 січня 2024 року у справі № 953/2790/23);

– факт збройної агресії рф проти України (постанова Верховного Суду від 06 жовтня 2021 року у справі № 712/15597/18);

Суддя, приймаючи заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, повинен перевірити, чи може взагалі ця заява розглядатися в судовому порядку і чи не віднесено її розгляд до повноважень іншого органу. Якщо за законом заява не підлягає судовому розгляду, суддя мотивованою ухвалою відмовляє у відкритті провадження, а коли справу вже відкрито – закриває провадження у ній.

Такі висновки містяться у постановах Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 320/948/18 (провадження № 14-567цс18), від 18 грудня 2019 року у справі № 370/2898/16 (провадження № 14-573цс19).

Чи підлягає встановленню в судовому порядку факт, що особа зайнята постійним доглядом за родичем з вадами здоров'я; факт наявності родича з інвалідністю та відсутності інших працездатних осіб, зобов'язаних його утримувати з метою звільнення з військової служби, отримання відстрочки від мобілізації тощо наразі вирішує Об'єднана палата Касаційного цивільного суду Верховного Суду у справі № 214/3475/24, яка передана для відступу від правових висновків, сформульованих у постановах Верховного Суду від 11 грудня 2024 року у справі № 153/247/24 та від 18 грудня 2024 року у справі № 352/1658/23.

2.2. Юрисдикційність справ

У статті 19 ЦПК України визначено справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів. У частині першій цієї статті встановлено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. У частині сьомій цієї статті регламентовано, що окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов:

- факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян. Для визначення юридичного характеру факту потрібно з'ясувати мету його встановлення;

- встановлення факту не пов'язується з подальшим вирішенням спору про право. Якщо під час розгляду справи про встановлення факту заінтересованими особами буде заявлений спір про право або суд сам дійде висновку, що у цій справі встановлення факту пов'язане з необхідністю вирішення в судовому порядку спору про право, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює таким особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах;

- заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того, що до її пред'явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документа, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено із зазначенням причин відмови (відсутність архіву, відсутність запису в актах цивільного стану тощо);

- чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

Подібні висновки містяться у постановах Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 320/948/18, від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21.

Цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції цивільного суду справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб'єктивних прав громадян. Законодавством не передбачено іншого судового порядку підтвердження факту, що має юридичне значення, окрім як розгляд справ про встановлення факту, що має юридичне значення, в порядку цивільного судочинства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21).

В порядку цивільного судочинства розглядаються такі справи: про встановлення факту, що заявник є членом сім'ї загиблого військовослужбовця, з метою отримання грошової компенсації; про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання грошової компенсації у зв'язку зі смертю військовослужбовця; про встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання переходу на інший вид пенсії або отримання соціальної допомоги.

Зокрема, за відсутності спору з приводу законності відмови у призначенні та виплаті заявнику одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця суд повинен розглянути заяву про встановлення юридичного факту віднесення заявника до кола членів сім'ї загиблого військовослужбовця за правилами цивільного судочинства в порядку окремого провадження (постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 серпня 2018 року у справі № 644/6274/16-ц).

У постанові від 22 березня 2023 року у справі № 290/289/22-ц Верховний Суд зробив висновок, що оскільки між заявником, яка просить встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу із загиблим військовослужбовцем, та Міністерством оборони України (далі – Міноборони України) виник спір, пов'язаний з доведенням наявності підстав для підтвердження за нею певного соціально-правового статусу щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім'ї військовослужбовця, не пов'язаного з будь-якими цивільними права та обов'язками заявниці, їх виникненням, існуванням та припиненням, тому за предметом та можливими правовими наслідками цей спір існує у сфері публічно-правових відносин, а отже, не підлягає вирішенню у порядку цивільного судочинства.

Вирішуючи спір між особою та Міноборони України щодо права на отримання грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, з яким заявник проживала однією сім'єю як чоловік та жінка без шлюбу, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21 виклала правовий висновок про те,

що юридичні факти, які належить встановлювати у судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України; рішення стосовно фактів, що мають юридичне значення, прийняті у позасудовому порядку, можуть бути оскаржені до судів адміністративної юрисдикції.

У цій постанові Велика Палата Верховного Суду змінила підхід до юрисдикції справ про встановлення юридичних фактів, відступивши від позиції, за якою справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу розглядалися адміністративними судами у випадках, коли встановлення факту було пов'язане з публічно-правовими правовідносинами.

Слід звернути увагу, що на даний час у провадженні Великої Палати Верховного Суду перебуває справа № 308/17634/23 щодо встановлення факту перебування онуки на утриманні загиблого діда – військовослужбовця з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, виплата якої передбачена Постановою № 168.

Ухвалою від 23 квітня 2025 року Велика Палата Верховного Суду прийняла до розгляду справу № 308/17634/23, зазначивши, що існує необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо можливості встановлення судом в окремому провадженні в порядку цивільного судочинства факту перебування особи на утриманні військовослужбовця з метою подальшого оформлення одноразової грошової допомоги у контексті раніше сформульованих Великою Палатою Верховного Суду висновків у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21. Також Велика Палата Верховного Суду вказала, що в ухвалі про передачу справи № 308/17634/23 на розгляд Великої Палати Верховного Суду Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду посилається на те, що висновки щодо підсудності судам цивільної юрисдикції питання встановлення юридичних фактів, сформульовані у справі № 560/17953/21, сприймаються судами як універсальні та застосовні до всіх фактів, які можуть бути передумовою для виплати одноразової грошової допомоги внаслідок смерті військовослужбовця, незалежно від того, чи передбачено законом інший (не судовий) порядок підтвердження відповідного факту, та від того, чи отримував заявник відмову в призначенні бажаної виплати до звернення до суду з заявою про встановлення юридичного факту. До того ж Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду порушує перед Великою Палатою Верховного Суду проблему визначення кола заінтересованих осіб (чи суб'єктного складу можливого спору про право) при вирішенні питання про встановлення юридичного факту, який є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, в контексті сформульованого у справі № 560/17953/21 висновку про те, що між заявниками та державою в особі відповідного органу військового управління не може бути

спору про право на отримання одноразової грошової допомоги, оскільки такий орган не є суб'єктом отримання зазначеної соціальної допомоги.

2.3. Вид судового провадження: окреме та позовне провадження

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, суд розглядає в порядку окремого провадження (пункт 5 частини другої статті 293 ЦПК України).

Судовий розгляд кожної категорії справ окремого провадження має свої особливості, визначені процесуальним законом.

У порядку окремого провадження може вирішуватися спір про факт, про стан, але не спір про право цивільне.

У разі якщо вбачається спір про право, який підлягає вирішенню в окремому порядку, такий спір підлягає вирішенню в позовному провадженні.

Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, підлягає залишенню без розгляду, якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право (частина шоста статті 294, частина четверта статті 315 ЦПК України).

В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, зокрема якщо згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; встановлення факту не пов'язується із наступним вирішенням спору про право.

Юридичні факти можуть бути встановлені для захисту, виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав самого заявника, за умови, що вони не стосуються прав чи законних інтересів інших осіб. У випадку останнього між цими особами виникає спір про право.

Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом перемовин, а в разі неможливості вирішити конфлікт – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Під час вирішення питання про відкриття провадження у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, суди мають встановити між ким саме існує спір про право, а також зазначити хто оспорує право заявника. Саме по собі зазначення у заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, як підстави для звернення до суду в порядку окремого провадження про те, що заява подається з метою, зокрема, реалізації права на отримання одноразової грошової

допомоги, соціальних виплат, спадщини, не підтверджує наявності спору про право.

Не встановлення між ким існує спір про право, зокрема кола осіб, які оспорюють право заявника, відмова у відкритті провадження у справі (залишення заяви без розгляду) на підставі частини четвертої статті 315 ЦПК України є передчасною.

У разі заперечення заінтересованих осіб, зокрема, батьків, дітей, інших родичів загиблого військовослужбовця, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, є спадкоємцями майна померлого, факту проживання однією сім'єю заявника із загиблим військовослужбовцем, такий факт не підлягає встановленню в порядку окремого провадження, оскільки із заяви вбачається спір про право.

Також слід звернути увагу на те, що у справах про встановлення факту самотійного виховання дитини наявний спір про право, зокрема, спір щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та/або ухилення від участі у вихованні, який підлягає розгляду в порядку позовного провадження з обов'язковим залученням органу опіки та піклування. Такий факт одноосібного виховання дитини одним із батьків не може встановлюватись у безспірному порядку або за домовленістю батьків дитини, в тому числі на підставі укладеного між ними договору або на підставі судового рішення, ухваленого за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 201/5972/22 (провадження № 14-132цс23)).

Не може бути підставою для залишення без розгляду заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, з посиланням на існування спору про право, саме по собі заперечення заінтересованої особи, зокрема Міноборони України, проти наявності у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, оскільки між заявником та Міноборони України не може бути спору про право на отримання одноразової грошової допомоги, оскільки Міноборони України не є суб'єктом отримання такої соціальної допомоги (постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21).

Встановлення факту смерті особи на ТОТ та встановлення факту родинних стосунків з такою померлою особою можливо розглядати одночасно в порядку цивільного судочинства та окремого провадження, якщо за обставинами справи

не вбачається спору про право (постанова Верховного Суду від 14 грудня 2022 року у справі № 180/2132/21).

2.4. Суб'єктний склад: заявники та заінтересовані особи

Заявниками в окремому провадженні є особи, які звертаються до суду з метою встановлення або підтвердження юридичних фактів, необхідних для реалізації їхніх прав та законних інтересів, а також для підтвердження наявності чи відсутності беззаперечних прав.

У справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану заявниками найчастіше є батьки військовозобов'язаних, військовослужбовців, загиблих військовослужбовців; члени сім'ї загиблого військовослужбовця; жінки, які проживали із загиблим військовослужбовцем як чоловік і жінка без шлюбу; жінки в інтересах своїх неповнолітніх дітей; брати, сестри, діти загиблого військовослужбовця; баби, діди та інші родичі загиблого військовослужбовця; батьки, члени сім'ї та інші родичі цивільних осіб, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України; самі військовозобов'язані та військовослужбовці; особи, які були вимушені покинути своє місце проживання через збройну агресію рф проти України.

У справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, заявниками були матері народжених дітей, батько дитини, батьки дитини разом, а також інші родичі, зокрема, дід або баба, сестра/брат матері (тітка/дядько дитини), двоюрідна баба, їх представники.

У справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій ведуться активні бойові дії, або на ТОТ заявниками були як фізичні особи – члени сім'ї особи/військовослужбовця, так і юридичні особи, зокрема військова частина Збройних сил України (далі – ЗСУ). У даній категорії справ заявники просили встановити факт смерті рідних та близьких родичів. У заявах про встановлення факту смерті метою зазначалась необхідність отримання свідоцтва про смерть українського зразка, матеріальної допомоги на поховання та реалізації спадкових прав. Крім того, у заявах, поданих у зв'язку із загибеллю військовослужбовця під час ведення бойових дій, містяться посилання на те, що встановлення факту смерті необхідно для отримання виплат у зв'язку зі смертю особи, пов'язаною з виконанням обов'язків військової служби.

У справах про встановлення факту, що заявник є членом сім'ї загиблого військовослужбовця, або про встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця до суду звертались в переважній більшості жінки, які проживали однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем, але не перебували у шлюбі із ним; батьки, діти загиблого військовослужбовця, а також інші його

родичі (брати, сестри (повнолітні, неповнолітні), баба, опікун, рідні тітки, падчерки, пасинки).

У справах про встановлення фактів, що пов'язані з реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, реалізацією права на звільнення з військової служби, до суду переважно звертались чоловіки (військовозобов'язані, військовослужбовці), а також були випадки коли з такою заявою до суду звернулась жінка, яка просила встановити такий факт відносно її чоловіка. Варто зауважити, що майже у всіх випадках суди приймали рішення про відмову у відкритті провадження чи відмову від задоволенні таких заяв, з урахуванням того, що сімейним законодавством не передбачено підстав припинення батьківських обов'язків щодо виховання дитини, а визначена Сімейним кодексом України «невідчужуваність» сімейних обов'язків свідчить про неможливість відмови від них, зокрема від обов'язків щодо виховання дитини. Факт одноосібного виховання дитини одним із батьків може бути встановлений судом як одна з обставин, що складає предмет доказування у спорі між батьками дитини щодо виконання ними обов'язків з виховання дитини.

Із заявами про встановлення факту, що особа загинула саме внаслідок збройної агресії РФ проти України, до суду звертались батьки померлої особи або один із них, один із подружжя, який залишився живим, діти, рідні брати та сестри.

Щодо заінтересованих осіб слід зазначити про те, що у справах окремого провадження заявник ініціює справу, а заінтересовані особи мають юридичну зацікавленість, що може вплинути на їх права.

До заінтересованих осіб належать особи, які беруть участь у справі та мають у ній юридичну заінтересованість. Коло заінтересованих осіб визначається взаємовідносинами із заявником у зв'язку з обставинами, що підлягають встановленню і можуть вплинути на їх права та обов'язки. Участь у справі цих осіб обумовлюється тим, що із установленням окремих обставин заявник може реалізувати свої права у правовідносинах, у яких беруть участь і заінтересовані особи. Для цих осіб характерним є те, що їхні суб'єктивні права та обов'язки мають юридичний зв'язок із суб'єктивними правами і обов'язками заявників.

Права заінтересованих осіб перебувають у юридичному зв'язку із суб'єктивними правами заявників і обумовлюються встановленням юридичного факту. Інтереси заінтересованих осіб можуть суперечити інтересам заявника.

У ЦПК України не визначено осіб, які є заінтересованими у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які суд розглядає в порядку

окремого провадження. Коло заінтересованих осіб визначається залежно від мети встановлення фактів, взаємовідносин таких осіб із заявником у зв'язку з фактами, які підлягають встановленню і які можуть вплинути на їхні права та обов'язки (постанова Верховного Суду від 05 лютого 2025 року у справі № 183/4366/24).

Заінтересовані особи беруть участь у справах окремого провадження з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави.

Для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справ про встановлення фактів, які мають юридичне значення, у кожній справі суд, залежно від мети встановлення юридичного факту, зобов'язаний з'ясувати, які фізичні особи чи органи державної влади можуть бути заінтересовані у вирішенні такої справи.

Залучення до участі у справі окремого провадження всіх заінтересованих осіб має важливе значення, оскільки допомагає суду уникнути ухвалення незаконного рішення та виключити можливість появи в майбутньому конкуруючого рішення з іншою заінтересованою особою, а також сприяє повному і всебічному дослідженню всіх обставин справи.

Вирішуючи питання про те, яка саме заінтересована особа повинна бути залучена до участі у справі окремого провадження, крім зазначеного, слід також враховувати і взаємовідносини із заявником у зв'язку з обставинами, які підлягають встановленню і які можуть вплинути на їх інтереси та (або) обов'язки.

Частиною першою статті 294 ЦПК України передбачено, що саме на суд під час розгляду справ окремого провадження покладено обов'язок сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи.

Для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у кожній справі після її порушення суддя зобов'язаний з'ясувати, які фізичні особи і організації можуть бути заінтересовані у вирішенні цієї справи і підлягають виклику в судові засідання, у необхідних випадках запропонувати заявникові та заінтересованим особам подати додаткові докази на підтвердження заявлених вимог чи заперечень проти них (постанова Верховного Суду від 03 квітня 2024 року у справі № 405/2419/23).

Неправильне визначення такої особи заявником не є підставою для відмови в задоволенні заяви, оскільки заінтересовані особи повинні бути залучені до участі

у справі також з ініціативи суду або можуть вступити у справу з власної ініціативи (постанова Верховного Суду від 05 лютого 2025 року у справі № 183/4366/24).

Незазначення заявником заінтересованої особи у справах окремого провадження не може бути правовою підставою для залишення заяви без розгляду. Заінтересовані особи в окремому провадженні повинні бути залучені до участі у справі також з ініціативи суду або можуть вступити у справу з власної ініціативи (постанова Верховного Суду від 12 березня 2025 року у справі № 235/1547/24).

Заінтересованими особами у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану заявники переважно зазначають осіб, на права, обов'язки чи законні інтереси яких вплине той чи інший факт, що має юридичне значення, який просить встановити заявник в залежності від мети встановлення такого факту.

Зокрема, заінтересованими особами були визначені відповідні відділи державної реєстрації актів цивільного стану (далі – відділи ДРАЦС); Міноборони України; відповідні відділи Пенсійного фонду України (далі – ПФУ); відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП); відповідні військові частини; відповідні органи соціального захисту населення; міські, селищні ради; батьки, діти та інші родичі загиблих (померлих) військовослужбовців, померлих цивільних осіб.

Є непоодинокі випадки залучення до участі у справах заінтересованих осіб з ініціативи суду.

Проте траплялися випадки, коли заявники не зазначали заінтересованих осіб або неправильно їх визначали у таких справах, а суди не залучали до участі у справі належних заінтересованих осіб з власної ініціативи.

Водночас незалучення відповідної заінтересованої особи не може слугувати підставою для відмови у задоволенні заяви про встановлення факту, що має юридичне значення (постанови Верховного Суду від 10 липня 2024 року у справі № 686/11198/22, від 12 березня 2025 року у справі № 235/1547/24).

2.5. Докази і тягар доказування

Відповідно до частини першої статті 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Змагальність судочинства засновується на розподілі процесуальних функцій і відповідно – правомочностей головних суб'єктів процесуальної діяльності цивільного судочинства – суду та сторін (позивача та відповідача). Розподіл

процесуальних функцій об'єктивно призводить до того, що принцип змагальності втілюється у площині лише прав та обов'язків сторін. Отже, принцип змагальності у такому розумінні урівноважується з принципом диспозитивності та, що потрібно особливо підкреслити, – із принципом незалежності суду. Він знівельовує можливість суду втручатися у взаємовідносини сторін завдяки збору доказів самим судом. У процесі, побудованому за принципом змагальності, збір і підготовка усього фактичного матеріалу для вирішення спору між сторонами покладається законом на сторони. Суд тільки оцінює надані сторонам матеріали, але сам жодних фактичних матеріалів і доказів не збирає.

У позовному провадженні загальне правило доказування передбачає, що сторони зобов'язані самостійно збирати та надавати докази на підтвердження своїх вимог та заперечень. Збирання доказів за загальним правилом не є обов'язком суду (частина друга статті 12 ЦПК України). Суд наділений можливістю у виключних випадках збирати докази за власною ініціативою (частина сьома статті 81 ЦПК України).

Роль доказів в окремому провадженні особлива. Її зумовлює, зокрема, відсутність змагальності сторін, більша питома вага суду у питанні витребування доказів порівняно із позовним провадженням та обмежена дія принципу диспозитивності цивільного судочинства.

Справи окремого провадження розглядаються судом з дотриманням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду (частина третя статті 294 ЦПК України).

У частині другій статті 294 ЦПК України визначено, що з метою з'ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Отже, в справах окремого провадження законодавець наділив суд можливістю за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Практика Верховного Суду щодо застосування принципу змагальності в справах окремого провадження є сталою.

Так, у постановах від 25 жовтня 2023 року у справі № 607/1612/23, від 11 вересня 2024 року у справі 183/3496/234 Верховний Суд вказав, що у справах про встановлення факту, що має юридичне значення, не застосовується принцип змагальності, суд може за власною ініціативою збирати докази. Зазначене право суду передбачено частиною другою статті 294 ЦПК України.

Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції, якою залишено без змін рішення місцевого суду про відмову в задоволенні заяви про встановлення факту смерті особи на ТОТ, та передаючи справу на новий розгляд до суду апеляційної

інстанції, Верховний Суд вказав, що у разі наявності сумніву у достовірності наданих заявником доказів суд може за власною ініціативою збирати докази (постанова Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 759/4623/24).

Предмет доказування у зазначених справах залежить від юридичного факту, який має на меті встановити заявник. Докази мають достовірно підтверджувати факт, який підлягає встановленню.

До заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, можуть додаватися письмові докази; речові докази; дані, отримані з відкритих джерел; документи, видані відповідними органами; пояснення свідків.

Розглядаючи справи про встановлення певних фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану як заявники, так і суди стикаються з труднощами в зборі доказів, оскільки доступ до місць події може бути обмежений або неможливий через бойові дії або окупацію.

В оцінці доказів необхідно бути гнучкими, розуміти складні життєві обставини, які змушують заявників звертатись до суду з метою встановлення того чи іншого факту, що має юридичне значення, а рішення суду в такій категорії справ має ґрунтуватися на дотриманні вимог процесуального закону щодо повного та всебічного з'ясування обставин справи на підставі всіх поданих особами, які беруть участь у справі, доказів у сукупності (постанова Верховного Суду від 12 травня 2021 року у справі № 220/1582/20).

При встановленні факту народження або смерті на ТОТ суди повинні надавати оцінку документам, поданим заявником на підтвердження такого факту, в тому числі і документам, виданим органами та установами самопроголошених утворень, розташованих на окупованих територіях, з огляду на таке.

У статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» зазначено про те, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

У практиці Міжнародного суду ООН сформульовані так звані «Намібійські винятки», які узагальнено передбачають, що документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян. Такі винятки поширюються, зокрема на документи щодо реєстрації народжень та смертей.

Так, у Консультативному висновку Міжнародного суду ООН від 21 червня 1971 року «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» зазначено, що у той час, як офіційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення дії мандата, є незаконними і недійсними, ця недійсність не може бути застосовна до таких дій, як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів.

У практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) розвинений принцип узгодженості спірного питання, зокрема, у справах «Лоїзиду проти Туреччини», заява № 15318/89, рішення від 18 грудня 1996 року (CASE of Loizidou v. Turkey, рішення), «Кіпр проти Туреччини», заява № 25781/94, рішення від 10 травня 2001 року (CASE of Cyprus v. Turkey), «Мозер проти Республіки Молдови та Росії», заява № 11138/10, рішення від 23 лютого 2016 року (CASE of Mozer v. the Republic of Moldova and Russia). ЄСПЛ наголосив, що першочерговим завданням для прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони (тобто є окупованою).

Під час розгляду справ про встановлення фактів смерті або народження на ТОТ можуть застосовуватися названі загальні принципи («Намібійські винятки»), сформульовані в рішеннях Міжнародного суду ООН та ЄСПЛ, у контексті як мінімум «реєстрації народжень, смертей і шлюбів», на основі документів, виданих закладами, що знаходяться на окупованій території, у сукупності з іншими доказами, для встановлення можливих фактів, оскільки встановлення цих фактів має істотне значення для реалізації прав громадян України.

Верховний Суд у своїх постановках неодноразово на це вказував (постанови Верховного Суду від 12 травня 2021 року у справі № 220/1582/20, від 24 квітня 2024 року у справі № 334/7625/23, від 11 вересня 2024 року у справі № 183/3496/24).

Рішення суду про встановлення факту народження або встановлення факту смерті має ґрунтуватись на повному і всебічному з'ясуванні обставин справи на підставі всіх поданих доказів у сукупності. У тому числі з урахуванням інформації, яка міститься у документах, виданих органами та установами самопроголошених утворень, розташованих на окупованих територіях (постанови Верховного Суду від 07 вересня 2022 року у справі № 759/531/21, від 23 березня 2023 року у справі № 753/8033/22).

Правова оцінка документам, поданим заявником на підтвердження факту народження на ТОТ, зокрема, документам, виданим органами та установами

самопроголошених утворень, розташованих на окупованій території України, надається судом цивільної юрисдикції в сукупності з доказами під час розгляду заяви про встановлення факту народження на ТОТ в порядку статті 317 ЦПК України, а не органами державної реєстрації актів цивільного стану (постанова Верховного Суду від 23 листопада 2022 року у справі № 759/7001/22).

У постанові від 13 березня 2024 року у справі № 169/410/23 Верховний Суд вказав, що, надаючи оцінку, зокрема, свідоцтву про народження дитини, довідці медичного характеру, як доказам потрібно враховувати, що хоча такі документи не є юридично дійсними, але вони можуть підтверджувати, що певна установа, яка не діє відповідно до українського законодавства, але *de facto* існує на тимчасово окупованій території, зафіксувала факт народження дитини.

Суди попередніх інстанцій не врахували, що надання оригіналу свідоцтва про смерть, виданого органами окупаційної влади, наразі є значно ускладненим і пов'язаним із ризиками для життя і здоров'я відвідування тимчасово окупованої території (постанова Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 759/4623/24).

Посилання заявника на «Намібійський виняток» не дає підстав для висновку, що факт смерті може підтверджуватись лише документами, виданими органами на непідконтрольній території, заявник зобов'язаний надати також інші докази (постанова Верховного Суду від 20 грудня 2018 року у справі № 707/1607/16-ц).

2.6. Негайне виконання судових рішень у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 317 ЦПК України ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, підлягає негайному виконанню.

Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи (частина п'ята статті 317 ЦПК України).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 430 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішень у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства.

Рішення суду про встановлення факту народження або смерті не замінює документів, що видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану, та є підставою для державної реєстрації народження або смерті в цих органах.

Негайне виконання судових рішень у даній категорії справ є виправданим, оскільки державна реєстрація народження або смерті дозволяє оперативно здійснити юридичні дії, пов'язані з цими фактами.

Цей процес є важливим для правового регулювання багатьох питань, що виникають після народження або смерті особи, особливо в умовах окупації, коли доступ до офіційних установ обмежений або неможливий.

Практика судів України демонструє послідовний підхід щодо доцільності застосування негайного виконання рішень у справах про встановлення факту народження або смерті особи, особливо якщо така подія сталася на ТОТ. Це обґрунтовується необхідністю захисту прав та інтересів особи, яка народилась, а також родичів особи, яка померла, та забезпечення їх соціального захисту.

Абзацом другим частини четвертої статті 317 ЦПК України визначено, що рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. Можливість оскарження рішення суду про встановлення факту смерті узгоджується з принципом справедливості.

У разі оскарження рішення про встановлення факту смерті особи та скасування такого рішення судом апеляційної інстанції, заінтересована особа не позбавлена права на звернення до суду із заявою про поворот виконання рішення суду, оскільки по суті поворот виконання спрямований на відновлення саме її прав.

3. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ ОСОБИ НА ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ ВЕДУТЬСЯ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ, АБО НА ТОТ

Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України визначено статтею 317 ЦПК України.

Законом України від 01 липня 2022 року № 2345-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях» статтю 317 ЦПК України викладено в новій редакції.

Так, у частині першій статті 317 ЦПК України закріплено, що заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім'ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Тобто законодавець визначив, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану справи про встановлення факту народження особи підлягають розгляду будь-яким місцевим судом України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання заявника.

Крім того, законодавець розширив коло осіб, які мають право звернутися до суду з метою встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на ТОТ.

За подання до суду заяви про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на ТОТ, справляється судовий збір за ставкою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У частинах другій та четвертій статті 317 ЦПК України зазначено, що справи про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення про встановлення факту народження на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, не зупиняє його виконання (абзац 2 частини четвертої статті 317 ЦПК України).

3.1. Особи, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Частиною першою статті 317 ЦПК України встановлено коло осіб, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

Так, заявниками у зазначених справах можуть бути батьки або один з них, їхні представники, члени сім'ї, опікун, піклувальник, особа, яка утримує та виховує дитину, або інші законні представники дитини.

Заяви про встановлення факту народження особи в порядку статті 317 ЦПК України в переважній більшості подавали матері народжених дітей або обидва з батьків. У окремих випадках заявниками були батько дитини, рідше дід, баба, тітка дитини, дядько дитини.

У справах № 711/4671/24, № 751/5139/22, № 463/1005/23 заявниками є мати, батько та обое з батьків.

Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 червня 2024 року у справі № 711/4671/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119745034>; рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02 грудня 2022 року у справі № 751/5139/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107744169>; рішення Личаківського районного суду м. Львова від 15 лютого 2023 року у справі № 463/1005/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109093724>.

У справі № 749/23/23 про встановлення факту народження дитини на ТОТ заявником є дід дитини. Відсутність можливості у батьків дитини звернутися до суду із такою заявою обґрунтовував тим, що вони перебувають в АР Крим, тобто на ТОТ, з якої вони не можуть виїхати через відсутність свідоцтва про народження дитини.

У цій справі немає загального доступу до судового рішення, оскільки інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108472135>.

Заявником у справі № 279/3597/22 про встановлення факту народження дитини на ТОТ є рідна тітка дитини. Заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту народження племінника на ТОТ, адже батьки позбавлені такої можливості через подальше перебування на ТОТ. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області заяву задовольнив.

Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 22 серпня 2022 року у справі № 279/3597/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106001344>.

Також наявні випадки звернення до суду баби дитини із заявою про встановлення факту народження дитини.

Наприклад, рішення Вінницького районного суду Вінницької області від 14 вересня 2022 року у справі № 128/2073/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106226852>; рішення Татарбунарського районного суду Одеської області від 26 квітня 2023 року у справі № 515/605/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110465403>; рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2022 року у справі № 712/3433/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104409590>.

Як свідчить судова практика, заявниками у зазначеній категорії справ були також інші родичі, зокрема у справі № 544/224/22 такою особою є двоюрідна бабуся.

Заявлений нею до встановлення юридичний факт обґрунтовано тим, що її племінник уклав шлюб, під час перебування в якому у подружжя народився син на ТОТ. Батьки дитини не мають статусу внутрішньо переміщених осіб, що перемістилася на підконтрольну територію України унаслідок окупації, а тому не мають іншого документально підтвердженого місця проживання на території України, окрім м. Донецьк.

Рішенням Пирятинського районного суду Полтавської області від 16 лютого 2022 року у справі № 544/224/22 заяву задоволено, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103342655>.

Місцевий суд не вбачав підстав ставити під сумнів відомості, зазначені в заяві про встановлення факту народження, з огляду на те, що заяву подано двоюрідною бабусею народженої особи, тоді як батьки дитини є громадянами України, що відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» є підставою для набуття дитиною громадянства України за народженням; перебувають у зареєстрованому шлюбі.

Зазначений вище суб'єктний склад учасників справи не суперечить нормам чинного законодавства та практиці Верховного Суду у подібних правовідносинах (постанови Верховного Суду від 26 червня 2024 року у справі № 759/17678/22; від 13 березня 2024 року у справі № 169/410/23; від 10 липня 2024 року у справі № 761/32986/23; від 21 серпня 2024 року у справі № 752/2623/24).

Визначення походження дитини при встановленні факту її народження ТОТ

Права та обов'язки матері, батька та дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Сімейним кодексом України (далі – СК України).

Відповідно до частини першої статті 122 СК України дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя

визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається: 1) за заявою матері та батька дитини; 3) за рішенням суду (стаття 125 СК України).

Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану (частина перша статті 126 СК України).

За відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду (стаття 128 СК України).

За положеннями частини першої статті 135 СК України при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі встановлення факту народження особи на ТОТ підставою для внесення відомостей про батьків дитини є відповідне рішення суду, яким встановлені такі дані (постанова Верховного Суду від 21 серпня 2024 року у справі № 752/2623/24).

Згідно з частиною третьою статті 317 ЦПК України у рішенні про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

Саме рішення суду про встановлення такого факту є підставою для державної реєстрації народження та для внесення відомостей про батьків дитини відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду (постанови Верховного Суду від 23 листопада 2022 року у справі № 759/7001/22, від 13 березня 2024 року у справі № 169/410/23 та від 24 квітня 2024 року у справі № 761/13911/23).

У постанові від 26 червня 2024 року у справі № 759/17678/22 Верховний Суд вказав про те, що зазначення у судовому рішенні особи матір'ю дітей не є виходом

за межі вимог заяви про встановлення факту народження дитини на ТОТ. Свідоцтво про народження дитини, видане на ТОТ, не є юридично дійсними, але може підтверджувати, що певна установа, яка не діє відповідно до українського законодавства, але *de facto* існує на тимчасово окупованій території, зафіксувала факт народження дитини у певної особи.

Заява про встановлення факту народження дитини, подана до суду матір'ю та батьком дитини спільно, є спільною заявою батьків дитини, які не перебувають у шлюбі, про визнання батьківства. При цьому батько, подаючи заяву про встановлення факту народження дитини від нього, підтверджує своє батьківство, що дає підстави для внесення запису про батька дитини в судовому порядку та унеможливорює застосування процедури запису про батька дитини, якщо батьківство не встановлене (постанова Верховного Суду від 10 липня 2024 року у справі № 761/32986/23).

Аналізуючи викладене, можна виснувати, що при встановленні факту народження дитини на ТОТ одночасно може бути визначено і її походження.

Виявлено і випадки, коли суди відмовляли у відкритті провадження у таких справах з огляду на те, що згідно з копіями свідоцтв про народження дітей їх батьки є громадянами рф, а отже, діти отримали у встановленому порядку громадянство рф.

Так, у справі № 463/7464/22 суд відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки, встановивши, що дитина народжена батьками, які є громадянами рф, зробив висновок, що може виникнути спір щодо проведення державної реєстрації дитини та надання їй громадянства України.

Ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 17 жовтня 2022 року у справі № 463/7464/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106775726>.

Подібний висновок викладено і в ухвалі Личаківського районного суду м. Львова від 28 червня 2023 року у справі 463/5378/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111985104>.

Ухвалюючи такі судові рішення, суди посилались на висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/2. Велика Палата Верховного Суду зазначила, що прийняття до громадянства України або припинення громадянства України здійснюється шляхом видання указів Президента України. В Україні існує єдине громадянство, що закріплено у статті 4 Конституції України. Принцип існування єдиного громадянства, який визначений в Основному Законі України, має поважатися як іншими державами, так і окремими особами.

3.2. Заінтересовані особи у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

У переважній більшості випадків заінтересованими особами у справах зазначеної категорії є відповідні відділи ДРАЦС, до повноважень яких, зокрема, належить проведення реєстрації народження.

Рішення Томашпільського районного суду Вінницької області від 06 травня 2024 року у справі № 146/720/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118859835>; рішення Острозького районного суду Рівненської області від 10 жовтня 2022 року у справі № 567/1246/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106696855>.

Водночас заінтересованими особами у справах щодо встановлення факту народження можуть бути й інші особи, зокрема родичі заявника (якщо встановлення такого факту може вплинути на їх права й обов'язки).

Так, у справі № 712/3433/22 за заявою бабусі про встановлення факту народження дитини заінтересованими особами є батьки дитини (рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2022 року у справі № 712/3433/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104409590>).

3.3. Мета встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Метою встановлення такого факту народження є необхідність державної реєстрації народження дитини, підтвердження громадянства України, отримання свідоцтва про народження, отримання закордонного паспорта, оформлення соціальних виплат і пільг та реалізація в подальшому дитиною всіх належних їй прав та свобод громадянина України.

Верховний Суд зазначив, що державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою, зокрема, фактів народження фізичної особи та її походження. Свідоцтво про народження є основним документом, що засвідчує особу дитини до отримання паспорта громадянина України. Від наявності в дитини такого документа залежить виникнення у неї та реалізація особистих немайнових та майнових прав (постанова Верховного Суду від 31 січня 2024 року у справі № 643/1873/23).

У справі № 128/2073/22 метою встановлення факту народження дитини на ТОТ є реєстрація народження дитини у відповідному відділі ДРАЦС України задля підтвердження громадянства України та для реалізації у подальшому дитиною всіх належних їй прав та свобод громадянина України (рішення

Вінницького районного суду Вінницької області від 14 вересня 2022 року у справі № 128/2073/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106226852>).

У справі № 567/1246/22 метою встановлення факту народження дитини в судовому порядку зазначено державну реєстрацію народження дитини у відповідних державних органах, отримання свідоцтва про її народження як громадянки України (рішення Острозького районного суду Рівненської області від 10 жовтня 2022 року у справі № 567/1246/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106696855>).

Метою встановлення юридичного факту у справі № 638/5699/22 є встановлення факту народження на ТОТ (рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 14 жовтня 2022 року у справі № 638/5699/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106792758>).

У випадках коли в заяві не зазначалося, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами він підтверджується, такі заяви суди залишали без руху мотивованими ухвалами.

3.4. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують факт народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Законодавством України встановлено позасудовий порядок реєстрації народження дитини.

Відповідно до частин першої, другої статті 13 Закону України від 01 липня 2010 року № 2398-VI «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України. Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі. Державна реєстрація народження проводиться шляхом внесення відомостей в Державний реєстр актів цивільного стану громадян, з видачею Свідоцтва про народження, що підтверджує факт реєстрації народження дитини.

У разі неможливості реєстрації факту народження особи в порядку дотримання адміністративної процедури, зазначений факт може бути встановлений в судовому порядку відповідно до пункту 7 частини першої статті 315 ЦПК України.

У справах щодо встановлення факту народження особи на ТОТ суди зазначали, що заявники попередньо звертались до відповідного відділу ДРАЦС для отримання свідоцтва про народження дитини, в чому їм було відмовлено та роз'яснено про необхідність звернення до суду з відповідною заявою в порядку статті 317 ЦПК України для встановлення такого юридичного факту.

Серед основних причин, які унеможливають отримання чи відновлення документів у позасудовому порядку, є: особа використала всі можливості отримання документів у позасудовому порядку; документи, видані органами та установами самопроголошених утворень, розташованих на ТОТ, не визнаються державними органами України; неможливість зареєструвати народження дитини в органах ДРАЦС через відсутність документів встановленого зразка згідно з законодавством України, які засвідчують цей факт; неможливість зареєструвати народження дитини у зв'язку із припиненням діяльності державних органів влади України, зокрема органів ДРАЦС України, на ТОТ; втрата документів через бойові дії або евакуацію, або наявність помилок в зазначених документах; небезпека для заявників (отримання документів на ТОТ часто пов'язано з ризиком для життя громадян, які змушені звертатися до суду як до єдиної інстанції для вирішення питання).

Так, у справі № 335/381/24 заявник зазначала, що її дочка народилась у м. Токмак Пологівського району Запорізької області, яке є тимчасово окупованим (згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309), вона не мала можливості у передбачений законом спосіб зареєструвати факт народження в органах ДРАЦС у зв'язку із тим, що наявні документи не відповідають формі, визначеній законом, єдиною підставою для державної реєстрації народження дочки є рішення суду (рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12 січня 2024 року у справі № 335/381/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116244791>).

Підставою звернення до суду у справі № 751/5139/22 заявник вказав неможливість реєстрації факту народження дитини в зв'язку з тим, що офіційні документи, що посвідчують зазначений факт, завірені органом окупаційної влади, який діє на непідконтрольній Україні території (довідка про народження дитини та свідоцтво про народження дитини, видані Бахчисарайським районним відділом запису актів цивільного стану Департаменту запису актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим) (рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова від 02 грудня 2022 року у справі № 751/5139/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107744169>).

Звертаючись до суду про встановлення факту народження дитини у м. Бердянськ Запорізької області, заявник зазначала, що станом на 09 травня 2022 року Бердянська територіальна громада (м. Бердянськ) є окупованою територією, тому зареєструвати народження сина та отримати свідоцтво про його народження у заявниці немає можливості, оскільки орган ДРАЦС на цій території не працює (рішення Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 14 червня 2022 року у справі № 632/479/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104745788>).

Отже, головною причиною неможливості заявників здійснити реєстрацію народження дитини в порядку адміністративної процедури є збройна агресія РФ та активні бойові дії на території України, окупація певної частини території України, що призвело до втрати документів про народження, їх знищення, а також неможливість зареєструвати народження дитини у зв'язку із припиненням діяльності державних органів влади України, зокрема органів ДРАЦС України на ТОТ, або відсутність таких органів. Головна ж причина відсутності можливості у заявників зареєструвати народжену на ТОТ дитину в загальному порядку на території України зумовлена тим, що офіційні документи, що посвідчують зазначений факт, завірені органом окупаційної влади, та не можуть бути прийняті органами ДРАЦС, а тому цей факт підлягає встановленню в судовому порядку, і вже рішення суду є підставою для державної реєстрації народження дитини.

Слід звернути увагу на те, що у справі № 552/389/22, яка перебувала у провадженні Київського районного суду м. Полтави, відмовлено у задоволенні заяви про встановлення факту народження дитини, оскільки заявник не надав доказів попереднього звернення до відповідного органу ДРАЦС.

Разом з тим, у постанові Верховного Суду від 23 листопада 2022 року у справі № 759/7001/22 викладено висновок про можливість розгляду судами заяв про встановлення факту народження або смерті на ТОТ без попереднього звернення до органу ДРАЦС та отримання відмови цього органу.

Цю позицію Верховний Суд обґрунтував тим, що відмова у відкритті провадження в такій справі з підстав попереднього незвернення до органу РАЦС, неотримання відмови у проведенні державної реєстрації народження та необхідності подальшого оскарження такої відмови в порядку адміністративного судочинства не ґрунтується на положеннях чинного законодавства, оскільки встановлення такого факту саме судом безпосередньо передбачено в статті 317 ЦПК України, яка не вимагає від заявників вчинення інших дій перед зверненням до суду з відповідною заявою, тобто надає можливість відразу звернутися до будь-якого суду цивільної юрисдикції.

Подібні висновки викладено в постановках Верховного Суду від 13 березня 2024 року в справі № 169/410/23, від 24 квітня 2024 року в справі № 761/13911/23, від 26 червня 2024 року в справі № 759/17678/22.

3.5. Особливості доказування у справах про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

3.5.1. Належність та допустимість доказів щодо встановлення факту народження особи

Роль доказів у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, особлива. Її зумовлює, зокрема, відсутність змагальності сторін, більша питома вага суду у питанні витребування доказів порівняно із позовним провадженням. Обов'язок доказування покладається на сторони цивільного процесу. Загалом у ЦПК України збережено положення, за якого суд не може збирати докази, що стосуються предмета справи, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у разі, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених ЦПК (частина сьома статті 81 ЦПК України).

Відповідно до статті 318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

Значення доказів у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, зумовлена і умовами, за якими визначається належність таких справ до юрисдикції суду.

Згідно з матеріалами справ та копіями судових рішень, надісланих судами, для підтвердження факту народження дитини заявники надавали такі документи: паспорти громадянина України батьків, заявників, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, медичні документи, видані органами і установами, що знаходяться на ТОТ (медичне свідоцтво про народження, обмінна карта, видана пологовим будинком, або її копія, виписний епікриз із акушерського стаціонару, протокол первинного лікарського огляду новонародженого, картка профілактичних щеплень), в окремих випадках – довідка для призначення і виплати одноразової допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, довідка про реєстрацію місця проживання новонародженого, повідомлення про реєстрацію в системі індивідуального (персонального) обліку, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, а також інші докази: фотографії певних подій, результати медичних досліджень, покази свідків тощо.

Разом з тим, трапляються випадки, коли відсутні медичні документи про народження дитини або дитина народилася поза межами медичного закладу.

Так, у справі № 279/3510/22 заявниця зазначила, що на обліку у закладах охорони здоров'я не перебувала, жодного медичного документа на підтвердження вагітності, пологів не має, народила дитину поза медичним закладом. У цій справі за її клопотанням було призначено судово-генетичну експертизу, за результатами якої біологічне батьківство та біологічне материнство відносно дитини чоловічої генетичної статі було практично доведено (рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 18 листопада 2022 року у справі № 279/3510/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107608320>).

У зазначеній категорії справ у більшості випадків заявники подавали як докази свідоцтва про народження, видані органами окупаційною влади, а також медичні документи та документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Під час обґрунтування судових рішень про встановлення фактів народження дитини на ТОТ суди застосовували «Намібійські винятки», сформульовані у рішеннях Міжнародного суду ООН та ЄСПЛ, та надавали оцінку інформації, що містилася у документах про народження дитини, виданих органами окупаційної влади.

3.5.2. Документи, видані на ТОТ, як докази встановлення факту народження особи та їх правова оцінка

У заяві про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ повинно бути зазначено, який факт просить встановити заявник та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують цей факт, що відповідає змісту частини першої статті 318 ЦПК України.

Як уже зазначалось, на підтвердження факту народження дитини на ТОТ заявники надавали до суду як докази документи, видані органами окупаційної влади.

Правова оцінка документів, поданих заявником на підтвердження факту народження дитини на ТОТ, зокрема документів, виданих органами та установами самопроголошених утворень, розташованими на окупованій території України, надається судом цивільної юрисдикції в сукупності з іншими доказами під час розгляду заяви про встановлення факту народження особи на ТОТ в порядку статті 317 ЦПК України.

Зазначене узгоджується зі змістом частини другої статті 319 ЦПК України, відповідно до якої рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації

в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Надаючи оцінку актам окупаційної влади щодо народження дитини, суди повинні застосовувати «Намібійські принципи»: документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання тягне за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян.

У справі № 441/530/23 суд задовольнив заяву про встановлення факту народження дитини на підставі таких доказів: копія медичного свідоцтва про народження, виданого Центральною міською лікарнею № 3 міста Донецька невизнаної так званої ДНР, копія паспорта, копія відповіді Городоцького відділу ДРАЦСу Львівському районі Львівської області, копії протоколів ультразвукового дослідження, копія медичного свідоцтва про народження, виданого Центральною міською лікарнею № 3 міста Донецька невизнаної так званої ДНР (рішення Городоцького районного суду Львівської області від 13 березня 2023 року у справі № 441/530/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109492724>).

У справі № 749/23/23 заявник на підтвердження факту народження його онука на території Криму надав такі докази: копію свідоцтва про народження, копію свідоцтва про шлюб, копію талона відомості акушерського стаціонару про породіллю та копію виписного епікризу. Зазначені документи видані медичною установою Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь.

Інформація щодо цієї справи заборонена для оприлюднення згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108472135>.

У зазначених справах суди застосували практику Міжнародного суду ООН, яким сформовані такі звані «Намібійські винятки».

Разом з тим, у справі № 346/3648/23 місцевий суд відмовив у встановленні факту народження дитини з огляду на те, що заявник не надав належних, допустимих та достовірних доказів народження дитини на ТОТ (для підтвердження народження дитини заявник надала відео та фото світлини із зображенням дитини та матері (себе) в пологовому будинку, а також фотосвітлини з браслетом/біркою, на якому міститься запис про дитину, її стать, дата та час народження).

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду, що надані заявницею докази не можуть вважатися належними, достатніми та достовірними на підтвердження того, що зображена на них дитина народжена саме заявницею.

Під час апеляційного перегляду справи було проведено генетичну експертизу, згідно з висновками якої підтверджено материнство щодо дитини.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про задоволення заяви про встановлення факту народження дитини на ТОТ.

Рішення Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 07 липня 2023 року у справі № 346/3648/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112051802>; постанова Івано-Франківського апеляційного суду від 26 жовтня 2023 року у справі № 346/3648/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114476037>.

Таким чином, розглядаючи заяви про встановлення факту народження дитини, суди у переважній більшості випадків оцінювали такі докази: документи та медичні висновки про народження, видані на ТОТ. При цьому, за відсутності належних і допустимих доказів, суди встановлювали факт народження дитини на підставі висновку генетичної експертизи.

Результати узагальнення свідчать, що при розгляді цивільних справ про встановлення факту народження дитини суди, як правило, з'ясовують фактичні обставини справи, досліджують подані докази та перевіряють пояснення сторін. У більшості випадків заяви про встановлення факту народження дитини було задоволено.

Слід зазначити, що виявлено випадки звернення до різних судів однієї і тієї самої особи про встановлення факту народження однієї і тієї самої дитини.

Так, до прикладу, одна і та сама особа звернулась з різницею в 10 днів до двох різних судів Вінницької області, і наразі існує два судових рішення, що набрали законної сили (справа № 930/1540/22 та справа № 131/701/22), щодо підтвердження факту народження однієї і тієї самої дитини, за заявою однієї і тієї заявниці, за одних і тих самих обставин.

Однак відповідно до пункту 3 частини першої статті 186 ЦПК України суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у провадженні цього чи іншого суду є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. До справ окремого провадження вказана норма процесуального права застосовується.

Керуючись зазначеними нормами права суд відмовив у відкритті провадження про встановлення факту народження дитини на ТОТ у справах № 461/2831/23 (ухвала Галицького районного суду м. Львова від 24 квітня 2023 року,

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110415661>); № 461/4078/23 (ухвала Галицького районного суду м. Львова від 24 травня 2023 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111093012>).

Також слід звернути увагу на те, що із заявами про встановлення факту народження дитини на ТОТ заявники іноді звертаються через занадто тривалий проміжок часу, до прикладу, у справі № 146/720/24 заявник звернувся до суду в травні 2024 року, а дитина народилася в квітні 2015 року (тобто через 9 років); у справі № 297/1488/22 стосовно дитини, яка народилася на ТОТ 09 грудня 2014 року, із заявою про встановлення факту народження заявник звернувся 06 червня 2022 року (через 7,5 років).

Хоча звернення до суду із такою заявою законодавством ніяким строком не обмежено, зазначене може викликати сумніви щодо добросовісності заявників, які, зволікають з оформленням правового статусу дитини, що не сприяє повній і всебічній реалізації прав і інтересів дитини як громадянина України.

4. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ ОСОБИ/ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ ВВЕДЕНО ВОЄННИЙ СТАН, АБО ТОТ

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі:

- 1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою;
- 2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Тобто державна реєстрація факту смерті органами ДРАЦС за нормами законодавства проводиться на підставі документа встановленої форми про смерть або рішення суду про встановлення факту смерті.

Особливості провадження у справах про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ такі, як і у справах про встановлення факту народження, а саме: підсудність справ будь-якому місцевому суду України, незалежно від місця проживання (перебування) заявника; заява розглядається невідкладно; судові рішення підлягає негайному виконанню.

Звертаємо увагу, що за подання заяви про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ також справляється судовий збір.

Однак слід зазначити, що законодавством передбачено і випадки, коли судовий збір у такій категорії справ не справляється.

Так, судовий збір не справляється за подання заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (пункт 7 частини другої статті 3 Закону України «Про судовий збір»).

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, зокрема, заявники у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, втрати документів, необхідних для отримання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно (пункт 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»)

4.1. Підсудність справ про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

За змістом статті 317 ЦПК України заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, може бути подана заявником до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від його місця проживання (перебування).

Згідно із наведеною нормою ЦПК України суд не наділений правом передавати за підсудністю до іншого суду заяву особи про встановлення факту смерті на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

Загалом суди України, розглядаючи заяви про встановлення факту смерті на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, дотримуються положень абзацу другої частини першої статті 317 ЦПК України щодо їх розгляду незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Водночас наявні випадки направлення справ цієї категорії за підсудністю до іншого суду за місцем проживання заявника.

Судам слід звертати увагу на те, що територіальна підсудність справ на окупованих територіях визначається розпорядженням Верховного Суду про визначення територіальної підсудності справ, де також відображено перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану, та перелік судів, територіальну підсудність яких відновлено.

Так, у справі № 758/5855/22 Подільський районний суд міста Києва направив заяву онука, заінтересована особа – Подільський відділ ДРАЦС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення факту смерті баби заявника на ТОТ, за підсудністю до іншого суду – Голосіївського районного суду міста Києва. За висновком суду в даному випадку визначальним є місце проживання заявника, яке територіально відноситься до Голосіївського району міста Києва (ухвала Подільського районного суду міста Києва від 26 липня 2022 року у справі № 758/5855/22, <https://revestr.court.gov.ua/Review/105447260>).

До прикладу, у справі № 381/3750/22 ухвалою міськрайонного суду за підсудністю до іншого міськрайонного суду направлено справу за заявою військової частини, заінтересовані особи: Фастівський відділ ДРАЦС у Фастівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ, про встановлення факту смерті військовослужбовця. Висновок про непідсудність вказаної справи саме суду, до якого подано заяву, обґрунтовано положеннями частини першої статті 316 ЦПК України, за якою заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем проживання цієї особи. Оскільки місцезнаходженням військової частини є селище у Бориспільському районі Київської області, Фастівський міськрайонний суд Київської області передав справу на розгляд до Бориспільського міськрайонного суду Київської області (ухвала Фастівського міськрайонного суду Київської області від 02 грудня 2022 року у справі № 381/3750/22, <https://revestr.court.gov.ua/Review/107659445>).

Такі випадки є поодинокими, здебільшого суди, як правило, враховують рекомендації Верховного Суду та відповідні судові рішення й розпорядження Верховного Суду про визначення територіальної підсудності справ.

Так, у справі № 462/1469/23 ухвалою судді Залізничного районного суду м. Львова заяву дочки про встановлення факту смерті батька на ТОТ передано на розгляд Межівському районному суду Дніпропетровської області. Направляючи справу за підсудністю, суд зазначив, що зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання заявника є місто Кремінна Луганської області, яке

територіально відноситься до юрисдикції Кременського районного суду Луганської області. Розпорядженням Верховного Суду територіальну підсудність судових справ Кременського районного суду Луганської області визначено за Межівським районним судом Дніпропетровської області (ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 28 лютого 2023 року у справі № 462/1469/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109278815>).

У справі № 462/1486/23 ухвалою Залізничного районного суду м. Львова заяву дочки про встановлення факту смерті батька на ТОТ передано на розгляд Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська з тих підстав, що зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання заявника – смт Донське Волноваського району Донецької області, яке територіально відноситься до юрисдикції Волноваського районного суду Донецької області. Однак, розпорядженням Верховного Суду територіальну підсудність судових справ Волноваського районного суду Донецької області визначено за Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 01 березня 2023 року у справі № 462/1486/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109295698>).

У надісланому Львівським апеляційним судом узагальненні судової практики щодо встановлення факту смерті особи під час дії воєнного стану або на ТОТ зазначено, що одним із проблемних питань, що виникають під час розгляду заяв про встановлення факту смерті, є «необмежена» підсудність, що може бути підґрунтям для зловживань та потребує врегулювання.

Верховний Суд звертає увагу судів на те, що необмежена підсудність, навпаки, має переваги, оскільки дозволяє особі, яка ініціює питання встановлення факту смерті фізичної особи на непідконтрольній Україні території, реалізувати своє право незалежно від свого місця проживання.

4.2. Особи, які можуть бути заявниками у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

До 07 серпня 2022 року стаття 317 ЦПК України визначала особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, згідно з абзацом другим частини першої якої заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Законом України від 01 липня 2022 року № 2345-IX внесено зміни до статті 317 ЦПК України та викладено абзац другий частини першої цієї статті у такій редакції: «Заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім'ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов'язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника».

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (частина друга статті 3 СК України).

Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства (частина четверта статті 3 СК України).

Згідно з абзацом третім пункту 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 03 червня 1999 року № 5-рп/99 у справі про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї» членами сім'ї є, зокрема особи, які постійно з ним мешкають і ведуть спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають з особою у безпосередніх родинних зв'язках (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).

Якщо особа, яка звернулася до суду на підставі частини першої статті 317 ЦПК України, не є членом сім'ї померлого, вона має надати докази того, що встановлення факту смерті особи впливає на її права, обов'язки чи законні інтереси.

При вирішенні питання відкриття провадження у справі про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, суд повинен перевірити, чи має право заявник ініціювати встановлення зазначеного факту.

З урахуванням змісту статті 317 ЦПК України недоведеність права на звернення із заявою про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на ТОТ, визначеній такою відповідно до законодавства, є самостійною підставою для відмови у задоволенні заяви.

Заяви про встановлення факту смерті особи в порядку статті 317 ЦПК України в переважній більшості були подані одним з батьків померлого, одним з дітей, дружиною/чоловіком.

Також заявниками у такій категорії справ були рідні та двоюрідні брати і сестри, дід, баба, онуки, невістка, племінники (рішення Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 07 липня 2023 року у справі № 383/1127/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112075551>; рішення Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 16 серпня 2022 року у справі № 401/1946/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105812491>; рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 13 липня 2023 року у справі № 286/1848/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112370735>; рішення Кам'янського районного суду Черкаської області від 23 квітня 2024 року у справі № 696/355/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118643976>; рішення Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 14 листопада 2022 року у справі № 394/686/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107288555>; рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 06 листопада 2023 року у справі № 127/34175/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114715434>).

Слід зазначити, що до судів із заявами про встановлення факту смерті зверталися й особи, які не є родичами померлих.

Аналіз розглянутих судами справ про встановлення факту смерті в порядку статті 317 ЦПК України свідчить про те, що із такими заявами звертаюся як члени сім'ї та близькі родичі, так і особи, які мають право на спадкування після смерті померлого, отримання матеріальної допомоги тощо.

Так, у справі № 486/1499/23 до міського суду із заявою звернулася заявник, яка не є родичем померлої, однак є спадкоємцем за заповітом, зазначаючи, що спадкодавець померла на ТОТ, встановлення зазначеного факту їй необхідне для державної реєстрації смерті померлої особи та в подальшому спадкування за заповітом. Рішенням міського суду заяву задоволено з підстав її доведеності (рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 27 вересня 2023 року у справі № 486/1499/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113758069>)

Зазначений суб'єктний склад не суперечить нормам законодавства.

Окремо слід звернути увагу на те, що заявником у такій категорії справ була також військова частина, яка просила встановити факт смерті військовослужбовця.

Так, Кіцманський районний суд Чернівецької області у справі № 718/1463/24 задовольнив заяву військової частини про встановлення факту смерті військовослужбовця, мотивуючи це тим, що смерть настала на ТОТ під час виконання бойових завдань у складі підрозділу військової частини в умовах воєнного стану. Суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви з метою правомірного виключення військовослужбовця зі списків особового складу Збройних Сил України (рішення Кіцманського районного суду Чернівецької області від 07 червня 2024 року у справі № 718/1463/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119585508>).

У справі № 295/4812/23 військова частина просила встановити факт смерті військовослужбовця, який, перебуваючи на військовій службі, загинув під час ведення бойових дій із забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони Батьківщини, її територіальної цілісності, відсічі та стримування збройної агресії з боку збройних сил рф на території Київської області. Посилався на те, що встановлення факту є необхідним для отримання свідоцтва про смерть та подальшого використання цього документа для передання майна військовослужбовця у розпорядження та для систематизації обліку військового майна, закріпленого за військовослужбовцем. Крім того, встановлення факту смерті старшого солдата матиме вплив на адміністративно-господарські відносини військової частини.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі № 295/4812/23, місцевий суд вказав, що військовою частиною не може бути ініційоване питання про встановлення факту смерті військовослужбовця з метою передання майна військовослужбовця у розпорядження та для систематизації військового обліку, оскільки законодавчо встановлений порядок обліку, використання та списання військового майна, а відтак саме по собі встановлення даного факту не породжує для військової частини жодних юридичних наслідків, а тому не може бути предметом судового провадження.

Апеляційний суд, залишаючи без змін судове рішення місцевого суду, також зазначив, що військовослужбовець вважається безвісти зниклим. Заявник не надав доказів про неможливість надання документа встановленої форми про смерть (документа закладу охорони здоров'я – лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть, що може підтвердити факт смерті військовослужбовця у певний час, в певному місці та за певних обставин, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою), до органу ДРАЦС. Також заявник не надав суду доказів про відмову органу ДРАЦС у реєстрації події смерті.

Верховний Суд, переглядаючи справу, погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, звернувши увагу на те, що юридичні наслідки, зазначені заявником у заяві про встановлення факту смерті військовослужбовця, можуть бути досягнуті іншим шляхом — без звернення до суду, а саме через реалізацію положень локальних нормативно-правових актів Міноборони України (постанова Верховного Суду від 06 грудня 2023 року у справі № 295/4812/23).

Звертаючись до суду із заявами про встановлення факту смерті, заявники долучають до заяв документи на підтвердження споріднення з померлим, однак у переважній більшості випадків у рішеннях судів про встановлення факту, що заявник є дочкою, сином, онуком(ою), дружиною, чоловіком, матір'ю, батьком, дідом, бабою, тіткою, невісткою тощо померлого та не викладають зміст документів, які підтверджують споріднення, — ким та коли був вчинений актовий запис громадянського стану та видане відповідне свідоцтво, зміст свідоцтва — дані про матір, батька, дружину, чоловіка тощо.

При вирішенні такої категорії справ суди мають звертати увагу на те, що зазначення згаданих даних в судовому рішенні є обов'язковим.

4.3. Заінтересовані особи у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Всі заяви фізичних осіб про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ були подані з однією метою — отримання у відділі ДРАЦС свідоцтва про смерть.

Неможливість позасудового вирішення цього питання було обумовлене наявною відмовою органу ДРАЦС або обізнаністю про те, що органом ДРАЦС буде відмовлено у видачі свідоцтва про смерть у зв'язку з недійсністю наявних у заявників документів, які видані на ТОТ; відсутністю документів, які є підставою для видачі органом РАЦС свідоцтва про смерть.

У всіх справах цієї категорії заявниками є фізичні особи, а заінтересованими особами, з урахуванням зазначеної в заяві мети, заявники визначали, або суд залучав: відділ ДРАЦС; Міноборони України або відповідну в/ч; відповідне ТЦК та СП; Управління Державної прикордонної служби України (далі — ДПС України); орган опіки та піклування; Національну гвардію України; Міністерство соціальної політики України; територіальну громаду.

Так, зокрема, заявник звернувся до районного суду із заявою, в якій просив встановити факт смерті баби, яка померла в місті Маріуполь Донецької області, заінтересовані особи: Драбівський відділ державної РАЦС у Золотоніському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства

юстиції (м. Київ), орган опіки та піклування Драбівської селищної ради Золотоніського району Черкаської області. Заявник посилався на те, що баба була призначена опікуном його та брата. Вони разом переховувались від ворожих обстрілів у сховищі будівлі державної установи Територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, в якій померла баба та була похована на території вказаної установи. Комісією було складено акт, яким зафіксовано факт смерті баби. Він звернувся до органів РАЦС з метою державної реєстрації смерті баби, проте отримав відмову. Вказував, що встановлення цього факту необхідне для припинення опіки та призначення брату нового опікуна.

Районний суд зазначену заяву задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що законом не передбачено іншого порядку встановлення факту смерті, що надасть можливість заявнику реалізувати питання виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав як його, так і померлої фізичної особи громадянина України, які за своєю суттю є подіями та діями, що нерозривно пов'язані з фізичною особою і припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків (рішення Драбівського районного суду Черкаської області від 08 квітня 2022 року у справі № 692/296/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103891456>).

Варто також звернути увагу на те, що у деяких випадках залучення заінтересованою особою МОУ за ініціативою суду у справах про встановлення факту смерті військовослужбовця відповідно до положень статті 317 ЦПК України є необхідним, оскільки МОУ заперечувало наявність підстав для задоволення заяви про встановлення факту смерті з підстав відсутності довідки командування військової частини про загибель військовослужбовця, повідомлення ТЦК про смерть військовослужбовця, колективного акта про настання смерті, складеного за місцем загибелі військовослужбовця та завіреного командиром військової частини (рішення Оболонського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2022 року у справі № 756/8783/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107038345>).

4.4. Мета встановлення юридичного факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Основною метою встановлення відповідного факту у зазначеній категорії справ є:

- у справах про встановлення факту смерті військовослужбовця – проведення державної реєстрації смерті, отримання свідоцтва про смерть, реалізація цивільних, сімейних прав, оформлення статусу члена сім'ї загиблого

військовослужбовця; отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168;

– у справах про встановлення факту смерті інших громадян – виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян оформлення спадкових прав, припинення опіки над неповнолітнім і призначення нового опікуна.

Аналіз вивчених судових справ показав, що здебільшого при зверненні до суду із заявами про встановлення факту смерті заявники мали на меті реалізацію своїх цивільних прав.

При цьому причинами неможливості у позасудовий спосіб одержання або відновлення заявниками документів, що посвідчують відповідний юридичний факт, в переважній більшості стала відмова відповідного органу з підстав відсутності належних доказів.

Однак, вирішуючи питання про прийняття заяв про встановлення факту смерті на ТОТ в порядку статті 317 ЦПК України, судам необхідно враховувати, що поданню зазначеної заяви не обов'язково повинно передувати отримання документа про смерть від органу ДРАЦС, органу або особи, що створений, обраний чи призначений у порядку, не передбаченому законом України.

Питання щодо необхідності попереднього звернення до органу ДРАЦС та отримання відмови у реєстрації смерті у справах, що розглядаються за правилами статті 317 ЦПК України, було предметом розгляду Верховного Суду, який сформулював відповідні правові висновки, зокрема у постанові від 16 жовтня 2023 року у справі № 607/5528/23. У цій постанові Верховний Суд зауважив, що попереднє звернення заявника до органу ДРАЦС та подальше оскарження відмови такого органу у проведенні державної реєстрації смерті особи в порядку адміністративного судочинства не є обов'язковим, оскільки у статті 317 ЦПК України не зазначена вимога про обов'язковість подання до суду письмової відмови органу ДРАЦС у здійсненні реєстрації таких фактів.

Варто звернути увагу і на обставини справи № 761/9196/22.

Так, у травні 2022 року до Шевченківського районного суду міста Києва звернулася дочка, заінтересована особа – Шевченківський районний в місті Києві відділ ДРАЦС Центрального межрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), про встановлення факту смерті батька в місті Маріуполь. Заявник зазначила, що її батько проживав у місті Маріуполі. Після початку військової агресії рф вона не мала відомостей про долю батька, а згодом дізналася, що він загинув. Її мачуха надала довідку і свідоцтво про смерть батька, які видані органами рф.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 31 травня 2022 року у задоволенні заяви про встановлення факту смерті відмовлено у зв'язку з недоведеністю обставини, на які посилалась заявник як на підставу своїх вимог. При цьому суд зазначив, що згідно зі свідоцтвом про смерть, виданим Багатофункціональним центром надання державних послуг району Черемушки, батько заявника помер 03 травня 2022 року о 23.25 год. в м. Москва, рф. Тобто в судовому засіданні спростовано обставини смерті батька в місті Маріуполі (рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 31 травня 2022 року у справі № 761/9196/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104670288>).

4.5. Особливості доказування у справах про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ

Встановлюючи факт смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, суд має надати оцінку доказам, що дають підстави для висновку про настання смерті особи в певний час, в певному місці та за певних обставин.

При оцінці доказів у справах цієї категорії суди керувалися законодавством України, а також брали до уваги практику ЄСПЛ та застосовували «Намібійські винятки».

Суди надавали оцінку доказам, які надавали заявники на підтвердження факту смерті особи, а саме: свідоцтву про смерть, довідці про причини смерті, довідці про смерть або медичному свідоцтву про смерть, що були видані на ТОТ, в сукупності з іншими доказами. При цьому зазначали, що, хоча такі документи не є юридично дійсними, але вони можуть підтверджувати, що певна установа, яка не діє відповідно до українського законодавства, але фактично існує на ТОТ, зафіксувала відповідний юридичний факт.

При наданні оцінки таким доказам судам необхідно враховувати, що подання сторонами доказів, які безпосередньо і достовірно підтверджують факт смерті особи на ТОТ, є одними із основних в категорії справ про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

Ухвалюючи рішення про задоволення заяв про встановлення факту смерті суди надавали оцінку також фотографіям місця поховання, зробленим на ТОТ, показам свідків, довідкам з місця проживання; листам ділового та особистого змісту; випискам з господарських домових книг про реєстрацію чи виселення; доказам про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), заявам, анкетам, заповітам.

Верховний Суд звертає увагу судів, що на підтвердження факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, можуть бути подані такі докази: письмові докази; речові докази, у тому числі звуко- і відеозаписи; висновки експертів; копії лікарського свідоцтва/довідки про смерть; показання свідків, що можуть підтвердити ті обставини, на які посилається заявник; документи, видані органами на непідконтрольних територіях; акти, сповіщення про настання смерті; дані, отримані з відкритих джерел; заяви до правоохоронних органів про зникнення особи; довідки з військкоматів, в/ч (у випадку загибелі військовослужбовця), матеріали службового розслідування в/ч, свідчення побратимів, документи про нагородження посмертно.

У провадженні Великобагачанського районного суду Полтавської області перебувала справа № 525/134/23 за заявою дружини, заінтересована особа – Великобагачанський відділ ДРАЦС у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення факту смерті її чоловіка на ТОТ.

Місцевий суд відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту смерті у зв'язку з недоведеністю обставин, на які заявник посилалась як на підставу своїх вимог. При цьому зазначив, що доказів на підтвердження факту смерті чоловіка, а саме: будь-яких медичних довідок (копії медичного свідоцтва про смерть або копії довідки про причини смерті) чи перфокарти швидкої медичної допомоги, які безпосередньо і достовірно підтверджували б факт смерті чоловіка, також свідоцтва про смерть, заявник суду не надала, що унеможливорює встановлення факту смерті останнього. Саме пояснення заявника щодо факту смерті її чоловіка за вказаних в заяві обставин суд вважав вочевидь недостатнім для доведення факту смерті особи. Наявний в матеріалах справи Акт про смерть та поховання, який складений та підписаний особисто заявником, суд не взяв до уваги, оскільки законодавчо визначено на підставі яких документів проводиться державна реєстрація смерті органом ДРАЦС, а зазначена в акті інформація є фактично дублюванням пояснень заявника у справі (рішення Великобагачанського районного суду Полтавської області від 05 березня 2023 року у справі № 525/134/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110754896>).

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким встановив факт смерті чоловіка заявника на ТОТ, зазначивши, що матеріали справи містять копію витягу з ЄРДР, кримінальне провадження № 12022170550001074, про те, що 14 травня 2022 року приблизно о 18.30 год., під час обстрілу військовими РФ з РСЗВ «Град», один із снарядів влучив у будинок, у результаті чого загинули чоловік та дочка заявника. Також у матеріалах справи наявні фото могили, де похований чоловік, відеозапис біля його могили, зроблений

сином і сестрою. Зазначені докази у сукупності та взаємозв'язку дають підстави для висновку про доведеність заявником вимог та є достатніми для висновку про те, що чоловік заявника помер 14 травня 2022 року в м. Гірське, Луганської області (ТОТ) (постанова Полтавського апеляційного суду від 19 вересня 2023 року у справі № 525/134/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113616646>).

Водночас зазначений вище перелік доказів та засобів доказування не є вичерпним та може бути конкретизований у кожній справі залежно від встановлених у ній обставин.

Загалом в оцінці судами доказів спостерігається гнучкість, розуміння складних життєвих обставин, що змусили заявників звертатись до суду, водночас судові рішення в такій категорії справ ґрунтуються на дотриманні вимог процесуального закону щодо повного та всебічного з'ясування обставин справи на підставі всіх доказів у сукупності, поданих особами, які беруть участь у справі.

Разом з тим, виявлено поодинокі випадки, коли суди під час розгляду справ цієї категорії повертають заявникам заяву про встановлення факту смерті з тих підстав, що до матеріалів справи долучено копії акта та лікарського свідоцтва про смерть без належно оформленого перекладу на державну мову (ухвала судді Березівського районного суду Закарпатської області від 27 вересня 2022 року у справі № 297/2718/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106525637>).

Вирішуючи в окремому провадженні справи про встановлення факту смерті особи, починаючи з 24 лютого 2022 року на ТОТ, суди не повинні ігнорувати обставини, в яких опинилися заявники після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, та об'єктивні складнощі, що можуть виникнути у них при наданні доказів на підтвердження відповідного факту.

Враховуючи викладене, а також специфіку розгляду справ в порядку окремого провадження, зокрема особливої ролі суду при з'ясуванні обставин справи; об'єктивних складнощів, які можуть виникнути у заявників при наданні доказів для встановлення факту смерті особи починаючи з 24 лютого 2022 року на ТОТ, суди мають зважати на вказані обставини та, керуючись завданням цивільного судочинства, уникати спрощеного та формального підходу при вирішенні таких справ.

У справі № 368/189/22 заявник звернувся із заявою до суду про встановлення факту смерті брата, який загинув у результаті обстрілів російськими військами селища Гостомель Київської області. Тіло брата було виявлено його цивільною дружиною та сусідкою без ознак життя в будинку, про що був складений відповідний акт та письмові пояснення. Встановлення факту смерті необхідно для отримання свідоцтва про смерть в органах ДРАЦС. До заяви

долучено копію паспорта заявника, копію паспорта померлого, копію свідоцтва про народження заявника; фотокопію пояснень двох осіб про виявлення тіла померлого в будинку, де він переховувався від обстрілів ворожої артилерії; фотокопії паспортів осіб, які склали акт; фотографії чоловіка без наявних візуальних пошкоджень тіла та одєжі із зв'язаними руками; копію свідоцтва про право на спадщину, виданого на ім'я брата.

Факт смерті підтвердила в судовому засіданні рідна мати померлого.

Суд зазначив, що на час розгляду справи (березень 2022 року) отримати свідоцтво про смерть у відділі ДРАЦС неможливо, оскільки, смерть настала під час активних бойових дій російськими військами в селищі Гостомель Київської області; всі органи державної влади та медичні установи, які діяли в Бучанському районі, та зокрема в селищі Гостомель Київської області, зазнали руйнувань, та на даний час тимчасово не здійснюють свої повноваження, а тому отримати медичний документ встановленого зразка, який може бути прийнято відділом ДРАЦС для здійснення реєстрації смерті, відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» неможливо, як і неможливо отримати відповідне свідоцтво про смерть.

Кагарлицький районний суд задовольнив заяву про встановлення факту смерті та зобов'язав Кагарлицький відділ РАЦС в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) провести державну реєстрацію смерті та видати свідоцтво про смерть.

Рішення Кагарлицького районного суду Київської області від 29 березня 2022 року у справі № 368/189/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103782140>.

У справі № 362/3898/22 заявник звернулась із заявою про встановлення факту смерті свого чоловіка. Зазначала, що її чоловік помер від ішемічної хвороби серця. На час смерті чоловік був зареєстрований та проживав у м. Соледар, де ведуться бойові дії. Вона повідомила про смерть чоловіка органи поліції та лікаря в телефонному режимі. У присутності двох свідків дільничний поліції склав протокол про смерть її чоловіка. Також на час смерті чоловіка з ними у будинку перебував їх син та дружина сина, які можуть підтвердити факт смерті чоловіка. За усним дозволом працівника поліції вона здійснила поховання чоловіка, скористалася послугами ритуальної служби. У зв'язку з неможливістю отримати медичний документ про смерть чоловіка заявник просила встановити факт його смерті в судовому порядку. До заяви долучено: копію паспорта заявника, копію свідоцтва про шлюб, копію заяви до відділу поліції Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання витягу з бази ІПНП з приводу фіксації смерті

чоловіка в м. Соледар, а також копію відповіді Обухівського РУП ГУНП в Київській області, що чоловік вважається померлим (детальна інформація відсутня).

Васильківський міськрайонний суд Київської області задовольнив заяву та встановив факт смерті чоловіка заявника.

Зі змісту судового рішення вбачається, що суд вирішив заяву за відсутності заявника, не допитував свідків. Суд надав оцінку свідоцтву про шлюб, а також відповіді Обухівського РУП ГУНП в Київській області, яка не містить жодних даних про місце і час смерті померлого чоловіка (рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 29 вересня 2022 року у справі № 362/3898/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106534935>).

Під час аналізу судових рішень судів України встановлено, що у переважній більшості випадків заяви подавали до суду про встановлення факту смерті особи на окупованій території внаслідок настання природної (фізіологічної) смерті, в яких заявники посилалися на настання природної (фізіологічної) смерті родичів на ТОТ, а також відмову (потенційну відмову) органів ДРАЦС видавати свідоцтво про смерть у зв'язку з недійсністю документів, виданих створеними на ТОТ органами.

При складанні процесуального документа про встановлення факту смерті суди зосереджуються на викладенні змісту практики ЄСПЛ, законів України та підзаконних нормативних актів, але не викладають зміст доказів, на підставі яких встановлений факт смерті особи, а також права заявника на ініціювання такого питання.

Спрощений підхід до викладення змісту судового рішення є неприпустимим, оскільки судові рішення є єдиним документом, в якому зазначено, які саме докази та якого змісту були досліджені судом, а також яку оцінку їм надав суд.

У разі знищення або втрати судового провадження з рішення суду завжди можна встановити, який саме доказ і якого змісту був досліджений судом, на якій підставі визнаний судом належним та допустимим.

Також саме при викладенні змісту наданих заявником доказів можна виявити факти безпідставного звернення або відсутності права на звернення до суду щодо встановлення судом факту смерті на підставі статті 317 ЦПК України.

У окремих рішеннях місцевих судів про встановлення факту смерті у непоодиноких випадках відсутні висновки суду щодо оцінки доказів у сукупності та встановлення їх належності.

Непоодинокими є випадки, коли у резолютивній частині судового рішення встановлюється факт смерті особи військовослужбовця, при цьому зазначається

про встановлення таких обставин, як загибель при виконанні бойового завдання, під час військової служби із забезпечення здійснення заходів з національної безпеки та оборони Батьківщини, стримування агресії з боку збройних сил держави-агресора.

Звертаємо увагу, що зазначення в резолютивній частині рішення обставин, за яких настала смерть військовослужбовця не є предметом доказування у цій категорії справ, оскільки встановлення факту смерті пов'язане з подальшою реєстрацією смерті органами РАЦС і видачею відповідного свідоцтва про смерть.

Факти щодо обставин загибелі військовослужбовця можуть породжувати право пов'язаних із загиблєм осіб отримати певні пільги та компенсаційні виплати.

Згідно з дослідженою практикою судів України суди часто відмовляють у задоволенні заяв про встановлення факту смерті особи.

Так, у справі № 362/1991/22 суд відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту смерті, мотивуючи його тим, що заявник не надав належних та допустимих доказів, на підставі яких суд може достовірно встановити факт смерті її чоловіка у місті Маріуполь. При цьому суд зазначив, що колективний акт про факт смерті, складений та підписаний сусідами, а також фото з місця поховання не є допустимими, достовірними та достатніми доказами смерті чоловіка заявника. Колективний акт про факт смерті не містить будь-яких відомостей про місце і дату складання, що є невід'ємною його частиною. Інших доказів, які достовірно свідчать про смерть особи (довідки про причину смерті, виданої працівниками медичного закладу), не надано (рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 09 червня 2022 року у справі № 362/1991/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104707741>).

У справі № 486/1696/23 суд також відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту смерті з підстав того, що заявник не надав належних та допустимих доказів, які достовірно підтверджують смерть батька у певний час, за певних обставин, та не зазначив мету встановлення факту в судовому порядку (рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 27 лютого 2024 року у справі № 486/1696/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117271503>).

Прикладами відмови у задоволенні заяви про встановлення факту смерті та повторного звернення з такою ж заявою є справи № 362/1991/22 і № 362/3257/22, які перебували в провадженні Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Так, у червні 2022 року дружина звернулася до суду з заявою про встановлення факту смерті її чоловіка 13 березня 2022 року у м. Маріуполі (справа № 362/1991/22). На підтвердження наведених у заяві обставин заявник надала колективний акт сусідів про смерть чоловіка та фотографію з місця його поховання. Рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 09 червня 2022 року у задоволенні заяви відмовлено. Суд у рішенні зазначив, що колективний акт сусідів і фотографія поховання не є допустимими, достовірними та достатніми доказами смерті особи в певний час та в певному місці. Суд звернув увагу на те, що акт сусідів не містить жодних відомостей про час і місце його складання, а також відсутні дані медичного закладу або працівника медичної установи про причину смерті (рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 09 червня 2022 року у справі № 362/1991/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104707741>).

У серпні 2022 року дружина повторно звернулася до суду з заявою про встановлення факту смерті чоловіка (справа № 362/3257/22). На підтвердження факту смерті чоловіка надала: лікарську довідку про причину смерті, згідно з якою причиною смерті є вибухова травма: осколкове поранення тулуба; свідоцтво про смерть, видане відділом ЗАЦС Маріупольського міського управління юстиції Міністерства юстиції ДНР; копію паспорта громадянина України померлого; свідоцтво про шлюб.

Рішенням суду задоволено заяву дружини про встановлення факту смерті чоловіка (рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 25 серпня 2022 року у справі № 362/3257/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105906566>).

4.6. Особливості розмежування справ про встановлення факту смерті особи та оголошення фізичної особи померлою

ЦПК України передбачено чотири процедури, наслідком яких є ухвалення судового рішення, на підставі якого органами ДРАЦС може бути видано свідоцтво про смерть, зокрема: встановлення факту смерті особи в певний час в разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті (пункт 8 частини першої статті 315 ЦПК України); встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (пункт 9 частини першої статті 315 ЦПК України); встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України або на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан (стаття 317 ЦПК України); визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (статті 305 – 309 ЦПК України).

Вказані процедури є відмінними між собою та мають певні особливості.

Пунктом 8 частини статті 315 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи про встановлення факту, зокрема, смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Заявник зобов'язаний обґрунтувати свою заяву посиланнями на докази, що достовірно свідчать про смерть особи у певний час і за певних обставин (постанова Верховного Суду від 10 червня 2021 року у справі № 591/1461/19).

Встановлення факту смерті фізичної особи на підставі пункту 8 частини першої статті 315 ЦПК України можливе лише тоді, якщо суд на підставі незаперечних доказів ствердить, тобто доведе обставини, які вірогідно свідчать про смерть особи у точно визначений час, за яких настала смерть, і факт неможливості реєстрації органом державної реєстрації факту смерті (постанова Верховного Суду від 28 лютого 2024 року у справі № 506/358/22).

При встановленні факту смерті днем смерті вважається день фактичного її настання.

Відповідно до частини другої статті 46 ЦК України фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років після закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється ЦПК України (частина четверта статті 46 ЦК України).

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті (частина перша статті 47 ЦК України).

Оголошення фізичної особи померлою – це ствердження судовим рішенням припущення про смерть цієї особи, тобто констатація високого ступеня ймовірності смерті.

Підставою для оголошення особи померлою є не факти (докази), які напевне свідчать про її загибель, а обставини, що дають підстави припускати смерть такої особи.

До предмета доказування у справах про оголошення особи померлою входять обставини відсутності відомостей про особу у місці її постійного проживання протягом певного, встановленого законом строку.

Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це, а в деяких випадках таким днем є день ймовірної загибелі особи.

У постанові від 02 квітня 2025 року у справі № 465/3147/22 Верховний Суд розмежував конструкції встановлення факту смерті особи та оголошення фізичної особи померлою.

Так, Верховний Суд зазначив, що особливістю справ про оголошення фізичної особи померлою є те, що висновок суду про оголошення громадянина померлим ґрунтується на юридичному припущенні смерті особи.

Натомість відповідно до пункту 8 частини першої статті 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Тобто за наявності беззаперечних доказів про смерть особи, у тому числі у зв'язку з воєнними діями, правильним буде звернення до суду із заявою про встановлення факту смерті цієї фізичної особи (пункт 8 частини першої статті 315 ЦПК України).

Подібний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 13 березня 2024 року у справі № 204/7924/23.

Вирішуючи справи такої категорії, судам слід враховувати, що основним критерієм розмежування цивільних справ про оголошення особи померлою та встановлення факту її смерті є доведеність обставин смерті. Оголошення особи померлою засноване на презумпції її можливої смерті і відсутності яких-небудь доказів щодо цього, а встановлення факту смерті – на беззаперечних доказах її смерті (письмові докази; речові докази, у тому числі звуко- і відеозаписи; висновки експертів; копії лікарського свідоцтва/довідки про смерть; показання свідків, що можуть підтвердити ті обставини, на які посилається заявник; довідки з військкомату або від командира військової частини; заяви до правоохоронних органів про зникнення особи, в тому числі при обставинах, що загрожували її смертю).

За наявності припущень про факт смерті фізичної особи, у тому числі у зв'язку з воєнними діями, без достовірних доказів, які свідчать про цей факт, правильним буде звернення до суду із заявою про оголошення судом особи померлою (частина друга статті 46 ЦК України).

Слід також звернути увагу на те, що 10 липня 2024 року Верховний Суд передав на розгляд Великої Палати Верховного Суду справу № 755/11021/22

за заявою матері про оголошення померлим її сина, який, виконуючи обов'язок із захисту України, вірогідно загинув в результаті влучання ворожої ракети в охоронюваний ним об'єкт у місті Києві. У цій справі Велика Палата Верховного Суду вирішувала питання визначення моменту, з якого потрібно починати відлік шестимісячного строку, передбаченого реченням другим частини другої статті 46 ЦК України, для оголошення фізичної особи померлою.

У постанові від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22 Велика Палата Верховного Суду зазначила про те, що у частині другій статті 46 ЦК України йдеться про військові дії, збройний конфлікт, а не про військовий стан. Не можна тлумачити цей припис як такий, що його можливо застосувати стосовно оголошення особи померлою винятково після скасування воєнного стану на усій території України.

Також не можна відраховувати шестимісячний строк, передбачений частиною другою статті 46 ЦК України, від дати ймовірної загибелі фізичної особи на території ведення активних бойових дій, оскільки внаслідок триваючих активних бойових дій ситуація на певній території може бути невизначеною та непередбачуваною. Зокрема, зв'язок із особою може перерватися з різних причин, особа може бути змушена змінити місце постійного проживання, перебування або потрапити в полон, що ускладнює встановлення обставин її зникнення. В умовах військових дій, збройного конфлікту часто бракує достовірної інформації, що унеможливляє навіть гіпотетичне визначення дати ймовірної загибелі, а відтак і об'єктивне обчислення строків для оголошення особи померлою.

Таким чином, шестимісячний строк, який у цьому випадку обраховується з дня закінчення активних бойових дій, виконує функцію своєрідного запобіжника, спрямованого на захист прав та інтересів фізичної особи, яка може перебувати в невідомому місці або тимчасово не мати змоги вийти на зв'язок з різних причин, пов'язаних з обставинами військових дій, збройного конфлікту. Така правова гарантія запобігає передчасному оголошенню особи померлою, враховуючи, що в умовах війни можуть бути численні фактори, які заважають встановленню фактичного місця перебування людини. Цей строк забезпечує можливість з'ясування додаткових обставин або отримання нової інформації про зниклу особу, що сприяє уникненню помилкових судових рішень, які могли б призвести до негативних правових наслідків для самої особи, її родичів і суспільства загалом.

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може розпочати відлік шестимісячного строку для оголошення особи померлою від дня настання події, яка спричинила загибель

фізичної особи, у разі якщо ця подія відбулася за межами території ведення активних бойових дій, проте є наслідком воєнних дій.

У такому випадку у разі подій (наприклад, авіаударів, ракетних обстрілів, терактів, підривів на мінах, загибелі під час евакуації чи гуманітарної місії) на територіях, які формально не є зоною активних бойових дій, але мають прямий зв'язок з воєнними діями, збройним конфліктом, суд має право розпочати відлік шестимісячного строку з моменту такої події. Якщо докази, як-от: відеоматеріали, документи або показання свідків тощо, дозволяють з високим ступенем вірогідності припустити ймовірну загибель особи, зволікання у визнанні фізичної особи померлою стає невиправданим і не відповідає принципу правової визначеності.

Крім того, звертаємо увагу на те, що 05 червня 2025 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до частини другої статті 46 ЦК України щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом» (№ 12451, дата реєстрації 27 січня 2025 року).

Зазначеним проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 46 ЦК України шляхом викладення її в новій редакції, а саме: «Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від дня настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель».

4.7. Встановлення факту, що особа померла (загинула) саме внаслідок збройної агресії рф

У постанові від 05 грудня 2022 року у справі № 490/6057/19-ц за заявою дружини, яка діяла в своїх інтересах та в інтересах малолітньої дитини, про встановлення факту загибелі чоловіка під час захисту Батьківщини у лютому 2015 року на території Донецької та Луганської областей України внаслідок збройної агресії рф проти України, Об'єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду зробила висновок, що встановлення факту, що має юридичне значення, щодо загибелі військовослужбовця під час захисту Батьківщини внаслідок збройної агресії рф проти України можливе лише у судовому порядку, оскільки законодавець не визначив іншого, позасудового способу встановлення причинно-наслідкового зв'язку між смертю військовослужбовця та військовою агресією рф. Від встановлення факту загибелі військовослужбовця при виконанні

військової служби внаслідок збройної агресії рф проти України залежить виникнення та реалізація особистих та майнових прав заявника як члена сім'ї загиблого військовослужбовця. Тобто, відповідний юридичний факт має індивідуальний характер, оскільки породжує правові наслідки лише для заявника, а саме: отримання загиблим статусу жертви міжнародного збройного конфлікту з подальшим отриманням членами сім'ї загиблого допомоги від гуманітарних організацій та можливість звернення членів сім'ї загиблого до міжнародних судів із відповідними вимогами.

Розглядаючи заяви про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця внаслідок збройної агресії рф суди повинні звертати увагу на суть та мету такої заяви – встановлення причинно-наслідкового зв'язку між смертю військовослужбовця та військовою агресією рф проти України з метою подальшого отримання допомоги від гуманітарних організацій.

При цьому враховувати, що факт загибелі особи саме внаслідок збройної агресії рф встановлюється виключно в судах, оскільки не існує позасудового порядку встановлення причинно-наслідкового зв'язку між смертю особи та збройною агресією рф з метою подальшого отримання допомоги від гуманітарних організацій.

У справах про встановлення факту, що особа загинула саме внаслідок збройної агресії рф, заявниками переважно були члени сім'ї загиблої особи: один з батьків померлого, один з дітей, дружина, чоловік, рідні брати та сестри. До суду також зверталися дід, баба, онуки, особи, які мають право на спадкування після померлого.

Рішення Вінницького міського суду Вінницької області у справі № 128/3279/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113450154>; рішення Теплицького районного суду Вінницької області від 26 жовтня 2023 року у справі № 144/1377/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114541563>.

Мета встановлення відповідного юридичного факту – державна реєстрація смерті та отримання свідоцтва про смерть особи встановленого зразка, оформлення спадщини, вчинення інших юридично значущих дій, отримання допомог та соціальних виплат, встановлення правового статусу загиблого, у тому числі статусу жертви воєнних злочинів або цивільної жертви збройної агресії.

Підставою звернення до суду у справі № 144/1377/23 є встановлення факту смерті дочки та онука заявника внаслідок збройної агресії рф проти України та воєнного конфлікту, який був розпочатий рф. Від встановлення факту смерті дочки та онука, які померли в м. Вінниці внаслідок збройної (військової) агресії рф проти України, залежить виникнення та реалізація особистих та майнових прав

заявника як члена сім'ї загиблого. Тобто відповідний юридичний факт має індивідуальний характер, оскільки породжує правові наслідки лише для заявника, а саме: отримання статусу жертви міжнародного збройного конфлікту з подальшим отриманням членами сім'ї загиблого допомоги від гуманітарних організацій та можливості звернення членів сім'ї загиблого до міжнародних судів із відповідними вимогами тощо.

Суд задовольнив заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, та встановив юридичний факт причинно-наслідкового зв'язку між військовою агресією рф проти України та смертю дочки; встановив юридичний факт причинно-наслідкового зв'язку між військовою агресією рф проти України та смертю онука (рішення Теплицького районного суду Вінницької області від 26 жовтня 2023 року у справі № 144/1377/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114541563>).

У всіх справах даної категорії заявники – фізичні особи, а заінтересовані особи – переважно Мінсоцполітики України; рф.

У справах про встановлення факту, що особа загинула саме внаслідок збройної агресії рф суди приймали рішення на підставі різноманітних доказів, які у своїй сукупності були підставою для підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між збройною агресією та загибеллю особи.

Такими доказами можуть бути паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження; свідоцтво про укладення шлюбу; докази, що засвідчують факт смерті: лікарське свідоцтво про смерть (копія або оригінал) або довідка про причину смерті, в тому числі видані органами та установами самопроголошених утворень, розташованими на окупованій території України, актовий запис про смерть, свідоцтво про смерть; свідоцтво про захоронення; квитанції, акти прийому – передачі, договори про надання ритуальних послуг щодо організації захоронення тощо.

Крім того, доказами, що засвідчують факт смерті також можуть бути: фото, відео обставин, за яких особа загинула, з місця захоронення особи; показання свідків; виписки зі списку загиблих осіб, що велися органами місцевої влади; документи, видані органами на непідконтрольних територіях; акти, сповіщення про настання смерті; заяви до правоохоронних органів; довідки з ТЦК та СП, в/ч (у разі загибелі військовослужбовців); матеріали службового розслідування в/ч, свідчення побратимів, нагородження посмертно, висновки експертів тощо.

Доказами у зазначеній категорії справ можуть слугувати, зокрема і висновки експертів.

До прикладу, у справі № 286/3321/22 заявник (син загиблого) звернувся до суду із заявою, в якій просив встановити факт смерті батька, що мав місце в м. Овруч Коростенського району Житомирської області внаслідок збройної агресії рф проти України.

Суд встановив, що в результаті нанесеного авіаційного удару по житловому будинку у м. Овруч Житомирської області серед загиблих виявлено і батька заявника, який загинув внаслідок нанесення авіаційного удару збройними силами рф. Ця обставина підтверджується в тому числі і висновком біологічної експертизи, в якому зазначено, що генетичні ознаки Y-хромосоми зразка букального епітелію заявника, який є сином безвісти зниклого батька, збігаються із Y-хромосомами невстановленої особи чоловічої генетичної статі.

Рішенням суду встановлено факт смерті батька заявника, який мав місце в м. Овруч Коростенського району Житомирської області, внаслідок збройної агресії рф (рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 07 лютого 2023 року у справі № 286/3321/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108858220>).

Аналіз судових рішень про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця внаслідок збройної агресії рф свідчить, що доказовою базою здебільшого слугували: свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, сповіщення про смерть (загибель), копії лікарського свідоцтва про смерть, копії свідоцтва про смерть, виданого органом ДРАЦС, копії договору на організацію і проведення захоронення, копії свідоцтва про захоронення, що видані на непідконтрольних територіях України, копії актів про проведення службового розслідування, відмовою у проведенні державної реєстрації смерті, зокрема, документи видані на непідконтрольних територіях України, копії письмових пояснень військовослужбовців, копії витягів з кримінального провадження щодо факту зникнення безвісти органів досудового розслідування, пояснення свідків, висновки експертів та ін.

Необхідно зазначити, що розгляд справ про встановлення факту смерті особи, яка є військовослужбовцем, де заявники надають документи про проведення службового розслідування в/ч, а також підтвердження факту смерті особи на ТОТ, де заявники надають лікарську довідку про смерть та свідоцтво про смерть, видані органами реєстрації актів запису цивільного стану, створених на ТОТ України, потребує особливої уваги. Адже поспішні рішення без ретельної перевірки доказів у їх сукупності можуть призвести до визнання осіб померлими з метою уникнення виконання зобов'язань щодо невизначеного кола осіб,

уникнення передбаченої законом відповідальності за вчинені правопорушення або злочини, незаконного скасування майнових та немайнових прав осіб тощо.

Оцінка доказів надавалася місцевими судами у сукупності з іншими доказами із застосуванням положень законів України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також практики ЄСПЛ.

Слід зазначити, що суди не завжди в резолютивній частині, не зважаючи на прохальну частину заяви, вказують, що смерть настала внаслідок збройної агресії рф (наприклад, справа № 125/1091/22). В інших справах № 128/3279/23, № 125/793/22 суд, хоча й зазначив, що смерть настала внаслідок збройної агресії рф, проте встановив не причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті особи та збройною агресією рф, а встановив факт смерті, хоча, наприклад, у справі № 128/3279/23 смерть було зареєстровано в установленому законом порядку компетентними органами ДРАЦСу, тобто потреби встановлювати факта смерті немає.

5. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНШИХ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

5.1. Встановлення факту, що заявник є членом сім'ї/утриманцем загиблого військовослужбовця, з метою отримання одноразової грошової допомоги

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.

На виконання Указів № 64/2022 та № 69/2022 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 168, пунктом 2 якої (у редакції, яка діяла до 04 травня 2024 року) встановлено, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пунктах 1-1-2 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Право на одноразову грошову допомогу, виплата якої передбачена Постановою № 168, мають, зокрема, члени сім'ї та утриманці загиблого військовослужбовця.

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також

на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства (частини перша, четверта статті 3 СК України).

Законодавство не передбачає вичерпного переліку членів сім'ї та визначає критерії, за наявності яких особи складають сім'ю. Такими критеріями віднесення до кола членів однієї сім'ї є спільне проживання (за винятком можливості роздільного проживання подружжя з поважних причин і дитини з батьками), спільний побут і взаємні права й обов'язки осіб, які об'єдналися для спільного проживання.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 6 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 03 червня 1999 року № 5-рп/99 обов'язковими умовами для визнання осіб членами сім'ї, крім спільного проживання, є ведення спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21, застосовуючи положення статей 1, 3 СК України, зазначила, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

До суду із заявами про встановлення факту, що заявник є членом сім'ї загиблого військовослужбовця або про перебування на утриманні як членів сім'ї загиблого військовослужбовця в переважній більшості звертались жінки, які проживали однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем, але не перебували у шлюбі між собою, батьки (мати, батько), діти (син, донька), в окремих випадках – інші родичі, зокрема, баба, опікун, рідні брати, сестри (повнолітні, неповнолітні), рідні тітки, падчерки, пасинки, онуки.

Так, у справі № 643/5970/24 батьки загиблого військовослужбовця (мати та батько) звернулися до суду із заявою про встановлення факту перебування на утриманні сина (рішення Московського районного суду м. Харкова від 16 серпня 2024 року у справі № 643/5970/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121150191>).

У справах № 635/3611/23, № 448/359/23, № 609/1019/23 заявниками були діти загиблих військовослужбовців (дочка, син) (ухвала Харківського районного суду Харківської області від 08 серпня 2023 року у справі № 635/3611/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112730532>; ухвала Мостиського районного суду

Львівської області від 01 червня 2023 року у справі № 448/359/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111345875>; рішення Шумського районного суду Тернопільської області від 13 червня 2024 року у справі № 609/1019/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119728594>).

У справі у справі № 284/378/24 мати загиблого військовослужбовця, яка діє в інтересах неповнолітньої дочки, звернулась до суду із заявою про встановлення факту перебування дочки на частковому утриманні у свого рідного брата (загиблий військовослужбовець) до дня його смерті (рішення Народицького районного суду Житомирської області від 26 червня 2024 року у справі № 284/378/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120023337>).

У справі № 127/8289/24 рідний брат загиблого військовослужбовця просив встановити факт належності до складу сім'ї загиблого та перебування на його утриманні. А у справах № 603/99/23, № 289/768/23 із заявами про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем та перебування на його утриманні до суду звернулись рідні сестри загиблих.

Повнолітні падчерки та пасинки також звертались до суду із заявами про встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця (вітчима) (справи № 930/1796/23, № 145/330/23, № 676/119/21, № 676/4911/22).

Також заявниками були жінки, які є матерями малолітніх дітей, та звертались до суду в їх інтересах, щодо встановлення фактів перебування малолітніх падчерок та пасинків на повному утриманні вітчимів, які загинули.

Баби загиблих військовослужбовців звертались до суду та просили встановити факт спільного проживання з онуками, ведення спільного господарства та наявність взаємних прав та обов'язків; факт перебування на утриманні онуків, а також факт, що вони є членами сім'ї онуків (ухвала Городищенського районного суду Черкаської області від 19 березня 2024 року у справі № 691/168/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117777210>; постанова Сумського апеляційного суду від 20 червня 2023 року у справі № 950/173/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111647332>, рішення Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 31 січня 2023 року у справі № 687/64/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108757406>).

Заявниками у такій категорії справ також були рідні тітки, які були призначені опікунами.

Зокрема, такі факти встановлені рішенням Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 12 квітня 2024 року у справі № 676/119/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118997413>; рішенням Острозького

районного суду Рівненської області від 25 квітня 2024 року у справі № 567/1241/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118867485>; рішенням Немирівського районного суду Вінницької області від 18 липня 2023 року у справі № 930/1796/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112395997>.

У окремих випадках до суду звертались жінки, які проживали однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем, але не перебували у шлюбі між собою (справи № 718/472/24, № 450/2021/22).

Таким чином, у цій категорії справ заявниками переважно є особи, які вважали, що за життя загиблих військовослужбовців були членами їх сім'ї або перебували на утриманні. Такий суб'єктний склад не суперечить нормам чинного законодавства, оскільки до членів сім'ї загиблого військовослужбовця можуть належати особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі із військовослужбовцем, його діти, а також будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із військовослужбовцем.

Щодо суб'єктного складу, то заінтересованими особами в цій категорії справ були Міноборони України, відповідне управління ПФУ, відповідні ТЦК та СП, відповідні органи соціального захисту населення, міські, селищні ради.

Метою встановлення факту, що заявник є членом сім'ї/утриманцем загиблого військовослужбовця, було отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168.

На підтвердження того, що заявники у цій категорії справ є членами сім'ї/утриманцями загиблого військовослужбовця надавались такі докази: довідки про місце реєстрації на день смерті, довідки про склад сім'ї, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть, акти депутатів міських рад, а також покази свідків.

Загалом у цій категорії справ суди всебічно, повно та об'єктивно з'ясовували обставини справ й переважно ухвалювали судові рішення про задоволення заяв.

Так, Шумський районний суд Тернопільської області у справі № 609/1019/23 задовольнив заяву сина та встановив факт, що син є членом сім'ї свого батька, який загинув, а також факт, що на момент смерті батька син перебував на його утриманні. При цьому суд оцінив докази, надані заявником на підтвердження своїх вимог, зокрема, свідоцтво про народження загиблого сина; витяг з наказу командира в/ч про зарахування військовослужбовця до списків особового складу в/ч; сповіщення сім'ї; свідоцтво про смерть; довідку про склад сім'ї; витяг з протоколу ВЛК про встановлення причин зв'язку поранень, травм у колишнього

військовослужбовця з настанням смерті і пов'язані із захистом Батьківщини; лист ТЦК та СП про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги членам сім'ї загиблого військовослужбовця; довідка з навчального закладу; акт про підтвердження факту перебування сина на утриманні батька, складений сільською радою; посвідчення члена сім'ї загиблого захисника України, видане на ім'я батька; переписка сина з батьком (рішення Шумського районного суду Тернопільської області від 13 червня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119728594>).

Рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівців від 17 червня 2024 року у справі № 725/3785/24 задоволено заяву рідної тітки про встановлення факту належності її до членів сім'ї загиблого військовослужбовця – племінника. Суд оцінював такі докази: свідоцтво про народження; докази поховання загиблого племінника; виписки з карткових рахунків; докази, що заявник була довіреною особою племінника; покази свідків (з текстом судового рішення можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119899358>).

У справі № 676/119/24 суд надав оцінку свідоцтву про шлюб; довідці в/ч про мобілізацію чоловіка; сповіщенню сім'ї про загибель військовослужбовця; довідці про отримання загиблим заробітної плати та грошового забезпечення; довідці ВДВС про неотримання заявником аліментів на утримання дочки від колишнього чоловіка та розміру заборгованості по сплаті аліментів; вироку суду про засудження колишнього чоловіка заявника до позбавлення волі і на теперішній час він відбуває реальну міру покарання у колонії (рішення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 12 квітня 2024 року у справі № 676/119/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118997413>).

У справі № 680/194/24 встановлено факт спільного проживання однією сім'єю, ведення спільного господарства та наявності взаємних прав та обов'язків, між рідною сестрою (піклувальником) та рідним братом (військовослужбовець, який загинув). Суд взяв до уваги розпорядження голови Скадовської РДА Херсонської області, яким загиблому, який на час ухвалення рішення був дитиною, встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування, оскільки мати дитини померла, а батько визнаний безвісно відсутнім; розпорядження голови Скадовської РДА Херсонської області, яким сестру (заявник у справі) призначено піклувальником над неповнолітнім; довідку про місце проживання загиблого разом із сестрою; наказ в/ч про виключення загиблого військовослужбовця зі списків особового складу частини та всіх видів забезпечення; покази свідків (рішення Новоушицького районного суду Хмельницької області від 08 травня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118894640>).

Таким чином, суди ухвалювали рішення про задоволення заяв на підставі оцінки доказів, що були досліджені в судовому засіданні.

У деяких випадках заявники звертались до суду із заявами про залишення заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, без розгляду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо, зокрема позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Закріплене за позивачем право на подання заяви про залишення позову без розгляду є абсолютним і не залежить від думки інших учасників процесу. Сторони вільні розпоряджатися своїми правами на власний розсуд (постанова Верховного Суду від 30 січня 2025 року у справі № 908/1074/24, від 21 грудня 2023 року у справі № 905/2330/21).

Суд зобов'язаний залишити подану заяву без розгляду, якщо позивач звернувся з таким клопотанням (постанова Верховного Суду від 11 листопада 2024 року у справі № 755/856/17).

Саме по собі подання заяви про залишення позову без розгляду не є необґрунтованими діями позивача, так як це його диспозитивне право, передбачене нормами ЦПК України, яке не містить обмежень в його реалізації (постанова Верховного Суду від 20 травня 2024 року у справі № 202/16597/23).

Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Суди загалом залишали без розгляду заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, встановивши, що такі заяви були подані до початку розгляду справ по суті заявлених вимог.

У разі подання заявником заяви про залишення без розгляду заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, суди задовольняли такі заяви.

Зокрема, Вінницький міський суд Вінницької області залишив без розгляду заяву сестри загиблого військовослужбовця про встановлення факту належності до складу сім'ї та перебування на утриманні брата у зв'язку з поданням заявником заяви про залишення заяви без розгляду (ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 31 травня 2024 року у справі № 127/8289/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119448014>).

Подібні судові рішення: ухвала Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області від 04 серпня 2022 року у справі № 446/923/22,

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105565824>; ухвала Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області від 25 червня 2024 року у справі № 442/2997/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119957144>.

У деяких випадках суди залишали заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, без розгляду, оскільки із змісту цих заяв вбачається спір про право.

Так, Вінницький апеляційний суд зазначив, що падчерка звернулась до суду із заявою про встановлення факту її спільного проживання та перебування на утриманні вітчима (загиблій військовослужбовець) з метою реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, однак встановлення цього факту впливатиме на права інших членів сім'ї загиблого, зокрема його дочки. Тому суд зробив висновок про наявність спору про право, який підлягає розгляду виключно у порядку позовного провадження (постанова Вінницького апеляційного суду від 24 жовтня 2024 року у справі № 145/330/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122548149>).

Залишаючи без розгляду заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем та факту, що заявник була членом сім'ї загиблого, Пустомитівський районний суд Львівської області виходив з наявності спору про право, тому заява не підлягає розгляду в окремому провадженні. При цьому суд зазначив, що метою встановлення зазначеного факту є отримання заявником одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця (Постанова № 168), що може вплинути на права й обов'язки інших осіб. В матеріалах справи немає відомостей про родичів першої черги загиблого військовослужбовця – дружини, дітей, у разі їх наявності, які мають бути залучені до участі у справі, чи відомостей про відсутність таких спадкоємців першої черги загиблого, а також відсутні відомості про наявність чи відсутність інших спадкоємців другої черги загиблого, які б мали рівне право із заявником на прийняття спадщини, яка відкрилась після смерті спадкодавця (ухвала Пустомитівського районного суду Львівської області від 16 серпня 2022 року у справі № 450/2021/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113195557>).

Однак згідно з висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 15 січня 2025 року у справі № 441/1215/24 (провадження № 61-13716св24), вирішуючи питання про прийняття заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, суди мають встановити між ким саме існує спір про право, а також зазначити, хто є спадкоємцями у порядку, передбаченому нормами ЦК України, які б оспорювали право заявника на прийняття спадщини. Саме по собі зазначення у заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, як

підстави для звернення до суду в порядку окремого провадження, те, що заява подається, зокрема з метою реалізації права на спадщину, не підтверджує наявності спору про право.

Судам слід встановлювати між ким існує спір про право, зокрема коло осіб, які оспорюють право заявника. Сама по собі мета встановлення юридичного факту не може свідчити про наявність спору про право.

У справі № 691/168/24 баба звернулася до суду з заявою про встановлення факту родинного зв'язку та факту спільного проживання разом із онуком (загиблим військовослужбовцем), ведення з ним спільного господарства, наявності з ним взаємних прав та обов'язків. Місцевий суд, встановивши, що заявниця звернулася до суду для встановлення зазначеного юридичного факту з метою набуття права на отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, та з урахуванням, що заінтересована особа МОУ заперечує проти задоволення заяви, зробив висновок, що існує спір про право, у зв'язку з чим заява підлягає залишенню без розгляду (ухвала Городищенського районного суду Черкаської області від 19 березня 2024 року у справі № 691/168/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117777210>).

У справі № 179/986/23 апеляційний суд залишив без розгляду заяву сина про встановлення факту проживання однією сім'єю з батьком та перебування на його утриманні з метою набуття права на отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168. Суд вважав, що оскільки ТЦК та СП та Міноборони України (заінтересовані особи) заперечували проти встановлення вказаного факту та з урахуванням того, що встановлення такого факту може вплинути на права та обов'язки заінтересованих осіб, тому справа не підлягає розгляду у порядку окремого провадження, оскільки з матеріалів справи вбачається спір про право, який підлягає розгляду у порядку позовного провадження (постанова Дніпровського апеляційного суду від 09 липня 2024 року у справі № 179/986/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120254680>).

Переглядаючи в касаційному порядку справу № 179/986/23, Верховний Суд вказав, що самі по собі заперечення заінтересованої особи, зокрема ТЦК та СП, щодо наявності у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право. Зазначивши, що висновок суду апеляційної інстанції про наявність спору про право, який має розглядатися у порядку позовного провадження, є передчасним і нічим не підтверджений, Верховний Суд скасував постанову суду апеляційної інстанції про залишення заяви без розгляду, справу направив для продовження розгляду до суду апеляційної

інстанції (постанова Верховного Суду від 20 листопада 2024 року у справі № 179/986/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123410474>).

Крім того, у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21 Велика Палата Верховного Суду виклала висновок про те, що у справах про встановлення факту, що має юридичне значення, з метою отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, між заявником та Міноборони України не може бути спору про право на отримання такої виплати, оскільки Міноборони України не є суб'єктом отримання такої соціальної допомоги (постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116512563>).

Вирішуючи справи такої категорії, судам слід звертати увагу на те, що саме по собі заперечення заінтересованої особи, зокрема, Міноборони України, ТЦК та СП, проти задоволення заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, з метою отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, не може бути підставою для залишення такої заяви без розгляду з посиланням на існування спору про право.

Розглядаючи справи зазначеної категорії, суди також відмовляли у відкритті провадження або закривали провадження у справах з огляду на те, що заяви підлягають розгляду в порядку адміністративного, а не цивільного судочинства.

Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні керуватися сутністю права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявленими вимогами, характером спірних правовідносин, змістом та юридичною природою обставин у справі (постанови Великої Палати Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі № 520/13190/17, від 27 листопада 2018 року у справі № 820/3534/17).

Вирішуючи питання юрисдикції справ, судам слід керуватись висновком, який зробила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21 за позовом жінки, яка проживала однією сім'єю з чоловіком (загиблий військовослужбовець) без шлюбу, до Міноборони України про визнання протиправним та скасування рішення комісії Міноборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, щодо відмови у призначенні одноразової грошової допомоги та зобов'язання Міноборони України призначити та виплатити одноразову грошову допомогу. У цій постанові Велика Палата Верховного Суду зазначила, що справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у позасудовому та судовому порядку. Рішення

стосовно фактів, що мають юридичне значення, прийняті у позасудовому порядку, можуть бути оскаржені до судів адміністративної юрисдикції. Юридичні факти, які належать встановлювати в судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України. Крім того, Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на неефективність підходу до визначення юрисдикції спорів у судовому порядку про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в залежності від їх мети звернення та наявності у заявника певних цивільних прав та обов'язків чи виникнення публічно-правових спорів із суб'єктами владних повноважень, оскільки це не сприятиме належному способу захисту порушеного права заявника, бо призведе до необхідності звертатися в суди різних юрисдикцій з доказуванням одних і тих же обставин, подій та фактів при поданні кожної позовної заяви.

Таким чином, справи про встановлення факту, що має юридичне значення, підлягають вирішенню судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України.

Водночас у провадженні Великої Палати Верховного Суду перебуває справа № 308/17634/23 з метою конкретизації висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21, щодо юрисдикційності справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

5.2. Встановлення факту, що заявник перебував на утриманні загиблого військовослужбовця, з метою отримання інших виплат та допомог, оформлення спадщини

Пунктом 2 частини першої статті 315 ЦПК України визначено, що суд розглядає справи про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.

Суди розглядали справи про встановлення факту перебування на утриманні особи з метою отримання грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця; отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника; оформлення спадщини тощо.

Звертаємо увагу на практику Верховного Суду про те, що встановлення факту перебування на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання переходу на інший вид пенсії або отримання соціальної допомоги прямо передбачено пунктом 2 частини першої статті 315 ЦПК України та пунктом 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону № 1058-IV (постанови Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 336/1098/24, від 20 листопада 2024 року у справі № 179/986/23, від 12 березня 2025 року у справі № 204/3779/24).

Заявниками в таких справах були переважно дружини, а також жінки, які проживали разом із померлою особою як чоловік і жінка без шлюбу (справи № 336/1098/24, № 204/3799/24).

У справах про встановлення факту перебування на утриманні військовослужбовця, який зник безвісти, з метою отримання грошового забезпечення заявниками були батьки, баба (справи № 643/5970/24, № 509/3001/23, № 442/4860/24, № 470/976/24).

Заінтересованими особами, яких визначали заявники, були юридичні особи, до повноважень яких відноситься питання призначення пенсії або отримання грошового забезпечення, а саме: відповідний орган ПФУ, Міноборони України, відповідний ТЦК та СП.

Траплялися випадки, коли заявники не зазначали всіх заінтересованих осіб, на права і обов'язки яких може вплинути факт, який вони просили встановити.

Так, у справі № 643/5970/24 Московський районний суд м. Харкова відмовив батькам загиблого військовослужбовця у задоволенні заяви про встановлення факту перебування їх на утриманні сина, який вважається зниклим безвісти. При цьому місцевий суд зазначив, що встановлення такого юридичного факту заявникам необхідно для отримання грошового забезпечення. Однак враховуючи те, що у сина, який вважається зниклим безвісти, є неповнолітня дитина, яка не залучена до участі у справі заінтересованою особою, заявники не порушували питання про її залучення до участі у справі та категорично заперечували проти цього, та з огляду на те, що рішення суду у цій справі може зачіпати інтереси неповнолітньої особи, яка не брала участі у справі, заявлені вимоги не можуть бути розглянуті судом (рішення Московського районного суду міста Харкова від 16 серпня 2024 року у справі № 643/5970/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121150191>).

Слід зазначити, що неправильне визначення заінтересованої особи заявником не може бути підставою для відмови в задоволенні заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, або залишення такої заяви без розгляду. Заінтересовані особи повинні бути залучені до участі у справі також з ініціативи суду або можуть вступити в справу з власної ініціативи (постанови Верховного Суду від 05 лютого 2025 року у справі № 183/4366/24, від 12 березня 2025 року у справі № 235/1547/24).

Розглядаючи справи по суті заявлених вимог, суди задовольняли вимоги про встановлення факту перебування заявника на утриманні особи або відмовляли у задоволенні таких вимог в залежності від встановлення наявності або відсутності обставин (фактів) та на підставі оцінки доказів.

У справі № 442/4860/24 Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області встановив факт перебування баби на утриманні військовослужбовця (онук), який загинув. Суд зазначив, що факт родинних відносин між онуком і бабою підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження онука, де матір'ю вказана дочка заявника; витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію шлюбу дочки та зміну прізвища; свідоцтвом про народження дочки, згідно з яким заявник є її матір'ю; показами свідків. Надані заявником докази є належними і допустимими, оскільки містять фактичні дані, які логічно пов'язані з тими обставинами, які підтверджують юридичний факт, встановлення якого є необхідним заявнику для отримання права на оформлення спадщини, а також для звернення за одноразовою грошовою допомогою членам сім'ї загиблого військовослужбовця (рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05 серпня 2024 року у справі № 442/4860/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120847675>).

У іншій справі місцевий суд відмовив у задоволенні заяви баби про встановлення факту її перебування на утриманні онука, який зник безвісти, оскільки заявник не надав доказів того, що онук утримував її, надавав їй постійну, систематичну допомогу, яка була б для неї основним джерелом засобів до існування. При цьому суд зазначив, що саме баба з дитинства утримувала онука, оскільки його матір була позбавлена батьківських прав. Покази свідків не доводять факту перебування заявника на утриманні онука. Надана заявником довідка про доходи, в якій зазначено, що баба отримує пенсію за віком, підтверджує лише розмір її щомісячного доходу. За поясненнями заявника та свідків онук постійної роботи та постійного джерела доходу не мав, у певний період часу перебував у слідчому ізоляторі у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення. Згідно з виписками з карткового рахунку заявника грошові перекази внука бабі мали епізодичний, разовий характер (рішення Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 04 квітня 2025 року у справі № 470/976/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/126368970>).

Також траплялися випадки коли суд залишав заяву про встановлення факту перебування заявника на утриманні без розгляду, оскільки існує спір про право, з огляду на заперечення заінтересованої особи ГУ ПФУ (ухвала Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 14 березня 2024 року у справі № 336/1098/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117698994>).

Разом з тим слід зазначити про те, що заперечення ГУ ПФУ про наявність у заявника права на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника не свідчить про існування спору про право, оскільки відмова заінтересованої особи

у призначенні заявнику пенсії сама по собі це не підтверджує (постанова Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 336/1098/24).

Вирішуючи питання щодо юрисдикції зазначеної категорії справ, судам слід враховувати висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21, що справи про встановлення юридичного факту підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства.

Окремо слід звернути увагу на рішення суду у справі № 204/3799/24, яким суд закрив провадження у справі в частині вимог заявника про встановлення факту перебування на утриманні, оскільки між заявником та ГУ ПФУ виникли правовідносини щодо призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, що свідчить про наявність спору про право на отримання пенсії та пільг, тому такий спір підлягає розгляду в порядку позовного провадження за правилами адміністративного судочинства (ухвала Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 18 вересня 2024 року у справі № 204/3799/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121885982>, постанова Дніпровського апеляційного суду від 27 грудня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124139138>).

Верховний Суд скасував судові рішення судів попередніх інстанцій, справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції, вказавши, що оскільки заявник просила встановити факт її перебування на утриманні чоловіка та факт її спільного проживання з останнім з метою підтвердження права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, тому суду доцільно розглянути всі вимоги заявника в окремому провадженні в порядку цивільного судочинства (постанова Верховного Суду від 12 березня 2025 року у справі № 204/3799/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125843167>).

5.3. Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

У постанові від 03 липня 2019 року у справі № 554/8023/15-ц Велика Палата Верховного Суду зауважила, що, вирішуючи питання про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу, суд має установити факти спільного проживання однією сім'єю; спільний побут; взаємні права та обов'язки (статті 3, 74 СК України).

Для встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу потрібно враховувати у сукупності всі ознаки, що притаманні подружжю. Таким чином, предметом доказування у справах про встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу є факти спільного проживання, ведення спільного господарства, наявності у сторін спільного бюджету, проведення спільних витрат, придбання майна в інтересах сім'ї, наявності між сторонами взаємних прав та обов'язків, притаманних подружжю.

Доказами, які свідчать про факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, можуть бути: свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, покази свідків, листи ділового та особистого характеру тощо.

Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із подружжя, свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного; довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства.

Законодавство не передбачає вичерпного переліку членів сім'ї та визначає критерії, за наявності яких особи складають сім'ю. Такими критеріями є спільне проживання (за винятком можливості роздільного проживання подружжя з поважних причин і дитини з батьками), спільний побут і взаємні права й обов'язки (постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 серпня 2018 року у справі № 644/6274/16-ц).

Факт спільного відпочинку сторін, спільна присутність на святкуванні свят, пересилання відповідачем коштів на рахунок жінки, самі по собі, без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав і обов'язків, притаманних подружжю, не може свідчити про те, що між жінкою та чоловіком склались та мали місце усталені відносини, які притаманні подружжю (постанови Верховного Суду від 23 вересня 2021 року у справі № 204/6931/20, від 30 червня 2022 року у справі № 694/1540/20, від 25 грудня 2024 року у справі № 501/4442/21).

Факт реєстрації місця проживання жінки та чоловіка за однією адресою не є ні головною, ні обов'язковою ознакою перебування їх у фактичних шлюбних відносинах. Так само факт спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу не може бути встановлений лише на підставі показань свідків та наявності спільних фотографій за відсутності інших доказів (постанови Верховного Суду від

04 грудня 2023 року у справі № 543/563/22, від 06 лютого 2025 року у справі № 758/16153/19).

У зазначеній категорії справ до суду звертались жінки, які вважали, що вони разом із загиблим військовослужбовцем проживали у певний період часу однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу.

Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу необхідно таким заявникам для отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168.

Розглядаючи справи цієї категорії, суди переважно задовольняли заяви жінок і встановлювали факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу з метою отримання ними одноразової грошової допомоги як членами сім'ї загиблого військовослужбовця.

Так, Миколаївський апеляційний суд скасував рішення місцевого суду про відмову у задоволенні заяви про встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу та ухвалив нове рішення про задоволення заяви, посилаючись на те, що на підставі належних та допустимих доказів (свідoctв про народження дітей, в яких в графі «батько» зазначений загиблий за власною заявою; довідок сільської ради про місце реєстрації та проживання; інформації, підписаної депутатом сільської ради, про спільне проживання; чеків та квитанцій на придбання побутової техніки та золотих виробів; фото спільного відпочинку, проведення дозвілля та святкування днів народжень; витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; сповіщення сім'ї про смерть (загибель) військовослужбовця; витягу із поіменного списку безповоротних втрат складу в/ч; показів свідків) заявник довела, що після розлучення та до дня загибелі чоловіка (військовослужбовця) вони проживали разом, вели спільне господарство, мали загальний бюджет, опікувалися одне одним, мали взаємні права та обов'язки, що свідчить про наявність між ними сталих відносин, притаманних подружжю, у яких народилася дитина (постанова Миколаївського апеляційного суду від 30 жовтня 2024 року у справі № 481/289/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122768950>).

Чорнобаївський районний суд Черкаської області встановив, що заявник перебувала тривалий час у фактичних шлюбних відносинах із загиблим військовослужбовцем, з яким вони спільно проживали за однією адресою тривалий час, були пов'язані спільним побутом, мали спільний бюджет та разом виховували спільну малолітню дитину. Зазначені обставини з достовірністю підтверджуються доказами, дослідженими судом у судовому засіданні, зокрема, довідкою виконкому сільської ради про реєстрацію місця проживання та склад

сім'ї, свідоцтвом про народження дитини, де в графі «батько» вказаний загиблий військовослужбовець за власною заявою, свідоцтвом про смерть військовослужбовця, показами свідків. При цьому суд зазначив, що спору з приводу призначення та виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї загиблого військовослужбовця на теперішній час немає (рішення Черкаського районного суду Черкаської області від 04 липня 2024 року у справі № 709/806/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120195612>).

Дослідивши та оцінивши докази, зокрема, свідоцтва про народження дітей, в яких в графі «батько» зазначений загиблий військовослужбовець за власною заявою; сповіщення сім'ї про смерть (загибель) військовослужбовця; повідомлення про призов на військову службу під час мобілізації; довідку про призов на військову службу під час мобілізації, яка дає право членам сімей військовозобов'язаних, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, на гарантії, пільги і привілеї, визначені чинним законодавством; договір купівлі-продажу будинку; акти старости сільської ради про проживання у фактичному шлюбі та ведення спільного господарства; покази свідків, Лановецький районний суд Тернопільської області зробив висновок про доведеність факту проживання однією сім'єю заявника та загиблого військовослужбовця як чоловіка та жінки без шлюбу у період з 2003 року до січня 2023 року (рішення Лановецького районного суду Тернопільської області від 29 листопада 2023 року у справі № 602/700/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115580018>).

Подібні висновки викладені у рішенні Малинського районного суду Житомирської області від 26 липня 2022 року у справі № 283/1127/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105483723>; рішенні Драбівського районного суду Черкаської області від 02 липня 2024 року у справі № 695/4827/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120250102>; рішенні Крижопільського районного суду Вінницької області від 24 жовтня 2024 року у справі № 134/1599/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122782452>; рішенні Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 26 квітня 2024 року у справі № 452/1362/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119473006> та інших.

Тобто факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу з метою отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку зі смертю військовослужбовця суди встановлювали на підставі доказів, які вважали належними та допустимими, а саме довідок виконкому сільської/міської ради про реєстрацію місця проживання та склад сім'ї, свідоцтв про народження дітей, де в графі «батько» вказаний загиблий військовослужбовець за власною заявою, свідоцтв про смерть військовослужбовця, договорів купівлі-продажу майна, чеків

та квитанцій про придбання техніки, нерухомого майна, виписок з банківських рахунків, виписок з медичної амбулаторної картки загиблого про місце реєстрації, довідок відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану про призначення дати реєстрації шлюбу, інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання, виданих депутатами міської/сільської ради, телефонних переписок, спадкових справ, показів свідків тощо.

У деяких випадках суди відмовляли у задоволенні заяви про встановлення такого факту.

Однією з підстав для відмови в задоволенні заяви про встановлення зазначеного факту, що має юридичне значення, було те, що загиблий військовослужбовець перебував у зареєстрованому шлюбі з іншою жінкою в період, в який заявник зазначає про проживання з загиблим однією сім'єю без шлюбу.

Так, Черкаський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про задоволення заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, та ухвалив нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні такої заяви. Апеляційний суд вказав, що законодавством визначено пріоритетність зареєстрованого шлюбу, а також визначений принцип одношлюбності і заборони на укладання шлюбу з особою, яка вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. Перебування загиблого військовослужбовця у зареєстрованому шлюбі унеможливорює встановлення судом факту його спільного проживання із заявником як чоловіка і дружини без шлюбу в період часу з січня 2017 року до дня смерті військовослужбовця, оскільки вказане не відповідає наведеним нормам сімейного права, суперечить моральним засадам суспільства та вимогам статті 25 СК України (постанова Черкаського апеляційного суду від 29 травня 2024 року у справі № 691/1151/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119411914>).

Залишаючи без змін постанову Черкаського апеляційного суду від 29 травня 2024 року у цій справі, Верховний Суд вказав, що для встановлення факту спільного проживання необхідною умовою є, зокрема, неперебування осіб у будь-якому іншому шлюбі. Оскільки до моменту смерті військовослужбовця перебував у зареєстрованому шлюбі з іншою жінкою, що, зокрема, підтверджується судовим рішенням у справі № 691/397/22, тому немає підстав для задоволення заяви про встановлення факту проживання заявника однією сім'єю із загиблим як чоловіка та жінки у визначений нею період (постанова Верховного Суду від 29 серпня 2024 року у справі № 691/1151/22).

Таким чином, для встановлення факту проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу необхідною умовою є, зокрема неперебування осіб у будь-якому іншому шлюбі.

Разом з тим, Кіровський районний суд м. Кіровограда зробив висновок про те, що заявник та загиблий військовослужбовець дійсно проживали однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, відносини між ними мали усі ознаки сім'ї, передбачені приписами статті 3 СК України. При цьому суд встановив обставини у справі на підставі документа із особової справи військовослужбовця, в якому він власноручно зазначив дані заявниці як його дружини; виписки із банківської картки, згідно з якою загиблий постійно перераховував заявнику кошти на утримання дітей; сімейних фотографій зі спільних святкувань та відпочинку; судового рішення про встановлення факту смерті військовослужбовця; свідоцтва про смерть військовослужбовця, яке наявне у заявника; сповіщення сім'ї про смерть (загибель) військовослужбовця (рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда від 31 травня 2023 року у справі № 404/2257/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111645910>).

Однак, враховуючи практику Верховного Суду, зазначені докази не можуть підтверджувати факт спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав і обов'язків, притаманних подружжю.

У великій кількості справ суди залишали без розгляду заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу на підставі частини четвертої статті 315 ЦПК України, зазначаючи, що встановлення такого факту пов'язане з доведенням права заявників на отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, на яку можуть претендувати інші особи, зокрема батьки загиблого військовослужбовця, його діти, а також проти встановлення такого факту заперечують близькі родичі загиблого.

Так, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області залишив без розгляду заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, оскільки факт, про встановлення якого просить заявник, є таким, що пов'язується з вирішенням спору про право, зокрема про право заявника на отримання грошової допомоги як член сім'ї загиблого військовослужбовця, яке фактично не визнається дочкою загиблого (ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 квітня 2024 року у справі № 607/3255/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118274377>).

Зазначивши, що батьки загиблого військовослужбовця заперечують проти встановлення факту проживання заявника з їхнім сином однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, тобто наявний спір про право, Монастирський районний суд Тернопільської області залишив без розгляду заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу (ухвала Монастирського районного суду Тернопільської області від 03 січня 2023 року у справі № 603/488/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108246677>).

Подібні висновки викладені в ухвалі Мостиського районного суду Львівської області від 18 листопада 2022 року у справі № 448/721/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107494449>.

Разом з тим, деякі місцеві суди встановлювали факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу, залишаючи поза увагою, що метою звернення до суду із заявами про встановлення такого факту є встановлення в судовому порядку обставин, необхідних для призначення і виплати заявнику одноразової грошової допомоги, передбаченої Постановою № 168, встановлення цього факту впливає на права та обов'язки заінтересованих осіб, які мають право на отримання зазначеної допомоги та заперечують проти задоволення заяви.

Апеляційні суди, встановлюючи фактичні обставини справ та роблячи висновки, що такі факти не підлягають з'ясуванню у порядку окремого провадження, оскільки з поданих заяв вбачається спір про право, який підлягає розгляду виключно у порядку позовного провадження, скасовували рішення місцевих судів та залишали такі заяви без розгляду (постанова Хмельницького апеляційного суду від 15 серпня 2024 року у справі № 680/94/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121091939>; постанова Сумського апеляційного суду від 12 листопада 2024 року у справі № 582/133/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122989469>).

З огляду на викладене судам слід звертати увагу, що у разі заперечення заінтересованих осіб (батьки, діти, інші родичі загиблого військовослужбовця), які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, є спадкоємцями майна померлого, факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу не підлягає встановленню в порядку окремого провадження, оскільки вбачається спір про право.

При цьому слід враховувати, що самі по собі заперечення відповідного органу (Міноборони України, ТЦК та СП) проти наявності у заявника права на отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена постановою № 168, не свідчать про існування спору про право (постанова Верховного Суду від 20 листопада 2024 року у справі № 179/986/23).

Також не можна залишити поза увагою і висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 15 січня 2025 року у справі № 441/1215/24.

Так, у справі № 441/1215/24 місцевий суд, з висновком якого погодився і апеляційний суд, відмовив у відкритті провадження у справі, зазначивши, що з поданої до суду заяви, метою якої є реалізація права на спадщину, а також отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується на підставі Постанови № 168, вбачається спір про право (ухвала Городоцького районного суду Львівської області від 27 травня 2014 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119324531>; постанова Львівського апеляційного суду від 12 вересня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121792815>).

Натомість Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, зазначивши, що суди попередніх інстанцій не встановили, між ким саме існує спір про право. Крім того, суди не зазначили, хто є спадкоємцями у порядку, передбаченому нормами ЦК України, які б оспорювали право заявника на прийняття спадщини. Також Верховний Суд вказав, що саме по собі зазначення у заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, у якості підстави для звернення до суду в порядку окремого провадження те, що заява подається, зокрема з метою реалізації права на спадщину, не підтверджує наявності спору про право (постанова Верховного Суду від 15 січня 2025 року у справі № 441/1215/24).

Вирішуючи справи такої категорії, суди повинні враховувати, що положеннями статті 315 ЦПК України визначено перелік фактів, що мають юридичне значення, які можуть бути встановлені судом, зокрема, факт родинних відносин між фізичними особами (пункт 1 частини першої статті 315 ЦПК України), факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу (пункт 5 частини першої статті 315 ЦПК України).

Родинні відносини (споріднення) – кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не є родинними (судове рішення Верховного Суду від 30 липня 2018 року у справі № 737/120/18 (провадження № 61-36309ск18)).

Так само не є родинними й стосунки між чоловіком і жінкою, які проживають однією сім'єю без шлюбу.

Разом з тим, у справі № 465/472/24 місцевий суд залишив без розгляду заяву про встановлення факту родинних відносин. При цьому в описовій частині ухвали зазначив, що заявник звернулась до суду із заявою про встановлення

факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу (ухвала Франківського районного суду міста Львова від 24 квітня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118674595>).

5.3.1. Встановлення факту проживання однією сім'єю як чоловіка і жінки без шлюбу з метою отримання соціальних виплат та допомог

Метою звернення до суду жінок із заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу є також матеріальні виплати та соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, а також набуття права на спадщину.

Звертаючись до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, жінки вважали, що внаслідок встановлення такого факту вони матимуть право на отримання пільг як сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України; отримання грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або безвісно відсутніх; призначення пенсії в разі втрати годувальника.

Заявниками у таких справах були жінки, а заінтересованими особами – відповідні відділи ПФУ; відповідні управління праці та соціального захисту населення; відповідні відділи ДРАЦС; міська/селищна ради; військова частина та Міноборони України.

Слід звернути увагу, що у справах про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання у подальшому грошового забезпечення як члену сім'ї військовослужбовця, який зниклий безвісти, заінтересованими особами можуть бути військова частина, командир якої приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення членам сім'ї військовослужбовця, який безвісно відсутній, а також Міноборони України.

Розглядаючи такі справи, суди переважно задовольняли заяви жінок та встановлювали факт їх спільного проживання із загиблим військовослужбовцем однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Водночас Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя частково задовольнив заяву жінки про встановлення факту проживання з померлим чоловіком однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу та перебування на утриманні померлого й встановив факт перебування заявника на утриманні померлого

чоловіка. Суд виходив із доведеності факту, що заявник, не перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з чоловіком, постійно проживала з ним однією сім'єю до дня його смерті та перебувала на його утриманні. При цьому суд зазначив, що оскільки заявник обґрунтовувала свої вимоги необхідністю встановлення факту перебування на утриманні для подальшого її переходу з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника, і саме цей факт доводила у суді, вимоги про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу є зайвими (рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02 жовтня 2023 року у справі № 335/4669/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113973287>).

Переглядаючи справу № 335/4669/23 в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції залишив заяву без розгляду з огляду на те, що вбачається спір про право на спадкування майна померлого. Заява не підлягає розгляду в порядку окремого провадження, а такий спір належить розглядати в порядку загального позовного провадження (постанова Запорізького апеляційного суду від 30 квітня 2024 року у справі № 335/4669/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118760387>).

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши, що метою звернення жінки до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, є перехід з пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Сама по собі необхідність встановлення такого факту не свідчить про наявність спору щодо спадкового майна, оскільки існування спору про право повинно бути реальним, а не гіпотетичним. Крім того, апеляційний суд не встановив і в рішенні не зазначив, між ким саме існує спір про право; хто є спадкоємцями спадкового майна у порядку, передбаченому спадковим правом (норми ЦК України), які у разі задоволення заяви про встановлення цього факту оспорювали б право заявника на прийняття спадщини як спадкоємиці четвертої черги (постанова Верховного Суду від 11 вересня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121626241>).

При новому розгляді цієї справи апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про встановлення факту перебування на утриманні та про відмову в задоволенні заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. Суд вказав, що встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу в судовому порядку не є єдиним можливим шляхом підтвердження належності заявника до членів сім'ї померлого при встановленні права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (постанова Запорізького апеляційного суду 23 жовтня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122737367>).

Верховний Суд не погодився з таким висновком суду апеляційної інстанції в частині вирішення вимог про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу й вказав, що для переходу на пенсію у зв'язку з втратою годувальника заявнику необхідно подати, зокрема документи, які засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником. Через відсутність, у тому числі вказаних документів ГУ ПФУ відмовило заявнику у переведенні на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а тому заявник підставно звернулася з вимогою про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з померлим чоловіком (постанова Верховного Суду від 19 березня 2025 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125985407>).

Метою встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу було і отримання спадщини, яка відкрилась після смерті військовослужбовця.

Відповідно до статті 1264 ЦК України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

При вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК України про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

До числа спадкоємців четвертої черги не належить особа, яка хоча і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала у зареєстрованому шлюбі з іншою особою. Зазначене положення поширюється щодо осіб, а саме чоловіка або жінки, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, але перебувають в іншому зареєстрованому шлюбі, проте не поширюється щодо інших осіб, які перебувають у зареєстрованому шлюбі з іншою особою, але проживали однією сім'єю зі спадкодавцем на інших засадах, ніж фактичні шлюбні відносини.

Якщо вимога про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу заявлена у зв'язку з таким проживанням не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини, відповідні відносини є спадковими і до них слід застосовувати статтю 1264 ЦК України.

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду у постанові від 18 вересня 2023 року у справі № 582/18/21.

Для набуття права на спадкування за законом на підставі статті 1264 ЦК України необхідне встановлення двох юридичних фактів, а саме: 1) проживання однією сім'єю із спадкодавцем; 2) на час відкриття спадщини має сплинути щонайменше п'ять років, протягом яких спадкодавець та особа (особи) проживали однією сім'єю.

Про проживання однією сім'єю можуть свідчити у сукупності наявність спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для спільного користування, участь у спільних витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

Зазначене узгоджується з висновками, викладеними Верховним Судом у постановках від 20 лютого 2023 року у справі № 520/11160/18, від 08 серпня 2023 року у справі № 752/13615/20-ц, від 17 грудня 2024 року у справі № 711/82/24.

Місцеві суди переважно встановлювали факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою набуття заявниками права на спадкування.

Так, у справі № 283/439/23 Малинський районний суд Житомирської області встановив, що заявник та загиблий військовослужбовець більше п'яти років не перебували у зареєстрованих шлюбах з іншими особами, більше п'яти років проживали як подружжя в житловому будинку, який будували спільно, вели спільне господарство, доглядали за городом та худобою, спільно проводили дозвілля. Вважаючи заяву обґрунтованою, а також зазначаючи, що встановлення даного факту має юридичне значення, оскільки від нього залежить право заявника на оформлення спадщини, суд задовольнив заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу (рішення Малинського районного суду Житомирської області від 29 березня 2023 року у справі № 283/439/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109893801>).

Подібний висновок викладений і у рішенні Франківського районного суду м. Львова від 20 червня 2024 року у справі № 465/7060/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120004739>.

Слід зазначити, що були випадки, коли суд відмовляв у задоволенні таких заяв.

Так, Мостиський районний суд Львівської області відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу у зв'язку з недоведеністю вимог. Місцевий суд встановив, що померлий у період з 2011 року до дня його смерті перебував у зареєстрованому

шлюбі з іншою особою, що унеможливлює встановлення факту спільного проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу заявниці з ним у зазначений період. Водночас місцевий суд правильно застосував до спірних правовідносин положення статті 1264 ЦК України (рішення Мостиського районного суду Львівської області від 20 вересня 2023 року у справі № 448/1555/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113671390>).

Також місцеві суди розглядали заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання соціальної допомоги, одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) поліцейського, отримання грошових коштів у вигляді компенсації за невикористану відпустку загиблого військовослужбовця за місцем його роботи.

Так, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області у справі № 676/732/24 встановив факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, метою встановлення якого було оформлення соціальної допомоги (рішення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 25 березня 2024 року у справі № 676/732/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117927201>).

Рішенням Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 21 березня 2023 року у справі № 285/611/23, залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного суду від 22 квітня 2024 року, встановлено факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, метою встановлення якого було вирішення у подальшому питання щодо звернення із заявою для отримання одноразової грошової допомоги як члена сім'ї загиблого військовослужбовця та отримання грошових коштів у вигляді компенсації за невикористану відпустку померлого за місцем роботи (з текстом судових рішень можна ознайомитися за посиланнями <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109724722>, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118575648>).

Білопільський районний суд Сумської області у справі № 573/889/24 відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання одноразової грошової допомоги, надання якої передбачено частиною першою статті 97 Закону України «Про Національну поліцію». Суд виходив з того, що заявник не довела наявності між нею та загиблим відносин, притаманних подружжю, не надала доказів спільного проживання, ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету, тому вимоги заявника є необґрунтованими (рішення Білопільського районного суду

Сумської області від 19 липня 2024 року у справі № 573/889/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120654135>).

З огляду на викладене суди розглядали справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою отримання грошової допомоги, соціальних виплат, спадщини, за результатами розгляду яких ухвалювали рішення про задоволення заявлених вимог або відмову у їх задоволенні залежно від встановлених обставин та з урахуванням оцінки наданих заявниками доказів.

5.4. Встановлення факту родинних відносин із загиблим військовослужбовцем з метою захисту цивільних прав та отримання соціальних виплат та допомог

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Суд вправі розглядати справи про встановлення факту родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання грошової допомоги, компенсації тощо.

Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах цивільного стану.

Заявниками у такій категорії справ можуть бути спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки; особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини; інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб.

До заяви про встановлення факту родинних відносин можуть додаватися такі документи та докази: докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб); довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану; пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

У постанові від 17 липня 2024 року у справі № 705/928/23 Верховний Суд зазначив, що у справах про встановлення фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів, суд може брати до уваги всі передбачені законом засоби доказування, серед яких показання свідків, що пояснюється відсутністю письмових доказів, які б посвідчували такі факти.

У постанові Верховного Суду від 02 грудня 2020 року у справі № 638/15738/17 викладено висновок, що до заяви про встановлення факту родинних відносин, в якій зазначається мета, з якою заявник просить встановити цей факт, можуть додаватися не тільки такі письмові докази, як свідоцтва про народження, шлюб, смерть, актові записи про народження та смерть. Доказами, які підтверджують наявність цього юридичного факту також можуть бути акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб. Крім того, суди мають враховувати довідки органів ДРАЦС про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану. Також мають враховуватися показання свідків, яким достовірно відомо про стосунки померлого із заявником. Цей перелік не є вичерпним.

За умови, що необхідні для підтвердження відповідних відомостей свідоцтва про народження, актові записи про народження втрачені, належним і допустимим доказом у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути саме показання свідка.

Подібний висновок викладено також у постанові Верховного Суду від 20 січня 2025 року у справі № 734/2458/23.

У переважній більшості справ заявниками були батьки загиблого військовослужбовця (мати або батько, або обоє), його рідні діти, рідні сестри/брати.

Заінтересованими особами – відповідні органи ПФУ, відповідні ТЦК та СП, Міноборони України, відповідні відділи ДРАЦС, відповідні нотаріальні контори, інші родичі загиблого.

Звертаючись до суду із заявами про встановлення факту родинних відносин із загиблими військовослужбовцями, заявники визначали заінтересованих осіб в залежності від мети встановлення такого факту.

Так, у справі № 688/782/24 заінтересованою особою визначене ГУ ПФУ в Хмельницькій області, оскільки метою встановлення факту, що має юридичне

значення, заявник вказувала призначення та отримання пенсії в разі втрати годувальника, а заінтересована особа відмовила у призначенні такої пенсії (рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 28 березня 2024 року у справі № 688/782/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117984304>).

У справі № 383/559/24 заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин із загиблим військовослужбовцем, оскільки районний ТЦК та СП відмовив їй у прийнятті документів для отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, у зв'язку з розбіжністю в документах заявника та загиблого військовослужбовця. Заінтересованою особою у такій справі заявник визначила районний ТЦК та СП (рішення Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 10 червня 2024 року у справі № 383/559/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119672340>).

У іншій справі заявник визначив заінтересованими особами Міноборони України, відповідний ТЦК та СП, а також доньку та матір загиблого. Підставою звернення до суду із заявою стало повернення на доопрацювання документів, поданих на призначення одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, у зв'язку з наявністю розбіжностей у написанні прізвища батька та прізвища загиблого (рішення Деражнянського районного суду Хмельницької області від 10 травня 2024 року у справі № 673/117/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119853865>).

З метою реалізації прав на спадкування заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин із загиблим військовослужбовцем (спадкодавцем). Заінтересованими особами в справі були відділ державної реєстрації актів цивільного стану, приватний нотаріус, а також дружина заявника (рішення Міжгірського районного суду Закарпатської області від 09 серпня 2023 року у справі № 302/1441/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112706433>).

Разом з тим, у справі № 635/927/24 батько звернувся до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин із загиблим сином, посилаючись на те, що після смерті сина він звернувся до державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Нотаріус відмовив у відкритті спадкової справи, оскільки наявні розбіжності у прізвищах батька та сина, родинні стосунки зі спадкодавцем як батька та сина не підтверджені. Однак заінтересованими особами заявник визначив селищну раду та відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Нотаріуса не визначено заінтересованою особою у цій справі (рішення

Харківського районного суду Харківської області від 26 квітня 2024 року у справі № 635/927/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118691008>).

Метою встановлення факту родинних відносин заявників із загиблими військовослужбовцями було: отримання свідоцтва про смерть загиблого військовослужбовця; отримання свідоцтва про народження загиблого військовослужбовця; призначення пенсії в разі втрати годувальника на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; отримання одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168; отримання виплат у зв'язку зі зникненням безвісти військовослужбовця; отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовозобов'язаного, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві на підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»; отримання права на спадщину; ідентифікація тіла військовослужбовця.

При цьому заявники вказували на неможливість отримання соціальних виплат та допомог у зв'язку із загибеллю військовослужбовців з таких причин:

невідповідність прізвища загиблого сина прізвищу батька/матері в документах, що підтверджують родинні відносини;

невідповідність прізвища, імені по батькові матері/батька в свідоцтві про народження загиблого та в паспорті одного з батьків;

невідповідність прізвища загиблого військовослужбовця, зазначеного в свідоцтві про народження, та у свідоцтві про смерть чи паспортних даних;

невідповідність дати народження, прізвища загиблого військовослужбовця, зазначених в свідоцтві про народження та у паспорті громадянина України, військовому квитку;

невідповідність ім'я та дати народження матері, зазначених у свідоцтві про народження загиблого військовослужбовця та у свідоцтві про народження заявниці, а також у її паспорті громадянина України;

втрата свідоцтва про народження загиблого військовослужбовця;

знищення свідоцтва про народження загиблого військовослужбовця, яке видане органами рф;

свідоцтво про народження загиблого військовослужбовця, свідоцтво про укладення шлюбу із загиблим військовослужбовцем, видані органами рф;

невідповідність прізвища батька, зазначеного у паспорті громадянина України, прізвищу загиблого військовослужбовця;

ідентифікація трупа військовослужбовця та оформлення документів щодо його смерті.

Вирішуючи такі справи, місцеві суди загалом встановлювали факт родинних відносин між заявниками та загиблими військовослужбовцями на підставі оцінки наданих доказів, які визнані судами належними та допустимими.

Так, у справі № 687/81/24 Чемеровецький районний суд Хмельницької області встановив факт родинних відносин, а саме, що заявник дійсно є батьком загиблого сина, а заявниця дійсно є матір'ю загиблого сина. При цьому суд надав оцінку доказам, наданим заявниками, зокрема, паспортам громадянина України, свідоцтву про народження сина, погосподарський книзі, свідоцтву про смерть сина, показам свідків та взяв до уваги відмову Чемеровецького відділу ДРАЦС у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області ЦМУ МЮ (м. Київ) у видачі заявникам повторного свідоцтва про смерть сина (рішення Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 13 березня 2024 року у справі № 687/81/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117638270>).

У справі № 679/984/23 мати загиблого військовослужбовця просила встановити факт родинного зв'язку із сином, посилаючись на те, що при оформленні документів для отримання виплат у зв'язку зі зникненням сина безвісти з'ясувалося, що свідоцтво про його народження, видане у рф, втрачено; Нетішинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницької області відмовив їй у відновленні втраченого документа, оскільки будь-яке співробітництво з установами юстиції рф припинено. Задовольняючи заяву та встановлюючи факт, що загиблий військовослужбовець є рідним сином заявника, місцевий суд зазначив, що факт, що заявник є матір'ю зниклого безвісти військовослужбовця, підтверджується дослідженими судом доказами, показаннями свідків, які в своїй сукупності із встановленими обставинами дають підстави для висновку про споріднення цих фізичних осіб та доведеність факту родинних відносин між ними (рішення Нетішинського міського суду Хмельницької області від 31 серпня 2023 року у справі № 679/984/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113229413>).

Заявник просила встановити факт, що вона є матір'ю загиблого військовослужбовця. Посилалася на розбіжність у написанні її прізвища у її документах та документах її сина, зокрема, у паспорті громадянина України, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера та в пенсійному посвідченні її прізвище зазначене без апострофа, у той час як в документах її сина, зокрема

в свідоцтві про народження, паспорті громадянина України та свідоцтві про смерть прізвище сина зазначено з апострофом, що перешкоджає їй оформити одноразову грошову допомогу, виплата якої передбачена Постановою № 168. Місцевий суд, задовольняючи заяву та встановлюючи факт, що заявник є матір'ю загиблого військовослужбовця, зазначив, що обставини, на які посилається заявник, підтверджено матеріалами справи та зібраними у справі доказами (рішення Ярмолинецького районного суду Хмельницької області від 27 квітня 2023 року у справі № 689/978/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110482674>).

Встановлюючи факт родинних відносин між заявником та її померлим чоловіком, а також, що останній є рідним батьком загиблого сина, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області зазначив, що надані докази, співпадіння в доказах, наданих заявником до суду, щодо паспортних даних заявника та її чоловіка, а також їхнього сина, військового квитка та трудової книжки, свідоцтва про одруження заявника із чоловіком, дають підстави суду вважати, що заявник та померлий чоловік є чоловіком та дружиною, а відомості унесені до свідоцтва про смерть чоловіка, зокрема в частині написання прізвища, є помилковими, оскільки всі зазначені докази свідчать про те, що прізвище чоловіка було невірно перекладено із російської мови на українську. Крім цього, наданими заявником доказами підтверджується, що загиблий військовослужбовець є сином заявника та померлого чоловіка, а розбіжності у написанні прізвищ батька та сина є помилкою перекладу (рішення Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 26 квітня 2023 року у справі № 243/1240/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110469145>).

У справі № 389/1723/22 місцевий суд встановив факт, що особа, зазначена у військовому квитку, та особа, зазначена у паспорті громадянина України, є однією особою, який є загиблим військовослужбовцем, та відмовив у встановленні факту родинних відносин між заявником (матір'ю) і загиблим. Суд вказав, що матеріалами справи та наданими документами підтверджується той факт, що особа, вказана у військовому квитку, є особою – військовослужбовцем, який загинув, і ним не було подано заяви до військового комісара про повторну видачу військового квитка. При цьому суд не вбачав необхідності встановлювати факт родинних відносин між загиблим військовослужбовцем та його матір'ю (заявник у справі), оскільки такий факт прослідковується із наданих документів та не ставиться під сумнів заінтересованою особою (рішення Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 серпня 2022 року у справі № 389/1723/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105887223>).

У іншій справі мати загиблого військовослужбовця звернулась до ГУ ПФУ в Кіровоградській області із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою

годувальника. Однак ГУ ПФУ в Кіровоградській області відмовило їй в призначенні пенсії, оскільки мають місце розбіжності в наданих документах заявника та годувальника, а саме написання прізвища у паспорті громадянина України заявника та свідоцтві про смерть, лікарському свідоцтві про смерть загиблого військовослужбовця різняться. Оскільки зазначені відмінності не можна усунути позасудовим шляхом, мати звернулась до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин із загиблим сином. Оцінивши докази в їх сукупності, врахувавши, що встановлення факту родинних відносин необхідне заявнику для призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника, місцевий суд ухвалив рішення, яким встановив факт, що загиблий військовослужбовець є сином заявника (рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда від 12 серпня 2024 року у справі № 404/1190/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121045315>).

У справі № 394/368/23 відповідний орган ПФУ відмовив батьку загиблого військовослужбовця у призначенні пенсії у зв'язку з втратою годувальника з огляду на невідповідність в написанні прізвища батька в усіх документах, що підтверджують його особу, та написанні прізвища загиблого військовослужбовця у свідоцтві про смерть. Встановивши на підставі досліджених письмових доказів та показань свідків, що заявник є рідним батьком загиблого військовослужбовця, суд встановив факт родинних відносин (рішення Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 23 червня 2023 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111727040>).

Міжгірський районний суд Закарпатської області встановив факт, що заявник є батьком загиблого військовослужбовця та чоловіком дружини. Надавши оцінку належності, допустимості і достовірності доказам, урахувавши достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, суд зробив висновок про наявність підстав для встановлення факту родинних відносин та визнання, що заявник дійсно є батьком загиблого військовослужбовця та чоловіком дружини, яка померла. Суд також зазначив, що встановлення цих фактів має для заявника юридичне значення, оскільки необхідне для прийняття спадщини та оформлення спадкових прав у майбутньому (рішення Міжгірського районного суду Закарпатської області від 09 серпня 2023 року у справі № 302/1441/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112706433>).

Також такий факт встановлювався задля отримання одним із батьків свідоцтва про народження сина, який загинув.

Так, у справі № 936/657/23 заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин, зазначаючи, що для отримання

одноразової грошової допомоги як члену сім'ї загиблого військовослужбовця їй необхідне свідоцтво про народження сина. Після її звернення до Воловецького відділу ДРАЦС з метою отримання свідоцтва про народження сина було виявлено розбіжності в документах, зокрема, у свідоцтві про народження сина та у свідоцтві про народження й у паспорті громадянина України заявника вказані різні імена та дата народження заявника. Дослідивши зібрані у справі докази, надавши оцінку обставинам справи, суд зазначив, що у нього не викликає сумніву, що заявник є матір'ю загиблого військовослужбовця, а останній є її сином (рішення Воловецького районного суду Закарпатської області від 15 червня 2023 року у справі № 936/657/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111597735>).

У справі № 394/549/23 про встановлення факту родинних відносин із загиблим військовослужбовцем звернулась мати, посилаючись на те, що внаслідок загибелі її сина, який був військовослужбовцем ЗСУ, вона має право на отримання одноразової грошової допомоги, державних соціальних допомог, компенсацій, житлових субсидій та пільг. Відповідне УСЗН відмовило їй в оформленні допомог у зв'язку з відсутністю документів, які підтверджують родинні зв'язки із загиблим сином, зокрема свідоцтва про його народження. Заявник зазначала, що свідоцтво про народження сина знаходилось при ньому і було знищено, а відділ ДРАЦС пояснив, що оскільки свідоцтво про народження сина було видане рф, то витребувати повторне свідоцтво про народження сина неможливо через зупинення дії та вихід України з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах з рф. Встановивши правовідносини, які виникли із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, факти, викладені в заяві, які ніким з учасників справи не заперечуються, суд зробив висновок про наявність підстав для встановлення факту родинних відносин (рішення Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 26 квітня 2024 року у справі № 394/549/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118665148>).

Метою встановлення факту родинних відносин між матір'ю та її сином (загиблим військовослужбовцем) у справі № 292/61/24 було прийняття відмови матері від права на одержання належної їй частки одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, на користь дружини загиблого, оскільки свідоцтво про народження загиблого військовослужбовця видане уповноваженим органом іншої держави, а саме Республіка Комі, рф. Легалізувати свідоцтво про народження у інший спосіб є неможливим з огляду на збройну агресію рф проти України. У зв'язку з тим, що родинний зв'язок між загиблим сином та його матір'ю не прослідковується та не визнається заінтересованою особою, виникла необхідність у зверненні до суду в порядку окремого

провадження для встановленого цього факту. Дослідивши письмові докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про їх достатній зв'язок на підтвердження факту спорідненості між матір'ю та загиблим сином як матері та сина (рішення Червоноармійського районного суду Житомирської області від 27 березня 2024 року у справі № 292/61/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118055272>).

У справі № 288/402/24 дружині загиблого військовослужбовця було відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, оскільки на підтвердження перебування в шлюбі із загиблим чоловіком було надано свідоцтво про шлюб, видане рф. Під час збройної агресії з боку рф між установами юстиції України та рф не здійснюється будь – яке листування та співробітництво, що унеможлиблює на теперішній час надання заявником підтверджувальних документів про реєстрацію шлюбу, виданих на території держави – агресора. Місцевий суд зробив висновок, що оцінка письмових доказів у їх сукупності дає підстави для висновку про їх достатній зв'язок на підтвердження факту спорідненості між заявником та військовослужбовцем, який загинув, як чоловіка та дружини (рішення Попільнянського районного суду Житомирської області від 05 червня 2024 року у справі № 288/402/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119524564>).

Також за відсутності можливості підтвердити реєстрацію шлюбу між заявником та її чоловіком, оскільки свідоцтво про шлюб видане рф, та як наслідок неможливість отримання заявником відповідних виплат у зв'язку із загибеллю сина (військовослужбовець ЗСУ) й оформлення спадщини, заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин між загиблим військовослужбовцем та матір'ю, батьком, який помер. Вважаючи доведеним факт, що має юридичне значення, Іллінецький районний суд Вінницької області заяву задовольнив (рішення Іллінецького районного суду Вінницької області від 02 листопада 2023 року у справі № 131/929/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114621343>).

Крім того, мало місце і встановлення факту родинних відносин між сестрою та військовослужбовцем, який є її рідним братом.

Звертаючись до суду із заявою про встановлення такого факту, заявник зазначала, що її рідний брат під час виконання бойового завдання зник безвісти. Для ідентифікації особи серед знайдених понівечених тіл родичам необхідно здати зразки ДНК, однак відібрати їх можуть тільки у тих осіб, що можуть підтвердити родинні відносини документально. Заявник зазначала, що брат не був одружений, дітей не мав, мати, яка є єдиним кровним родичем та в якій могли б відібрати зразки ДНК для ідентифікації тіла, померла. Заявник не може підтвердити

документально родинні відносини з братом, оскільки не збереглися документи матері. Крім того, процедура оголошення особи безвісти зниклою та померлою передбачає, що з таким зверненням мають право звернутися тільки родичі, які можуть підтвердити родинні відносини. Місцевий суд, врахувавши те, що встановлення такого юридичного факту має для заявника юридичне значення, оскільки безпосередньо породжує юридичні наслідки, адже її брат є військовослужбовцем і вважається зниклим безвісти у зв'язку з виконанням бойових завдань, спрямованих на відсіч збройної агресії військ РФ, з метою його розшуку та ідентифікації заявнику потрібно надати компетентним органам документи, якими дійсно підтверджується наявність у них родинних відносин, оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, показання свідків, у достовірності яких у суду немає сумнівів, зробив висновок про наявність підстав для встановлення факту родинних відносин між сестрою та братом, який вважається зниклим безвісти (рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 05 лютого 2024 року у справі № 688/56/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116764930>).

5.5. Встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця відносно дитини

Перелік юридичних фактів, що підлягають встановленню в судовому порядку, наведений у частині першій статті 315 ЦПК України, не є вичерпним.

Згідно із частиною другою статті 315 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Статтею 130 СК України передбачено, що у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу. Заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 128 цього Кодексу (стаття 130 СК України).

Передумовою звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства є запис про батька дитини у книзі записів народжень за вказівкою матері. Та обставина, що питання визнання батьківства за рішенням суду відповідно до статей 128, 129 СК України не вирішувалось за життя такої особи, не є перешкодою для застосування статті 130 СК України (постанова Верховного Суду від 02 жовтня 2024 року у справі № 206/1906/23).

Заяви про встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки метою звернення заявників до суду із такою заявою є захист сімейних та спадкових прав, а також соціальний захист членів його сім'ї (постанови Верховного Суду від 13 вересня 2023 року у справі № 552/4291/22, від 05 червня 2024 року у справі 557/1535/23, від 24 липня 2024 року у справі 753/858/23).

Тлумачення змісту статті 130 СК України свідчить, що закон не визначає конкретного переліку доказів для встановлення факту батьківства. Підставою для встановлення факту батьківства можуть бути будь-які відомості, що свідчать про походження дитини від даної особи, зібрані відповідно до вимог ЦПК України (постанова Верховного Суду від 21 лютого 2020 року у справі № 643/9245/18, постанова Верховного Суду від 08 січня 2025 року у справі № 205/5830/21).

Як докази для встановлення факту батьківства до суду можуть подаватися: докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб, листи, телеграми чоловіка, в яких він повідомляє про можливість народження чи народження його дитини певною жінкою; заява чоловіка за місцем роботи про надання йому відпустки у зв'язку з народженням дитини; показання свідків про виявлення чоловіком турботи про дитину та її матір, обрання імені дитини); довідки органів ДРАЦС про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану; пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником; висновок судово-генетичної експертизи походження дитини для встановлення батьківства, що проводиться за ухвалою суду; інші докази, встановлені судовими рішеннями у кримінальних, адміністративних, цивільних або господарських справах.

Зазначений перелік не є вичерпним та може розширюватись в залежності від конкретних обставин справи.

Слід також враховувати, що передумовою звернення до суду в справах про встановлення батьківства є, зокрема, наявність кровного споріднення між особою, яку позивач просить визнати батьком, і дитиною.

Висновок судово-медичної (молекулярно-генетичної) експертизи є достатньою підставою для категоричного висновку для визнання батьківства, оскільки ДНК-тест є єдиним науковим методом точного встановлення батьківства стосовно конкретної дитини і його доказова цінність суттєво переважає будь-який

інший доказ, наданий сторонами, з метою підтвердження або спростування факту батьківства (постанова Верховного Суду від 02 жовтня 2024 року у справі № 206/1906/23).

Рішення щодо встановлення факту батьківства має ґрунтуватися на всебічно перевірених судом даних, що підтверджують або спростовують заявлені вимоги чи заперечення проти них, а його резолютивна частина – містити всі відомості, необхідні для реєстрації батьківства в органах реєстрації актів цивільного стану (постанова Верховного Суду від 18 червня 2024 року у справі № 759/19076/22).

Виходячи з аналізу справ про встановлення факту батьківства, слід зазначити, що заявниками у таких справах були матері малолітніх/неповнолітніх дітей, які вказували на те, що загиблий військовослужбовець є батьком дитини. Метою встановлення такого факту було отримання дітьми одноразової грошової допомоги, виплата якої передбачена Постановою № 168, державних соціальних пільг та гарантій, передбачених для членів сім'ї загиблого військовослужбовця, спадкування за законом, оформлення свідоцтва про народження дитини.

У всіх справах запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень був проведений зі слів матері, як зазначено у частині першій статті 135 СК України.

На підтвердження обставин, на які заявники посилалися як на підставу своїх вимог, до суду надавались такі докази: свідоцтво про народження дитини, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька дитини відповідно до частини першої статті 135 СК України, свідоцтво про шлюб, лікарське свідоцтво про смерть загиблого військовослужбовця, свідоцтво про смерть загиблого військовослужбовця, сповіщення сім'ї померлого (загиблого), довідка про склад сім'ї, висновок генетичної експертизи, висновок генотипоскопічного експертного дослідження, висновок судової біологічної експертизи, заповіт, складений загиблим військовослужбовцем на ім'я дитини, показання свідків, фотографії.

У більшості справ заявники правильно визначали заінтересованою особою відповідні відділи ДРАЦС, оскільки саме цей орган вносить зміни до актового запису про народження дитини щодо батька дитини.

Водночас у деяких справах, разом з відповідними відділами ДРАЦС, заінтересованими особами були визначені: селищна рада та матір загиблого (справа № 278/2981/22); управління ПФУ (справа № 709/408/23); служба у справах дітей (справа № 708/825/22); територіальна громада в особі селищної ради (справа № 643/13647/23); ТЦК та СП та донька загиблого (справа № 153/1924/23); орган опіки та піклування, батько загиблого (справа № 289/19/23); Міноборони України

та ТЦК та СП (справа № 682/445/23); ТЦК та СП, військова частина, відділ ПФУ (справа № 392/1092/22).

Зазначені справи суди розглянули по суті заявлених вимог та встановили факт батьківства.

Слід зауважити, що в деяких справах заявники не визначали заінтересованою особою відділ ДРАЦС, але в резолютивній частині судового рішення суд зазначав про внесення змін до актового запису про народження дитини.

Так, Рахівський районний суд Закарпатської області розглянув справу за заявою матері про встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця щодо двох дітей, заінтересована особа – Рахівська міська рада. У резолютивній частині судового рішення зазначений висновок про встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця щодо двох дітей, а також про зобов'язання Рахівського районного відділу ДРАЦС внести зміни до актових записів про народження дітей (рішення Рахівського районного суду Закарпатської області від 28 листопада 2022 року у справі № 305/2190/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107558528>).

Тобто у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про обов'язок особи, яку не було визначено заявником як заінтересовану особу, та не було залучено до участі у справі судом, що не відповідає нормам процесуального права.

Справи № 674/87/23 та № 674/1170/22 про встановлення факту батьківства військовослужбовця та внесення відомостей про батька до актового запису про народження дитини суди розглянули не у порядку окремого провадження, а в порядку позовного провадження. Відповідачами у цих справах були інші родичі загиблих військовослужбовців. При цьому судовими рішеннями, ухваленими у справах, було встановлено факт батьківства та вирішено внести зміни до актового запису про народження дітей (рішення Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 27 лютого 2023 року у справі № 674/87/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109355456>; рішення Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 08 листопада 2023 року у справі № 674/1170/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114741157>).

При цьому судам слід враховувати, що зобов'язати вчинити певні дії на підставі судового рішення можна лише особу, яку було залучено до участі у справі.

Вінницький міський суд Вінницької області встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця відносно дитини за заявою матері дитини, заінтересована особа – ГУ ПФУ у Вінницькій області (рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 25 квітня 2023 року у справі № 127/19554/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110531680>).

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця відносно неповнолітніх дітей за заявою матері, заінтересована особа – ТЦК та СП (рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 24 травня 2024 року у справі № 688/1882/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119379438>).

Рахівський районний суд Закарпатської області встановив факт батьківства за заявою матері, заінтересована особа - виконком Рахівської міської ради (рішення Рахівського районного суду Закарпатської області від 11 травня 2022 року у справі № 305/610/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104278174>).

У згаданих справах відповідні відділи ДРАЦС не були вказані заявниками заінтересованими особами і їх не було залучено до участі у справі судом.

У постанові Верховного Суду зазначено, що питання встановлення факту батьківства стосується сімейних правовідносин, зокрема встановлення походження дитини від загиблого військовослужбовця. У справі про встановлення факту батьківства між заявником і військовою частиною не може бути спору про батьківство померлого військовослужбовця відносно дитини, оскільки відповідно до загальних положень СК України сімейні правовідносини виникають на підставі кровного споріднення, усиновлення, опіки та піклування та є такими, що тісно пов'язані з особою, і військова частина не може бути учасником сімейних правовідносин (постанова Верховного Суду від 27 листопада 2024 року у справі № 578/595/21).

Отже, інші державні органи, перелік яких, зазначений вище, самотійно не можуть бути заінтересованими особами у такій категорії справ, оскільки між заявниками та цими органами не може бути спору про батьківство загиблого військовослужбовця відносно дитини.

Однак у справах про встановлення факту батьківства, в тому числі загиблого військовослужбовця, заінтересованими особами можуть бути відповідні відділи ДРАЦС та разом з ними інші державні органи (військова частина, ТЦК та СП, Міноборони України, ПФУ, міська рада, селищна рада).

У більшості випадків місцеві суди задовольняли заяви та встановлювали факт батьківства. При цьому суди вказували про встановлення обставин визнання

загиблим військовослужбовцем батьківства відносно дитини, а також враховували висновки експертиз, якими не виключалось біологічне батьківство померлих відносно дітей, а ймовірність батьківства складала не менше 99,9%.

Так, Московський районний суд м. Харкова встановив факт батьківства відносно дитини, оскільки заявник довела обставини, на які посилалась як на підставу своїх вимог. Суд взяв до уваги, зокрема і висновок експерта, в якому зазначено, що дитина перебуває у прямій біологічній спорідненості з невстановленою особою чоловічої генетичної статі, генетичні ознаки якої встановлено з фрагмента кістки невпізнаного трупа, та може бути його біологічною донькою. Ймовірність даної події складає 99,99991403915 %. При цьому суд ухвалив внести зміни до актового запису про народження дитини, зазначивши батьком дитини загиблого військовослужбовця (рішення Московського районного суду м. Харкова від 04 червня 2024 року у справі № 643/13647/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119708056>).

Подібний висновок зроблено у рішенні Чигиринського районного суду Черкаської області від 21 грудня 2022 року у справі № 708/825/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107974698>; рішенні Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 30 березня 2023 року у справі № 674/149/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109952341>; рішенні Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 17 жовтня 2022 року у справі № 392/1092/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106891510> та інших.

Вирішуючи таку категорію спорів, місцеві суди по-різному підходили до тлумачення статті 134 СК України.

Відповідно до статті 134 СК України на підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами державної реєстрації актів цивільного стану України, та видає нове Свідоцтво про народження.

При вирішенні судом спорів про визнання батьківства, материнства, оспорування батьківства чи материнства, встановлення фактів батьківства та материнства зміни до актових записів про народження вносяться відповідно до законодавства, яке регулює порядок внесення змін до актових записів цивільного стану (абз. 11 пункту 20 глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (далі – Правила № 52/5)).

Згідно з підпунктом 2.13.1 розділу II Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом

Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5 (далі – Правила № 96/5) підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану є, зокрема, рішення суду про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення суду про визнання батьківства, виключення відомостей про батька (матір) дитини з актового запису про народження, скасування або визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу недійсним, установлення неправильності в актовому записі цивільного стану та інші, у яких зазначено про внесення конкретних змін в актові записи цивільного стану.

Підпунктом 2.16.7 Правил № 96/5 передбачено, що на підставі рішення суду про внесення змін, доповнень або виправлень в актові записи цивільного стану вносяться відповідні зміни, які зазначені в рішенні суду.

У справі № 332/5237/23 Заводський районний суд м. Запоріжжя встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця відносно дітей та ухвалив внести зміни до актових записів про народження дітей. Суд виходив із доведеності заявником обставин, на які вона посилалась як на підставу своїх вимог. При цьому зазначив, що враховуючи положення статті 134 СК України та Правил № 96/5, рішення суду за результатами розгляду цієї справи є беззаперечною підставою для внесення змін до актового запису про народження дітей (рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя від 19 березня 2024 року у справі № 332/5237/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117783994>).

У справі № 636/891/23 Чугуївський міський суд Харківської області задовольнив заяву про встановлення факту батьківства та відмовив у задоволенні вимог про внесення змін до актового запису про народження дитини. Відмовляючи в задоволенні заяви про внесення змін до актового запису про народження дитини, місцевий суд зазначив, що рішення суду, яким встановлено факт батьківства у разі смерті чоловіка, є підставою для внесення змін у відповідний актовий запис цивільного стану про народження дитини. Вимога заявника щодо зобов'язання внести відповідні зміни до актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у випадку відмови органу ДРАЦС внести такі зміни на підставі відповідного судового рішення (рішення Чугуївського міського суду Харківської області від 28 квітня 2023 року у справі № 636/891/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110560530>).

Рахівський районний суд Закарпатської області встановив факт батьківства загиблого чоловіка відносно дитини, не зазначаючи в резолютивній частині рішення про внесення змін до актового запису про народження дитини. Суд посилався на те, що виходячи з положень статті 134 СК України та Правил № 96/5

рішення суду про встановлення факту батьківства є підставою для внесення змін до актового запису про народження дитини (рішення Рахівського районного суду Закарпатської області від 11 травня 2022 року у справі № 305/610/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104278174>).

У справах № 732/141/23, № 289/19/23, № 147/554/23 місцеві суди встановили факт батьківства чоловіків відносно дітей, при цьому не вирішували питання про внесення змін до актового запису про народження дитини (рішення Городнянського районного суду Чернігівської області від 07 березня 2023 року у справі № 732/141/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109553034>; рішення Радомишльського районного суду Житомирської області від 22 березня 2023 року у справі № 289/19/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109724822>; рішення Тростянецького районного суду Вінницької області від 26 вересня 2023 року у справі № 147/554/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113310347>).

Залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій про встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця відносно малолітньої дитини та зобов'язання відділу державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису про народження дитини й свідоцтва про народження дитини, Верховний Суд зазначив, що з урахуванням статті 134 СК України суди зробили правильний висновок про задоволення похідних вимог заявниці щодо внесення змін до актового запису про народження дитини (постанова Верховного Суду від 11 липня 2023 року у справі № 449/433/22 (провадження № 61-4176св23)).

Враховуючи викладене, задовольняючи заяву про встановлення факту батьківства померлого чоловіка, в тому числі який є загиблим військовослужбовцем, судам слід в резолютивній частині рішення зазначати про внесення змін до актового запису про народження дитини з конкретизацією таких змін.

Слід звернути особливу увагу на ухвалу Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 18 квітня 2023 року у справі № 682/445/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110268277>, згідно з якою заяву про встановлення факту батьківства залишено без розгляду, провадження у справі закрито. Суд виходив з того, що встановити факт, що малолітні діти є дітьми загиблого військовослужбовця на підтвердження тих чи інших обставин можливо винятково під час розгляду справи у суді адміністративної юрисдикції у зв'язку з оскарженням рішення суб'єкта владних повноважень про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги як члену сім'ї загиблого військовослужбовця, тому такий спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, що є підставою

для закриття провадження у справі згідно з пунктом 1 частини першої статті 255 ЦПК України.

Судам слід враховувати, що в разі закриття провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України позовна заява/заява не підлягає залишенню без розгляду.

5.6. Встановлення фактів, які пов'язані із реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації/пов'язані з реалізацією права на звільнення з військової служби

У період дії в Україні воєнного стану, функціонування усіх органів державної влади та Збройних Сил України в умовах дії особливого періоду, коли постає нагальна необхідність у належному виконанні громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, розгляд справи за позовом військовослужбовця про встановлення факту, який може бути підставою для звільнення з військової служби, без фактичного залучення до участі у справі органу у справах дітей, третіх осіб, для яких рішення суду про задоволення позову створюватиме відповідні обов'язки, а також без належного встановлення усіх обставин справи, повідомлення учасників справи про її розгляд у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, свідчить про істотне порушення норм матеріального та процесуального права, які не можуть залишатися без уваги (окрема ухвала Верховного Суду від 13 березня 2024 року у справі № 495/2284/23).

Звертаючись до суду із такими заявами, заявники мають на меті застосувати способи захисту сімейних прав, інтересів дитини шляхом штучного створення умов та обставин, які можуть бути підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або для звільнення з військової служби під час дії особливого періоду.

5.6.1. Встановлення факту перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років та встановлення факту родинних відносин як підстава для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або звільнення з військової служби

Законодавством передбачено, що перебування на утриманні військовозобов'язаного або військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років є підставою для надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу, а військовослужбовцям – звільнення з військової служби.

Також перебування на утриманні військовозобов'язаного трьох і більше дітей віком до 18 років є підставою для перетину державного кордону такою особою.

Аналіз розглянутих судами України справ про встановлення фактів, які пов'язані із реалізацією права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в порядку статті 315 ЦПК України, свідчить про те, що із такими заявами до суду звертались в переважній більшості чоловіки та просили встановити факт перебування на їх утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років з огляду на те, що один або двоє дітей є рідними дітьми заявників, а інші – пасинки/падчерки.

Також був випадок, коли заявником у такій категорії справ була мати двох малолітніх дітей, яка просила встановити факт перебування її рідних дітей на утриманні вітчима (заінтересована особа) (справа № 687/1341/23).

Метою звернення до суду із такими заявами було отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (справи № 686/3577/23, № 404/634/24, № 687/1341/23); звільнення з військової служби (справа № 941/1491/23); виїзд за межі України (справа № 401/438/23).

Щодо суб'єктного складу, то заінтересованими особами, з урахуванням зазначеної в заяві мети, заявники визначали або суд залучав до участі в справі особу, стосовно якої встановлюється факт; виконком міської ради; Міноборони України або відповідну в/ч; ТЦК та СП; в/ч; адміністрацію ДПСУ; орган опіки та піклування.

У більшості випадків суди відмовляли у задоволенні таких заяв через недоведеність заявниками факту перебування на їх утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, з урахуванням пасинка або падчерки.

Так, у справі № 686/3577/23 суд відмовив заявнику (вітчиму) у задоволенні заяви про встановлення факту перебування на його утриманні падчерки з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки заявник не довів, що його матеріальна допомога дитині, яка не є його рідною донькою, є єдиним засобом її існування та єдиним джерелом для покриття витрат на її утримання; рідні батьки дитини ухиляються від утримання дитини чи позбавлені можливості здійснювати відповідні матеріалі витрати. При цьому звернення заявника з такою заявою суд оцінив як спосіб уникнення від виконання військового обов'язку (рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25 липня 2023 року у справі № 686/3577/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112483145>).

У справі № 332/6118/23 апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні заяви вітчима (військовослужбовець) про встановлення факту перебування на його утриманні трьох дітей віком до 18 років з метою звільнення з військової служби. Суд зазначив, що заявник має обов'язок утримувати своїх двох рідних дітей, проте він не має обов'язку утримувати пасинка. Факт того, що пасинок проживає разом з матір'ю, за відсутності належних доказів підтвердження матеріального забезпечення дитини вітчимом, не може бути безумовною підставою для визнання факту перебування пасинка на утриманні вітчима. Також апеляційний суд звернув увагу на те, що у період дії воєнного стану під час повномасштабної агресії рф проти України уникнення військової служби із захисту Батьківщини не може бути легітимною метою для встановлення факту, що матиме юридичним наслідком звільнення заявника з лав ЗСУ не у спосіб, визначений безпосередньо прямим законом (постанова Запорізького апеляційного суду від 09 квітня 2024 року у справі № 332/6118/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118469493>).

У справі № 404/634/24 місцевий суд, з висновком якого погодився і суд апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні заяви про встановлення юридичного факту та зазначив, що утримання пасинка заявником є виключно його добровільним бажанням, яке не створює і не може породжувати виникнення будь-яких прав та обов'язків щодо утримання (виховання тощо) неповнолітньої дитини, з огляду на те, що у дитини є біологічний батько, який має обов'язок щодо утримання його до досягнення повноліття (рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда від 07 червня 2024 року у справі № 404/634/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119751467>, постанова Кропивницького апеляційного суду від 17 вересня 2024 року <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121857381>).

Відмовляючи у задоволенні заяви про встановлення факту перебування на утриманні військовослужбовця трьох дітей віком до 18 років, суд першої інстанції, з висновком якого погодився і суд апеляційної інстанції, зазначив, що доказів перебування на самотійному утриманні заявника двох неповнолітніх дітей дружини до суду не надано та цей факт нічим не підтверджено, натомість та обставина, що неповнолітні діти дружини проживають разом із заявником не свідчить про самотійне утримання ним дітей (рішення Петрівського районного суду Кіровоградської області від 14 березня 2024 року у справі № 941/1491/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117673312>, постанова Кропивницького апеляційного суду від 23 липня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120712179>).

Слід зазначити, що іноді суди встановлювали факт перебування на утриманні заявника трьох і більше дітей віком до 18 років.

Так, у справі № 936/437/24 суд задовольнив заяву вітчима та встановив факт, що двоє малолітніх дітей (сини дружини, які народились у неї під час перебування у іншому шлюбі) перебувають на утриманні заявника. Суд зазначив, що наявними у справі доказами підтверджується, що малолітні діти дійсно перебувають на утриманні заявника та саме він несе обов'язок забезпечити своїй родині та дітям, які перебувають на його утриманні, належні умови проживання та виховання. Батько малолітніх дітей участі у їх вихованні та утриманні не бере, аліментів не сплачує, що стверджується розрахунком по сплаті аліментів. Задоволення цієї заяви має для заявника юридичне значення, оскільки встановлення цього факту є підставою для його звільнення з військової служби (рішення Воловецького районного суду Закарпатської області від 09 липня 2024 року у справі № 936/437/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120258895>).

Вирішуючи справи такої категорії, суди повинні враховувати, що звернення до суду з цими вимогами в переважній більшості пов'язано з отриманням відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або з подальшим звільненням з військової служби протягом особливого періоду, з виїздом за межі України. Встановлення такого факту не може бути легітимною метою для звільнення від виконання військового обов'язку.

Верховний Суд неодноразово звертав увагу на те, що однією із основних вимог статті 318 ЦПК України є те, що у заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, крім іншого, має бути зазначена мета, з якою подається така заява.

Як для прикладу, можна зазначити, що у справі № 687/1341/23 заявник звернулася до суду в інтересах двох малолітніх дітей про встановлення факту перебування дітей на утриманні заінтересованої особи, оскільки біологічний батько дітей, який допомагав утримувати та забезпечувати їх, загинув. На даний час заявник перебуває в зареєстрованому шлюбі із заінтересованою особою, проживає з ним разом та на його утриманні перебувають діти. Метою звернення до суду із такою заявою є запобігання призову заінтересованої особи на військову службу.

Відмовляючи у задоволенні заяви, місцевий суд зазначив про недоведеність заявником обставин, що матеріальна допомога заінтересованої особи для дітей заявника є єдиним засобом існування та єдиним джерелом для покриття витрат на їх утримання. Крім того, заявник у заяві не зазначила, з якою метою необхідно встановити факт перебування на утриманні заінтересованої особи двох дітей,

а також не зазначила, який саме орган чи посадова особа не визнає такий факт. Звернення до суду заявника суд оцінив як спосіб уникнення виконання заінтересованою особою військового обов'язку (рішення Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 16 січня 2024 року у справі № 687/1341/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116403365>).

Розглядаючи справи цієї категорії, суди надавали оцінку доказам, які заявники подавали на підтвердження своїх вимог.

Одним із доказів для підтвердження того факту, що дитина перебуває на утриманні одного з батьків, може бути довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника.

Довідка видається на вимогу громадянина особисто при пред'явленні паспорта громадянина та оригіналів документів. В окремих випадках, при написанні заяви особою надаються копії документів.

Довідка, акт та будь-який інший документ, що надається до суду як доказ, має бути належним чином оформлений та засвідчений посадовою особою органу, який його складає.

У справі № 941/1491/23 апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про відмову у задоволенні заяви про встановлення факту перебування на утриманні військовослужбовця трьох дітей віком до 18 років. Апеляційний суд звернув увагу, що наданий заявником акт про постійне проживання заявника разом з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми, не може бути прийнятий судом як належний, допустимий та достатній доказ того, що особи дійсно проживають за однією адресою, оскільки зазначений акт складений невідомими особами та не посвідчений органом місцевого самоврядування (постанова Кропивницького апеляційного суду від 23 липня 2024 року у справі № 941/1491/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120712179>).

У справі № 688/4857/23, відмовляючи у задоволенні заяви заявника про встановлення факту перебування на його утриманні п'ятьох дітей його дружини від попереднього шлюбу віком до 18 років з метою звільнення з військової служби, суд зазначив, що в матеріалах справи немає доказів звернення заявника до відповідного органу місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання з метою отримання довідки про підтвердження факту, що діти знаходяться на утриманні заявника, або відмови у видачі такої довідки. Заявник не надав належних та допустимих доказів перебування на його самотійному утриманні п'ятьох неповнолітніх дітей дружини, а квитанції про оплату житлово-комунальних послуг, покази свідка, заява батька

дітей, до якої не долучено копії паспорта для підтвердження справжності підпису останнього, не є допустимими доказами в розумінні ЦПК України. Та обставина, що неповнолітні діти дружини проживають разом із заявником не свідчить про самотійне утримання ним дітей (рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 22 лютого 2024 року у справі № 688/4857/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117176889>).

Слід звернути увагу судів на те, що заборгованість батька дитини зі сплати аліментів саме по собі не свідчить про ухилення від виконання обов'язку щодо утримання дитини.

Так, у справі № 592/4615/24 суд залишив без задоволення заяву про встановлення факту перебування на утриманні заявника трьох дітей віком до 18 років, необхідність встановлення якого обґрунтовано отриманням права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки обов'язок у заявника (вітчим) щодо утримання дочки дружини від іншого шлюбу виникає за умови, якщо у дитини немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати дитині належного утримання, а посилення заявника в заяві про заборгованість рідного батька дитини зі сплати аліментів не свідчить про ухилення останнього від виконання обов'язку щодо утримання дитини (рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 27 червня 2024 року у справі № 592/4615/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120073240>; постанова Кропивницького апеляційного суду від 17 вересня 2024 року у справі № 404/634/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121857381>).

Розглядаючи справи такої категорії, суди також робили висновки, що із змісту заяви вбачається спір про право, тому такі заяви не підлягають розгляду в порядку окремого провадження.

Так у справі № 465/6927/24 Франківський районний суд м. Львова відмовив у відкритті провадження у справі про встановлення факту перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей з огляду на те, що метою встановлення такого факту є реалізація заявником права на звільнення з військової служби. Із заяви вбачається спір про право (ухвала Франківського районного суду міста Львова від 18 вересня 2024 року у справі № 465/6927/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121729937>, постанова Львівського апеляційного суду від 31 жовтня 2024 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122894961>).

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі з огляду на те, що встановлення такого факту може мати негативні наслідки для матерів дітей, оскільки заявник просить встановити факт одноосібного утримання дітей.

Доведення факту одноосібного виховання дитини батьком пов'язане з настанням (існуванням) обставин, за яких мати не виконує своїх батьківських обов'язків щодо дитини, стосується зміни обсягу сімейних прав або невиконання одним із батьків батьківських обов'язків (у тому числі умисного) та безумовно впливає на права й інтереси самої дитини, а також зумовлює відповідні правові наслідки, визначені законом. Такий факт одноосібного виховання дитини одним із батьків не може встановлюватись у безспірному порядку або за домовленістю батьків дитини, в тому числі на підставі укладеного між ними договору або на підставі судового рішення, ухваленого за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини. Факт, про встановлення якого просить заявник, не підлягає з'ясуванню в порядку окремого провадження, оскільки з поданої заяви вбачається спір про право, який не може розглядатися в судовому порядку безвідносно до дій заінтересованих осіб щодо конкретних прав, свобод та інтересів заявника. Оскільки за встановлених у цій справі обставин існує спір про право щодо участі одного з батьків у вихованні й утриманні трьох і більше дітей, заява про встановлення факту, що має юридичне значення, не підлягає розгляду в окремому провадженні (ухвала Верховного Суду від 20 грудня 2024 року у справі № 465/6927/24).

У справі № 551/812/23 Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, якими задоволено заяву про встановлення факту перебування на утриманні заявника трьох неповнолітніх дітей віком до 18 років, в тому числі і доньки дружини від попереднього шлюбу, заяву залишив без розгляду.

Обґрунтовуючи підстави залишення зазначеної заяви без розгляду, Верховний Суд зазначив, що подана заява про встановлення факту, що має юридичне значення, не підлягає судовому розгляду в окремому провадженні, оскільки доведення факту утримання падчерки вітчимом пов'язане з настанням (існуванням) обставин, за яких біологічний батько дитини не виконує своїх батьківських обов'язків щодо дитини та безумовно впливає на права і інтереси самої дитини. Такий факт утримання дитини не біологічним батьком, а вітчимом не може встановлюватись у безспірному порядку, в тому числі на підставі судового рішення, ухваленого за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини. При цьому зазначення апеляційним судом, що твердження біологічного батька про утримання дочки саме ним спростовуються наявністю заборгованості зі сплати аліментів, по суті є вирішенням наявного спору між заявником (вітчимом) та біологічним батьком про те, хто саме утримує дитину, що вказує на відсутність такої ознаки окремого провадження як безспірність. Факт

утримання дитини не біологічним батьком, а вітчимом не може встановлюватись у безспірному порядку, в тому числі на підставі судового рішення, ухваленого за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини. За встановлених у цій справі обставин існує спір про право щодо участі батька дитини у її матеріальному забезпеченні/утриманні, а отже, питання, заявлене вітчимом у цій справі, не може з'ясовуватись безвідносно до дій біологічного батька дитини та може вирішуватись у межах спору про право за загальним правилом у позовному провадженні (постанова Верховного Суду від 04 грудня 2024 року у справі № 551/812/23 <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123658923>).

Також з метою отримання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу або звільнення військовослужбовця з військової служби суди розглядали і інші заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, зокрема, заяви про встановлення факту відсутності інших працездатних осіб, окрім сина, зобов'язаних утримувати заявника, встановлення факту родинних відносин із військовозобов'язаним/військовослужбовцем.

У справі № 589/3883/24 мати військовозобов'язаного звернулась до суду з заявою про встановлення факту відсутності інших працездатних осіб, окрім сина, зобов'язаних її утримувати відповідно до закону, та вказувала, що встановлення цього факту необхідне для отримання сином права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

У справі № 567/184/24 мати військовослужбовця, яка є особою з інвалідністю II групи, просила встановити факт родинних відносин із сином з метою реалізації останнім права на звільнення з військової служби.

Брат військовослужбовця, який зник безвісти, просив встановити факт родинних відносин між ним та зниклим безвісти військовослужбовцем з метою звільнення з військової служби (справа № 396/1033/24).

Суди по-різному вирішували такі справи, ураховуючи фактичні обставини.

Так у справі № 589/3883/24 суд відмовив у відкритті провадження у справі з огляду на те, що Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (далі – Правила № 57), врегульовано порядок отримання акта встановлення здійснення догляду. Оскільки законом визначений позасудовий порядок встановлення факту, який просила встановити заявник, заява про встановлення факту відсутності інших працездатних осіб, окрім сина, зобов'язаних утримувати заявника, не підлягає судовому розгляду (ухвала Шосткинського

міськрайонного суду Сумської області від 30 серпня 2024 року у справі № 589/3883/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121939293>).

У справі № 567/184/24 Острозький районний суд Рівненської області задовольнив заяву матері й встановив факт родинних відносин між нею та сином (військовослужбовцем) у зв'язку з доведеністю заявлених вимог. Суд зазначив, що докази повністю узгоджуються з обставинами, на які посиалась заявник, її поясненнями в судовому засіданні, поясненнями свідків і є такими, що дозволяють встановити факт родинних відносин. У судовому засіданні доведено, що встановлення факту родинних відносин має для заявника юридичне значення, оскільки від цього залежить реалізація права її сина (військовослужбовця) на звільнення із військової служби (рішення Острозького районного суду Рівненської області від 10 квітня 2024 року у справі № 567/184/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118442468>).

Також місцевий суд задовольнив заяву брата зниклого військовослужбовця та встановив факт родинних відносин між заявником (військовослужбовцем) та військовослужбовцем, який вважається зниклим безвісти (рішення Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 24 червня 2024 року у справі № 396/1033/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120160145>).

5.6.2. Встановлення факту самостійного виховання дитини військовозобов'язаним/військовослужбовцем

Підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби або отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», стаття 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

У переважній більшості справ заявники звертались із заявами про встановлення факту самостійного виховання дитини з метою відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або звільнення з військової служби.

Так, у справі № 725/3420/22 заявник (батько) просив встановити факт, що його неповнолітній син проживає разом із ним за однією адресою, а також факт, що він самостійно виховує та утримує сина. Встановлення цього факту заявнику потрібно для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (постанова Чернівецького апеляційного суду від 07 лютого 2023 року у справі № 725/3420/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109126392>).

У інших справах підставою для звернення заявників до суду була реалізація права на звільнення з військової служби (постанова Тернопільського апеляційного суду від 03 липня 2023 року у справі № 603/155/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112056575>, постанова Хмельницького апеляційного суду від 07 серпня 2023 року у справі № 671/1481/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112677892>).

Разом з тим існують непоодинокі випадки, коли чоловіки звертались до суду в такій категорії справ з метою виїзду за межі України, необхідності у майбутньому в зміні місця проживання дітей та їх перебування тощо.

Так, у справі № 936/1068/23 батько дитини просив встановити факт, що має юридичне значення, а саме те, що він самотійно виховує неповнолітнього сина та здійснює за ним догляд, з метою, зокрема виїзду з сином за межі України. Суд задовольнив заяву, зазначивши при цьому, що встановлення такого факту має юридичне значення для заявника, напряду впливає на його права й обов'язки та інтереси дитини, яка перебуває на його самотійному вихованні, при цьому заявник не має іншої можливості підтвердити факт самотійного виховання дитини (рішення Воловецького районного суду Закарпатської області від 11 жовтня 2023 року у справі № 936/1068/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114100612>).

У справі № 608/2326/23 заявник звернувся до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме, просив встановити факт, що він, самотійно виховує та утримує неповнолітнього сина, місце проживання якого визначено із ним.

Встановлення цього факту має для заявника юридичне значення, оскільки, від нього залежала можливість безперешкодної реалізації його особистих та батьківських прав і обов'язків. Встановлення факту перебування неповнолітньої дитини на самотійному вихованні і утриманні батька потрібно з метою захисту прав та інтересів дитини та прав заявника як батька (рішення Чортківського районного суду Тернопільської області від 24 жовтня 2023 року у справі № 608/2326/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114452533>).

Вирішуючи такі справи, суди переважно задовольняли заяви та встановлювали факти самотійного виховання дітей (рішення Хмельницького міськрайонного суду від 30 липня 2024 року у справі № 686/13671/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120864263>; рішення Хмельницького міськрайонного суду від 25 червня 2024 року у справі № 686/13674/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120372540>).

Разом з тим існують непоодинокі випадки, коли суди відмовляють у задоволенні заяв про встановлення цих юридичних фактів, зазначаючи про те, що проживання одного з батьків окремо від дитини не свідчить про те, що мати самоусунулась від виховання та утримання дитини, а визначення місця проживання дитини з батьком не звільняє матір від її обов'язку виховувати та утримувати дитину (постанова Кропивницького апеляційного суду від 16 січня 2024 року у справі № 392/1102/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116555473>).

Також суди зазначали про те, що при встановленні факту самотійного виховання дитини батьком фактично встановлюється юридичний факт, в силу якого обсяг прав матері обмежується або припиняється, тобто вона може бути позбавлена батьківських прав щодо дитини на підставі пункту 2 частину 1 статті 164 СК України (постанова Хмельницького апеляційного суду від 11 грудня 2023 року у справі № 686/22504/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115679447>, постанова Хмельницького апеляційного суду від 19 жовтня 2023 року у справі № 686/11972/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114355391>).

Крім того, вирішуючи справи такої категорії суди неодноразово зазначали, що ці спори не підлягають розгляду в порядку окремого провадження, оскільки у правовідносинах вбачається спір про право щодо участі одного з батьків у вихованні й утриманні дитини. Такий висновок викладений у справах № 595/1508/24, № 367/7291/24.

Щодо виду судового провадження, звертаємо увагу судів на висновок Великої Палати Верховного Суду.

У постанові від 11 вересня 2024 року у справі № 201/5972/22 за заявою батька про встановлення факту самотійного виховання дитини Велика Палата Верховного Суду зробила висновок, про те, що факт одноосібного виховання дитини одним із батьків не може встановлюватись у безспірному порядку або за домовленістю батьків дитини, в тому числі на підставі укладеного між ними договору або на підставі судового рішення, ухваленого за правилами окремого провадження, оскільки в такому питанні завжди існуватиме загроза порушення принципу дотримання найкращих інтересів дитини. Оскільки сімейним законодавством не передбачено підстав припинення батьківських обов'язків щодо виховання дитини, а визначена частиною 1 статті 15 СК України невідчужуваність сімейних обов'язків свідчить про неможливість відмови від них, зокрема від обов'язків щодо виховання дитини, то факт одноосібного виховання дитини одним із батьків може бути встановлений судом як одна з обставин, що становить

предмет доказування у спорі між батьками дитини щодо виконання ними обов'язків з виховання дитини.

У постановах Верховного Суду від 04 жовтня 2024 року у справі № 752/5665/23, від 10 березня 2025 року у справі № 554/6391/24 зазначено про те, що факт самотійного виховання дитини батьком не може бути встановлений за правилами окремого провадження, оскільки існує спір щодо участі одного з батьків у вихованні дітей.

Відмовляючи у відкритті касаційного провадження у справах № 595/1508/24, № 367/7291/24, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про відмову у відкритті провадження у справах, оскільки подані заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, не підлягають судовому розгляду в окремому провадженні, оскільки за встановлених у цих справах обставин існує спір про право щодо участі одного з батьків у вихованні й утриманні дитини (ухвали Верховного Суду від 20 грудня 2024 року у справі № 595/1508/24, від 14 лютого 2025 року у справі № 367/7291/24).

Водночас постановою від 13 березня 2025 року у справі № 755/12923/24 Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено у відкритті провадження у справі про встановлення факту самотійного утримання та виховання батьком малолітньої дитини та встановлення безвісно відсутньою матері дитини.

У цій справі Верховний Суд зазначив про те, що батько дитини як законний представник заінтересованої особи – малолітньої дитини просив встановити юридичні факти, що він самотійно повністю утримує та виховує малолітню дитину, а також визнати матір дитини безвісно відсутньою. Вказував, що до їх евакуації із міста Світлодарськ Донецької області (08 квітня 2022 року) дитина проживала і з батьком і з матір'ю по чергово, а вже після указаної події – лише з батьком, що підтверджується довідкою ВПО. З цього часу мати дитини на зв'язок не виходить, а дитина перебуває на утриманні і вихованні батька, проживає з ним.

Звернувшись до суду із такою заявою в порядку окремого провадження, заявник навів відповідні підстави та докази і саме з цим пов'язував та вважав необхідним встановлення юридичного факту, що батько самотійно повністю утримує та виховує малолітню дитину.

Направляючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Верховний Суд вказав, що суди не з'ясували, хто є заявником за відповідним зверненням, оскільки батько звернувся до суду не в своїх інтересах, а в інтересах дитини, тому помилково вирішували заяву як про встановлення фактів в інтересах батька; не надали оцінки заяві в частині вимоги про визнання матері дитини безвісно

відсутньою; не врахували, що цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції цивільного суду в порядку окремого провадження розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (пункт 3 частини другої статті 293 ЦПК України) та не передбачає іншого судового порядку підтвердження цього факту. Без вирішення питання щодо встановлення (відмови у встановленні) цього факту неможливо надати відповідь на питання чи підлягає судовому розгляду факт самотійного виховання та утримання малолітньої дитини одним з батьків, як і порядку його встановлення.

Також слід звернути увагу на висновок Верховного Суду у справі № 127/3622/24, викладений у постанові від 02 квітня 2025 року.

У вказаній справі до суду звернулась військовослужбовиця із заявою про встановлення факту самотійного виховання нею дитини з метою встановлення певного соціально-правового статусу – матері, яка самотійно виховує дитину, і можливості у зв'язку з цим звільнитися з військової служби.

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд зробив висновок, про те, що встановлення юридичного факту як підстава для отримання відстрочки від мобілізації та/або звільнення з військової служби здійснюється безпосередньо судом. За відсутності спору між батьками дитини щодо її виховання та утримання законодавством визначено встановлення такого факту в судовому порядку. Верховний Суд зазначив, що у цій справі інші фактичні обставини та інше правове регулювання. А саме Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» внесено зміни та підпункт «г» пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону № 2232-XII викладено в такій редакції: під час проведення мобілізації та дії воєнного стану контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається частиною дванадцятою цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), аніж у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2024 року у справі № 201/5972/22.

Слід звернути увагу на те, що якщо один з батьків помер, факт самотійного виховання дитини іншим з батьків презюмується у зв'язку з чим не потребує рішення суду і такий факт взагалі не підлягає судовому розгляду (постанова Верховного Суду від 18 жовтня 2024 року у справі № 754/2736/24).

5.6.3. Встановлення факту, що фізична особа зайнята постійним доглядом за особою з інвалідністю як підстава звільнення з військової служби/отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації

Підставою для звернення до суду із заявою про встановлення факту постійного догляду за особою з інвалідністю, як правило, є звільнення військовослужбовців з військової служби або отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, а також реалізація заявниками своїх цивільних прав.

Заявниками у таких справах переважно були чоловіки, які мають на меті встановити факт постійного догляду за рідним братом, бабою, дідом.

Суди по-різному вирішували справи такої категорії, ураховуючи фактичні обставини справи.

У деяких випадках суди відмовляють у задоволенні заяв з підстав недоведеності заявниками лише їх участі у допомозі особі, яка її потребує.

Так, відмовляючи у задоволенні заяви заявника про встановлення факту постійного догляду за бабусею, суд зазначив, що у останньої є близькі родичі працездатного віку, тому не можна визнати той факт, що відсутні інші особи, які можуть здійснювати за нею постійний догляд, а сам заявник є єдиною особою, яка зайнята постійним доглядом. Твердження про те, що донька та онука заінтересованої особи перебувають за кордоном та не планують повертатися в Україну не можуть бути підставою для задоволення заявлених онуком вимог (рішення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 14 вересня 2023 року у справі № 676/3719/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113624718>), рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 лютого 2024 року у справі № 712/12444/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117343332>)).

Трапляються випадки коли особа, яка потребує постійного догляду, має інших родичів, які можуть здійснювати за нею постійний догляд, при цьому суди задовольняють вимоги заявників про встановлення факту, що особа зайнята постійним доглядом за такою особою.

У справі № 299/4316/22 заявник просив задовольнити його вимоги про встановлення факту, що має юридичне значення, обґрунтовуючи їх тим, що його дві рідні сестри, які проживають окремо від матері, мають свої родини, і з цих підстав не можуть здійснювати за нею догляд.

Суд вимоги заявника задовольнив (рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 25 жовтня 2022 року у справі № 299/4316/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106932852>).

Водночас у справі № 936/180/23 місцевий суд встановив факт, що заявник здійснює постійний догляд за своїм братом, який потребує сторонньої допомоги. При цьому суд взяв до уваги довідку виконкому сільської ради та акт встановлення факту здійснення догляду за особою, яка потребує постійного догляду, в яких зазначено, що інших осіб, які могли б здійснювати належний постійний догляд за заінтересованою особою немає (рішення Воловецького районного суду Закарпатської області від 06 березня 2023 року у справі № 936/180/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109397621>).

У цій справі суд не встановлював коло осіб, які б могли здійснювати такий догляд, окрім заявника (батьки, інші рідні брати, сестри), а також не з'ясовував обставин неможливості здійснювати іншими особами, зокрема батьками або одним із них, такий догляд, з огляду на те, що у заінтересованої особи є батьки (підтверджується свідоцтвом про народження).

У постанові Верховного Суду від 05 червня 2024 року у справі 283/1199/23 вказано, що законодавством визначено позасудовий порядок встановлення факту здійснення постійного догляду за особою, яка за станом здоров'я потребує соціальної послуги з догляду, про встановлення якого просить заявник, у зв'язку з чим такий факт не може встановлюватися в судовому порядку в окремому провадженні в порядку цивільного судочинства.

Подібний висновок викладено і у постановах Верховного Суду від 09 вересня 2024 року у справі № 569/20792/23, від 18 жовтня 2024 року у справі № 148/524/23, від 18 квітня 2025 року у справі № 727/3443/24.

Судам слід враховувати, що встановлення факту постійного догляду за особою, яка потребує догляду, не підлягає судовому розгляду, оскільки існує позасудовий порядок вирішення цього питання.

Саме такі висновки зроблено місцевими судами у справах № 724/1189/23 (ухвала Хотинського районного суду Чернівецької області від 12 червня 2023 року у справі, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111505971>); № 624/1145/23 (ухвала Кегичівського районного суду Харківської області від 06 грудня 2023 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115488720>); № 936/122/23 (рішення Воловецького районного суду Закарпатської області від 14 лютого 2023 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109062402>); № 669/456/23 (ухвала Білогірського районного суду Хмельницької області від 12 травня 2023 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110835874>).

Однак в провадженні Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду перебуває справа № 214/3475/24 за заявою сина про встановлення факту постійного стороннього догляду за батьком з метою вирішення спірного процесуального питання щодо юрисдикційності (належності до сфери судового розгляду) заяв про встановлення факту здійснення постійного догляду за особою, яка його потребує за своїм станом здоров'я.

На даний час касаційне провадження в цій справі зупинено до закінчення перегляду в касаційному порядку Великою Палатою Верховного Суду справи № 308/17634/23.

5.7. Встановлення інших фактів, пов'язаних з військовою агресією рф проти України

5.7.1. Встановлення факту, що вимушене переселення осіб відбулось саме внаслідок збройної агресії рф проти України

Дотепер невідома в Україні правова категорія «внутрішньо переміщена особа» була введена в обіг і стала частиною національного законодавства у зв'язку із масовим вимушеним переміщенням населення, починаючи з 2014 року, спочатку з окремих районів Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим, а згодом, з початком повномасштабного вторгнення й активними бойовими діями після 24 лютого 2022 року, – і з інших регіонів України. За даними Міністерства соціальної політики України, кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в країні досягає 4,9 млн осіб. З них 3,6 млн – особи, які перемістилися (чи повторно перемістилися) після початку повномасштабної війни. З них 2,5 млн – особи, які перемістилися і не можуть повернутися до своїх домівок, оскільки житло або зруйноване, або знаходиться у зоні активних бойових дій, або на ТОТ.

Верховний Суд зазначає, що одним із видів державного захисту прав і свобод людини і громадянина необхідно розглядати судовий захист, оскільки держава бере на себе такий обов'язок відповідно до законодавчих норм. Право на судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в правах шляхом здійснення правосуддя. Ураховуючи викладене, суд сформував висновок про те, що відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина на ТОТ покладено на рф як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Такі висновки містять постанови Верховного Суду від 14 березня 2018 року у справі № 363/2981/16-ц, від 12 квітня 2018 року у справі № 243/7029/17, від 21 серпня 2018 року у справі № 752/6366/16-ц та від 21 листопада 2018 року у справі № 381/2635/16-ц.

Верховний Суд зазначив, що встановлення юридичного факту, що вимушене переселення заявника з окупованої території Луганської області відбулось внаслідок збройної агресії рф та окупації рф частини території Луганської області, можливе лише у судовому порядку. Крім того, від встановлення такого факту залежить виникнення та реалізація особистих та майнових прав саме заявника. При цьому відповідний юридичний факт є індивідуальним, оскільки породжує правові наслідки лише для заявника.

Висновки судів попередніх інстанцій про те, що факт вимушеного переселення з окупованої території України у зв'язку із збройною агресією рф проти України та окупацією рф частини території Луганської області, належить до повноважень відповідних державних органів, які у нормативно-правових актах цей факт встановили, і те, що цей факт є загальновідомим, лише підтверджує те, що вимоги заявника є обґрунтованими. Висновки судів про те, що з урахуванням наведеного цей факт не потребує судового підтвердження, є помилковими і такими, що суперечать статті 124 Конституції України, статті 256 ЦПК України 2004 року, оскільки заявник довів, що від встановлення цього юридично значимого для нього факту залежить виникнення, зміна та припинення правовідносин, в яких він через дії рф вимушено бере участь (постанова Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі № 428/12368/16).

У постанові Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі № 207/1523/22 викладено висновок про те, що встановлення факту вимушеного переселення з окупованої території України задля уникнення загрози життю, здоров'ю, свободі, особистим правам на свободу пересування, вираження думки, майновим правам, права на судовий захист на окупованій території саме у результаті збройної агресії рф проти України задля визначення статусу заявника та його доньки як осіб, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, ратифікованої Україною 03 липня 1954 року, з відповідними правовими наслідками, допускається в порядку окремого провадження.

Як зазначено у постанові Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 712/2008/17, положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» не передбачений порядок підтвердження і встановлення факту наявності збройного конфлікту або тимчасової окупації території України, проте не виключається можливість звернення внутрішньо переміщеної особи до суду для встановлення конкретної причини внутрішнього переміщення, якщо від цього юридичного факту у цієї особи виникають, змінюються або припиняються певні правовідносини. Верховний Суд зазначив про можливість встановлення не самого факту вимушеного переселення внаслідок

збройної агресії рф, а можливість встановлення причинно-наслідкового зв'язку між певною подією та збройною агресією рф.

Таким чином, встановлення факту, що має юридичне значення, а саме вимушеного переселення, яке відбулося унаслідок збройної агресії рф та окупації рф частини територій України, можливе лише у судовому порядку, оскільки законодавець не визначив іншого, позасудового способу встановлення причинно-наслідкового зв'язку між переселенням осіб із зони проведення бойових дій на сході України та збройною агресією рф.

Місцеві суди враховували висновки Верховного Суду.

Так, у справі № 405/2181/23 місцевий суд зазначив, що оскільки переселення заявника з міста Авдіївка Донецької області до міста Маріуполь Донецької області, потім до міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а потім до міста Кропивницький відбулося внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації рф частини території Донецької області, а встановлення вказаного факту можливе лише у судовому порядку, оскільки законодавець не визначив іншого, позасудового способу встановлення причинно-наслідкового зв'язку між переселенням осіб із зони проведення бойових дій на сході України та збройною агресією рф проти України, тому заява про встановлення факту вимушеного переселення заявника з міста Авдіївка Донецької області внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації рф території Донецької області є обґрунтованою (рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18 травня 2023 року у справі № 405/2181/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111144546>).

Подібні висновки викладені у справах № 428/13977/16, № 428/2492/17, № 712/983/17, № 320/5213/17, № 363/2981/16.

Разом з тим, непоодинокими є випадки, коли заявники пред'являють в порядку окремого провадження у цивільному судочинстві одночасно як вимоги про встановлення факту вимушеного переселення, так і вимоги про встановлення фактів заподіяння майнової та моральної шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації рф частини території Донецької області.

Так, у справі № 463/14365/21 Личаківський районний суд м. Львова відмовив у відкритті провадження у справі про встановлення факту вимушеного переселення та про встановлення фактів заподіяння майнової та моральної шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України.

Суд виходив з того, що встановлення факту вимушеного переселення пов'язане з подальшим вирішенням спору про відшкодування заявнику майнової

та моральної шкоди, завданої терористичним актом, у зв'язку з чим такі вимоги підлягають розгляду у порядку позовного провадження (ухвала Личаківського районного суду міста Львова від 23 грудня 2021 року у справі № 463/14365/21, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102384245>). З таким висновком погодився і суд апеляційної інстанції (постанова Львівського апеляційного суду від 10 травня 2022 року, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104295591>).

Верховний Суд, переглядаючи цю справу в касаційному порядку, вказав, що у разі формулювання у заяві, поданій у порядку окремого провадження, окремих вимог щодо визначення умов відшкодування шкоди, які можуть бути встановлені виключно у порядку позовного провадження, такі вимоги підлягають розгляду у позовному провадженні в порядку цивільного судочинства (постанова Верховного Суду від 12 жовтня 2022 року у справі № 463/14365/21).

Таким чином, суди повинні враховувати, що справи про встановлення виключно факту вимушеного переселення, за умови, що вимоги про відшкодування шкоди заявниками не заявлялися, розглядаються в порядку окремого провадження. В іншому випадку такі справи підлягають розгляду в порядку позовного провадження.

Окремо слід звернути увагу на справу № 707/143/23, в якій заявник звернувся з заявою про встановлення факту вимушеного виїзду з території України.

Ухвалою від 16 січня 2023 року Черкаський районний суд Черкаської області залишив заяву без руху, оскільки у ній не було вказано конкретної мети встановлення юридичного факту.

Заявник надав на електронну адресу суду заяву про усунення недоліків, до якої додав заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, у новій редакції, в якій вказано, що встановлення факту вимушеного виїзду в березні 2022 року за межі України внаслідок збройної агресії рф необхідно для використання рішення суду як доказ у цивільній справі про стягнення з рф заподіяної шкоди.

Місцевий суд відмовив у відкритті провадження у цій справі та вказав, що юридичний факт встановлюється в порядку окремого провадження лише тоді, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для фізичної особи, зокрема, породжує, змінює чи припиняє особисті або майнові права фізичної особи. Абсолютно недопустимим є встановлення в порядку окремого провадження будь-якого юридичного факту з метою створення доказів (преюдиції), що будуть використані в рамках розгляду іншої справи про вирішення цивільного спору. В даному випадку заявник прямо вказує, що встановлення факту вимушеного виїзду в березні 2022 року з території України внаслідок збройної

агресії рф необхідно йому з метою використання рішення суду як доказу у цивільній справі проти рф про відшкодування шкоди. На думку суду, така мета встановлення юридичного факту прямо вказує на існування спору про право на отримання компенсації (відшкодування шкоди) між заявником та державою-агресоркою рф. Лише під час вирішення цього спору в порядку позовного провадження суд може визнати встановленим (доведеним) юридичний факт, від якого залежить можливість виплати компенсації заявнику (ухвала Черкаського районного суду Черкаської області від 31 січня 2023 року у справі № 707/143/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108677238>).

Заявниками у справах про встановлення факту вимушеного переселення осіб внаслідок збройної агресії рф проти України можуть бути безпосередньо внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є основною категорією заявників. Будь-яка особа, яка вважає, що її переміщення було вимушеним і відбулося внаслідок збройної агресії рф проти України, має право звернутися до суду. Якщо ВПО є неповнолітньою або недієздатною особою, то заяву до суду можуть подати її законні представники (батьки, опікуни, піклувальники). ВПО може уповноважити іншу особу на представництво своїх інтересів у суді.

Так, заявником у справі № 694/312/24 є фізична особа, громадянин України, який 24 лютого 2022 року разом з сім'єю був вимушений покинути місце постійного проживання у місті Сватове Луганської області та переїхати спочатку до м. Івано-Франківськ, потім до м. Кропивницький, а згодом до м. Звенигородка Черкаської області, де мешкає до теперішнього часу (рішення Звенигородського районного суду Черкаської області від 06 березня 2024 року у справі № 694/312/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117574656>).

Заявниками у справі № 463/6777/23 про встановлення факту вимушеного переселення внаслідок збройної агресії рф, є фізичні особи, громадяни України – батьки (матір і батько), які діяли у своїх інтересах та в інтересах своїх неповнолітніх дітей. Зазначені факти підтверджуються паспортами громадян України, копіями свідоцтв про народження їх неповнолітніх дітей (рішення Личаківського районного суду м. Львова 22 листопада 2023 року у справі № 463/6777/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115786143>).

У справі № 727/5840/23 баба звернулась до суду в своїх інтересах та в інтересах онука із заявою про встановлення факту вимушеного переселення (рішення Шевченківського районного суду м. Чернівців від 22 червня 2023 року у справі № 727/5840/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112106097>).

Заявник у справі № 183/6437/21 – військовослужбовець ЗСУ, який просив встановити факт вимушеного переселення внаслідок збройної агресії рф проти

України та у зв'язку з окупацією рф частини території Луганської області, оскільки він був мешканцем Донбаського регіону, на даний час служить за контрактом, змушений назавжди покинути територію свого проживання м. Антрацит Донецької області, і залишити все своє майно внаслідок збройної агресії рф проти України (рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 лютого 2023 року у справі № 183/6437/21, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110383047>).

Заінтересованими особами у зазначеній категорії справ були Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України, Головне управління Державної міграційної служби, Національна соціальна сервісна служба України.

Заінтересованими особами також визначались адміністрація президента рф, рф в особі посольства держави рф.

Суб'єктний склад у такій категорії справ відзначається особливістю: у якості заінтересованої сторони заявником може бути залучено іноземну державу – рф.

Особливістю правового статусу держави як суб'єкта міжнародних відносин є наявність у неї імунітету, який ґрунтується на загальному принципі міжнародного права «рівний над рівним не має влади і юрисдикції». Однак необхідною умовою дотримання цього принципу є взаємне визнання суверенітету країни, тож коли рф заперечує суверенітет України та вчиняє щодо неї загарбницьку війну, жодних зобов'язань поважати та дотримуватися суверенітету цієї країни немає.

З огляду на те, що в Україні введено воєнний стан у зв'язку з повномасштабною збройною агресією рф проти України, чим порушено суверенітет нашої держави, отримання згоди рф бути відповідачем у цій категорії справ є недоречним.

рф, вчинивши неспровокований та повномасштабний акт збройної агресії проти Української держави, численні акти геноциду Українського народу, не вправі надалі посилатися на свій судовий імунітет, заперечуючи тим самим юрисдикцію судів України на розгляд та вирішення справ про відшкодування шкоди, завданої такими актами агресії фізичній особі – громадянину України.

Верховний Суд у своїх постановках наголошує, що названа країна-агресор діяла не у межах свого суверенного права на самооборону, навпаки віроломно порушила усі суверенні права України, діючи на її території, а тому безумовно надалі не користується у такій категорії справ своїм судовим імунітетом (постанови Верховного Суду від 08 червня 2022 року у справі № 490/9551/19, від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19, постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 травня 2022 року у справі № 635/6172/17).

Застосування судового імунітету російської федерації (зокрема, ч. 1 ст. 79 Закону України «Про міжнародне приватне право») не буде узгоджуватися із обов'язком України як держави і суду зокрема забезпечити реалізацію права позивача на справедливий суд. З огляду на відсутність інших ефективних засобів судового захисту порушеного права позивача, застосування судового імунітету рф буде порушенням самої сутності права на справедливий суд. Також, зважаючи на військову агресію рф, якою порушується державний суверенітет України, застосування судового імунітету рф буде непропорційним до своєї мети. Судовий імунітет рф не застосовується з огляду на звичаєве міжнародне право, кодифіковане в Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності (2004). Підтримання імунітету рф є несумісним із міжнародно-правовими зобов'язаннями України в сфері боротьби з тероризмом (постанова Верховного Суду від 18 травня 2022 року у справі № 760/17232/20).

У справі № 308/9708/19 Верховний Суд зазначив, що починаючи з 2014 року відсутня необхідність у направленні до посольства рф в Україні запитів щодо згоди рф бути відповідачем у справах про відшкодування шкоди у зв'язку з вчиненням рф збройної агресії проти України та ігноруванням нею суверенітету та територіальної цілісності Української держави. А починаючи з 24 лютого 2022 року таке надсилання запитів неможливе ще й у зв'язку із розірванням дипломатичних відносин України з рф. З огляду на те, що в Україні введено воєнний стан у зв'язку з триваючою повномасштабною збройною агресією рф проти України, чим порушено її суверенітет, отримання згоди рф бути відповідачем є недоречним (постанова Верховного Суду від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19).

Розглядаючи справи такої категорії, суди мають враховувати, що правило про застосування щодо іноземної держави судового імунітету, передбачене частиною першою статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право», не порушується з огляду на те, що вказана норма визначає імунітет від пред'явлення позову до іноземної держави та залучення її до участі у справі як третьої особи. Тоді як у цій категорії справ рф бере участь як заінтересована особа у справі окремого провадження, а не виступає із вимогами як сторона чи третя особа у справі позовного провадження.

Так, у справі № 451/1316/22 позивач звернувся до суду із позовною заявою до держави росія (рф) в особі посольства держави росія (рф) в Україні про встановлення факту, що позивач є ВПО та особою, яка постраждала внаслідок незаконної збройної агресії рф проти України, а також відшкодування шкоди.

Позивач зазначав, що відповідачем є держава росія (рф) в особі посольства держави росія (рф) в Україні, а метою встановлення даного факту є відшкодування моральної шкоди.

Вказавши, що представник відповідача держави рф в особі посольства держави рф в Україні в судові засідання не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином; причин неявки суду не повідомили, відзиву на позовну заяву не надали; рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення відповідачу повернулись на адресу суду з відміткою, що адресат відсутній за вказаною адресою, суд за згодою позивача відповідно до статті 280 ЦПК України розглянув справу заочно на підставі наявних у справі доказів із врахуванням висновків, викладених в постанові Верховного Суду від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19 (рішення Радехівського районного суду Львівської області від 24 лютого 2023 року у справі № 451/1316/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109203097>).

Метою встановлення юридичного факту заявники зазначали, зокрема, визначення статусу особи, яка перебуває під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (жертви – потерпілого від міжнародного збройного конфлікту), що обумовлює виникнення прав та обов'язків, передбачених цією Конвенцією, іншими нормами національного та міжнародного права.

Встановлення факту у цій категорії справ породжуватиме для заявника юридичні наслідки, тобто від встановлення факту залежить виникнення, зміна або припинення особистих прав громадян.

Так, у справах № 686/2509/22, № 694/316/24, № 536/2488/23, № 727/5840/23 та інших метою встановлення факту вимушеного переселення з окупованої території України задля уникнення загрози життю, здоров'ю, свободі, особистим правам на свободу пересування, вираження думки, майновим правам, праву на судовий захист на окупованій території саме у результаті збройної агресії рф проти України є визначення статусу заявників як осіб, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, ратифікованої Україною 03 липня 1954 року, з відповідними правовими наслідками.

У випадках коли у заяві не зазначалося, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами він підтверджується, такі заяви суди залишали без руху мотивованими ухвалами.

До прикладу, ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2022 року у справі № 463/6866/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106731365>.

Разом з тим слід звернути увагу судів, що у справі № 524/3856/22 Верховний Суд зазначив, що факт вимушеного переселення з окупованої території Донецької області, яке відбулося внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації рф м. Маріуполь Донецької області, може встановлюватися лише у судовому порядку, оскільки законодавець не визначив іншого порядку їх встановлення. Висновки судів попередніх інстанцій про те, що заявник взагалі не вказав, з якою метою йому треба встановити факт вимушеного переселення, на що це впливає та які наслідки породжує, тобто, що заявником не додержано вимоги статті 318 ЦПК України, є помилковими (постанова Верховного Суду від 06 березня 2024 року у справі № 524/3856/22).

Схожий правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 08 листопада 2023 року у справі № 524/2722/23.

Слід звернути увагу судів, що встановлення юридичного факту вимушеного переселення є важливим кроком для захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від збройної агресії рф, а також для документування злочинів, скоєних під час агресії.

Так, Автозаводський районний суд м. Кременчука відмовив у відкритті провадження у справі про встановлення факту вимушеного переселення з території м. Харкова, яке відбулося внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації частини території України з огляду на те, що вимога про встановлення такого юридичного факту породжуватиме для заявника відповідні юридичні наслідки, зокрема: виникнення права на отримання від відповідних органів соціального захисту населення України відповідної державної допомоги; виникнення права на отримання справедливої компенсації з держави-агресора, якою є рф, що, у свою чергу, свідчить про наявність спору про право. Заявник має право на звернення до суду в порядку позовного провадження (ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука від 01 травня 2023 року у справі № 524/2722/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110542979>).

Суд апеляційної інстанції у цій справі змінив мотиви відмови у відкритті провадження у справі та виключив посилання суду на те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням військ рф до України було розірвано дипломатичні відносини з країною – агресором, що унеможливорює направлення різних запитів і листів до посольства рф з огляду на припинення його роботи на території України, оскільки вказане твердження не відноситься до вирішення

питання про відмову у відкритті провадження у справі та не ґрунтується на висновках Верховного Суду про те, що суди мають при розгляді справ, учасником яких є рф, ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агресії рф, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни (постанова Полтавського апеляційного суду від 31 липня 2023 року у справі № 524/2722/23, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112874554>).

У постанові від 08 листопада 2023 року у цій справі Верховний Суд зазначив, що суди зробили неправильний висновок про відмову у відкритті провадження. Вказав, що факти збройної (військової) агресії рф відносно України, окупації частини території України є загальновідомими, а тому не підлягають доказуванню; наслідком саме збройної агресії рф стала окупація частини території України, яка засуджена як на національному рівні, так і міжнародною спільнотою; метою встановлення факту вимушеного переселення з окупованої території України задля уникнення загрози життю, здоров'ю, свободі, особистим правам на свободу пересування, вираження думки, майновим правам, правам на судовий захист на окупованій території саме у результаті збройної агресії рф є визначення статусу заявника як особи, що перебуває під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, ратифікованої Україною 03 липня 1954 року, з відповідними правовими наслідками; відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Заявник, посилаючись на вказану норму закону, просив встановити факт вимушеного переселення з території м. Харкова, яке відбулося внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації частини території України.

Встановлюючи право заявників на звернення до суду із заявами про встановлення факту вимушеного переселення із зони проведення бойових дій на сході України у зв'язку з агресією рф, суди повинні враховувати, що заявники мають підтвердити наявність у них статусу ВПО.

Для прикладу, у справі № 183/6437/21 місцевий суд вказав, що факт внутрішнього переселення повинен підтверджуватися довідкою про взяття на облік ВПО у порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення прав

і свобод внутрішньо переміщених осіб». Встановивши, що заявник не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа, а також, що у 2014 році йому відмовлено у встановленні статусу ВПО, суд відмовив у встановленні факту вимушеного переселення внаслідок збройної агресії рф проти України та у зв'язку з окупацією рф частини території Луганської області (рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 лютого 2023 року у справі № 183/6437/21, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110383047>).

За позицією Верховного Суду підтвердження належними доказами статусу ВПО має визначальне значення для встановлення факту вимушеного переселення із зони проведення бойових дій на сході України у зв'язку з агресією рф проти України.

Зазначений висновок щодо застосування норм права у подібних правовідносинах наведено у постановах Верховного Суду від 04 серпня 2020 року у справі № 414/1330/19, від 23 вересня 2020 року у справі № 712/983/17-ц, від 27 січня 2021 року у справі № 727/5579/16-ц.

Також слід звернути увагу судів, що згідно з практикою Верховного Суду доказом, який підтверджує наявність у заявників статусу ВПО, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Так, у постанові Верховного Суду від 02 грудня 2020 року у справі № 428/2492/17 вказано, що положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» не передбачено порядку підтвердження і встановлення факту наявності збройного конфлікту або тимчасової окупації території України, проте не виключено можливість звернення внутрішньо переміщеної особи до суду для встановлення конкретної причини внутрішнього переміщення. Факт внутрішнього переміщення і взяття на облік ВПО підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

До заяви про встановлення факту вимушеного переселення, можуть додаватися документи, що підтверджують факт проживання на окупованій території, зокрема, паспорт громадянина України; свідоцтво про народження дитини; свідоцтво про шлюб; свідоцтво про розірвання шлюбу; довідка про склад сім'ї; рішення міської ради про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (зокрема зазнала психологічного насильства); документи про право власності на нерухоме майно; трудова книжка; довідка з місця роботи, навчання або інших установ та інші.

Також доказами, що підтверджують факт вимушеного переселення, можуть бути пояснення заявника про обставини, що змусили його покинути місце проживання (загроза життю, здоров'ю, безпеці, порушення прав людини тощо); свідчення свідків, які підтверджують факт вимушеного переселення; довідки про пошкодження або знищення житла внаслідок бойових дій; офіційні документи органів державної влади України, що підтверджують факт окупації конкретної території; звіти міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, Human Rights Watch тощо) про ситуацію на окупованих територіях; інформація з офіційних веб-сайтів державних органів України; фото- та відеоматеріали, що підтверджують факт бойових дій на відповідній території.

Для прикладу, у справі № 243/2562/22 суд задовольнив заяву про встановлення факту вимушеного переселення з окупованої території на підставі таких доказів: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб батьків; свідоцтво про народження молодшого брата; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та членів сім'ї; рішення виконкому міської ради про надання брату заявника статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів і зазнала психологічного насильства; довідки про склад сім'ї; документів щодо об'єктів нерухомості (рішення Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27 вересня 2022 року у справі № 243/2562/22, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106452118>).

У справі № 201/1251/24 суд встановив факт вимушеного переселення з території м. Докучаєвська і смт. Новотроїцьке, яке відбулося внаслідок збройної агресії РФ проти України та окупації частини території України, на підставі дослідження та оцінки паспорта громадянина України, трудової книжки, показань свідків (мати і батько заявника). Факт переміщення також підтверджений відповіддю Ліквідаційної комісії ГУМВС України в Донецькій області та копією послужного списку заявника щодо проходження служби в підрозділах ГУМВС України в Донецькій області. Заявник зверталася до Міністерства соціальної політики України із запитом щодо надання статусу внутрішньо-переміщеної особи з 2014 року. Міністерство соціальної політики України надало відповідь про те, що заявник як внутрішньо переміщена особа та як отримувач державних допомог в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення області на обліку не значиться, тому надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з 2014 року неможливо (рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 червня 2024 року у справі № 201/1251/24, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120097813>).

У справі № 188/1647/20 суд встановив факт вимушеного переселення заявників на підставі довідок, які підтверджують їх перебування на обліку як ВПО,

витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та свідоцтва про право на спадщину за законом. При цьому суд зазначив про те, що заявники, маючи у приватній власності житло за постійним місцем проживання, вимушені були його покинути внаслідок збройної агресії рф проти України та окупації рф частини території Донецької області України. В письмових поясненнях наданих суду, заявники зазначили факти фізичного і психологічного тиску на них з боку представників влади ТОТ, порушення їх прав, що спонукали до переселення на підконтрольну Україні територію (рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 29 червня 2022 року у справі № 188/1647/20, <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107510539>)

Обґрунтування судових рішень щодо встановлення факту вимушеного переміщення особи внаслідок збройної агресії рф проти України ґрунтується на комплексному аналізі доказів, що підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між збройною агресією рф проти України та переміщенням особи.

Суди враховують офіційні документи, такі як укази Президента України, постанови Верховної Ради України, рішення Ради національної безпеки і оборони України, що підтверджують факт збройної агресії рф проти України. Також використовуються дані міжнародних організацій, звіти правозахисних організацій, інформація з відкритих джерел, що підтверджують факти обстрілів, бомбардувань, окупації територій.

Оскільки у цій категорії справ суд встановлює причинно-наслідковий зв'язок між збройною агресією та переміщенням особи, тому суд повинен переконатися, що саме збройна агресія стала причиною того, що особа була змушена покинути своє місце проживання. Особа, яка звертається до суду, повинна надати докази того, що її переміщення було вимушеним і відбулося внаслідок збройної агресії. Це можуть бути свідчення свідків, фото- та відеоматеріали, документи про пошкодження або знищення майна, довідки про обстріли, інформація про евакуацію.

Суд встановлює місце проживання особи до початку збройної агресії рф проти України на підставі документів, що посвідчують особу, документів про реєстрацію місця проживання, довідки з місця роботи або навчання.

Встановлення факту вимушеного переселення з окупованої території, яке відбулося унаслідок збройної агресії рф проти України, можливе лише у судовому порядку.

При цьому важливо встановити причинно-наслідковий зв'язок між певною подією та збройною агресією рф проти України, а також, що переселення було вимушеним, а не добровільним.

Крім того, вирішуючи такі справи, слід враховувати, що справи про встановлення виключно факту вимушеного переселення, за умови, що вимоги про відшкодування шкоди заявниками у цих справах не заявлялися, розглядаються в порядку окремого провадження.

Огляд судової практики розгляду цивільних справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану (коментований) / Упоряд.: управління аналітичної та правової роботи Касаційного цивільного суду/ Відпов. за вип.: суддя ВС у КЦС, к.ю.н. О.В. Білоконь, суддя ВС у КЦС, к.ю.н О.М.Ситнік. Київ, 2025. – 134 с.

Застереження: видання містить збірник основних правових висновків Верховного Суду, наведених у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, під час дії воєнного стану. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у ЄДРСР.

Стежте за нами онлайн

 fb.com/supremecourt.ua

 [@supremecourt_ua](https://www.instagram.com/supremecourt_ua)

 t.me/supremecourtua

 x.com/supremecourt_ua

 so.supreme.court.gov.ua